

साउन - २

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

पाक्षिक प्रकाशन

वर्ष २७, अङ्क ८

२०७५, साउन १६-३१

पूर्णाङ्क ६२६



प्रकाशक

सर्वोच्च अदालत

रामशाहपथ, काठमाडौं

फोन नं. ४२००७२८, ४२००७२९, ४२००७५० Ext. २५११ (सम्पादन), २५१४ (छापाखाना), २१३१ (बिक्री)

फ्याक्स: ४२००७४९, पो.व.नं. २०४३८

Email: info@supremecourt.gov.np, Web: www.supremecourt.gov.np

सम्पादन तथा प्रकाशन समिति

माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की, सर्वोच्च अदालत	- अध्यक्ष
मुख्य रजिष्ट्रार श्री राजनप्रसाद भट्टराई	- सदस्य
नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल, प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	- सदस्य
रजिष्ट्रार श्री महेन्द्रनाथ उपाध्याय	- सदस्य
अधिवक्ता श्री खम्मबहादुर खाती, महासचिव, नेपाल बार एसोसिएसन	- सदस्य
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन	- सदस्य
प्रा.डा.ताराप्रसाद सापकोटा, डिन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कानून संकाय	- सदस्य
सहरजिष्ट्रार श्री भद्रकाली पोखरेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य सचिव

सम्पादक : श्री रामप्रसाद पौडेल

**सम्पादन तथा प्रकाशन शाखामा कार्यरत्
कर्मचारीहरू**

शाखा अधिकृत श्री निलकण्ठ बराल
शाखा अधिकृत श्री मिनबहादुर कुँवर
कम्प्युटर अधिकृत श्री विक्रम प्रधान
ना.सु. श्री पुष्पराज शर्मा
ना.सु. श्री अर्जुनबाबु सापकोटा
सि.क. श्री ध्रुव सापकोटा
कम्प्युटर अपरेटर श्री विजय खड्का
कम्प्युटर अपरेटर श्री अर्जुन सुवेदी
कार्यालय सहयोगी श्री राजेश तिमल्सिना

भाषाविद् : श्री रामचन्द्र फुयाल

बिक्री शाखामा कार्यरत् कर्मचारी
डि.श्री नरबहादुर खत्री

मुद्रण शाखामा कार्यरत् कर्मचारीहरू

सुपरभाइजर श्री कान्छा श्रेष्ठ
मुद्रण अधिकृत श्री आनन्दप्रकाश नेपाल
सिनियर प्रेसम्यान श्री नरेन्द्रमुनि बज्राचार्य
सिनियर हेल्पर श्री तुलसीनारायण महर्जन
सिनियर प्रेसम्यान श्री योगप्रसाद पोखरेल
सिनियर मेकानिक्स श्री निर्मल बयलकोटी
सहायक डिजायनर श्री रसना बज्राचार्य
सिनियर बुकबाइन्डर श्री रमेश बासुकला
सिनियर बुकबाइन्डर श्री विद्यानन्द पोखरेल
बुकबाइन्डर श्री यमनारायण भडेल
बुकबाइन्डर श्री मीरा वाग्ले
कम्पोजिटर श्री प्रमिलाकुमारी लामिछाने
प्रेसम्यान श्री केशवबहादुर सिटौला
बुकबाइन्डर श्री अच्युतप्रसाद सुवेदी

**विभिन्न इजलासहरूबाट सम्पादन शाखामा प्राप्त भई यस अङ्कमा
प्रकाशित निर्णय / आदेशहरू**

पूर्ण इजलास	४	इजलास नं. ९	८
संयुक्त इजलास	१४	इजलास नं. १०	४
इजलास नं. १	१	इजलास नं. ११	९
इजलास नं. २	५	इजलास नं. १२	३
इजलास नं. ३	३	इजलास नं. १३	२
इजलास नं. ४	२२	इजलास नं. १४	२
इजलास नं. ५	५	इजलास नं. १५	१
इजलास नं. ६	१५	इजलास नं. १६	३
इजलास नं. ७	३	इजलास नं. १९	१
इजलास नं. ८	१०	जम्मा	३३
जम्मा	८२		
कूल जम्मा		८२ + ३३ = ११५	

नेपाल कानून पत्रिका

मा प्रकाशित भएका फैसलाहरू (२०१५ सालदेखि
हालसम्म)

हेर्न, पढ्न तथा सुरक्षित गर्न

www.nkp.gov.np

मा जानुहोला ।

खोज्ने तरिका

सर्वप्रथम **www.nkp.gov.np** लगइन गरेपश्चात् गृहपृष्ठमा देखिने **शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस्** भन्ने स्थानमा आफूले खोज्न चाहेअनुसारको कुनै शब्द नेपाली युनिकोड फन्टमा टाइप गर्नुहोस् । यसबाट खोजेअनुसारको फैसला प्राप्त गर्न नसकेमा वेबसाइटको दोस्रो शीर्षकमा रहेको **वृहत् खोज** खोलेर विभिन्न किसिमले फैसला खोज्न सकिनेछ । त्यस अतिरिक्त **नेकाप प्रत्येक वर्ष** र **हाम्रो बारेमा** समेत हेर्न सक्नुहुनेछ ।

यस पत्रिकाको इजलाससमेतमा उद्धरण गर्नुपर्दा निम्नानुसार गर्नुपर्नेछः

सअ बुलेटिन, २०७०...., ... - १ वा २, पृष्ठ

(साल) (महिना)

उदाहरणार्थः सअ बुलेटिन, २०७५, साउन - २, पृष्ठ १

सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालतहरू एवम् अन्य न्यायिक निकायहरूका कामकारवाहीसँग सेवाग्राहीहरूको कुनै गुनासो, उजुरी र सुझाव भए सर्वोच्च अदालत, प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयमा रहेको

Toll Free Number

१६६०-०१-३३३-५५

वा

इमेल ठेगाना

cjs@supremecourt.gov.np

मा सम्पर्क गर्न सकिने छ ।

विषयसूची

क्र.सं.	विषय	पक्ष / विपक्ष	पृष्ठ
पूर्ण इजलास			१
१.	दर्ताफारी लिखत बदर	सुर्यलाल प्रजापति वि. रमेश प्रजापतिसमेत	
संयुक्त इजलास			१ - १३
२.	जबरजस्ती करणी	कुलबहादुर दमाई वि. नेपाल सरकार	
३.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. सन्चवीर तामाङ	
४.	जबरजस्ती करणी	कविन्द्रसिंह धामी वि. नेपाल सरकार	
५.	परमादेश	धुमलाल सोनाहासमेत वि. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समेत	
६.	उत्प्रेषण	मोहनकुमार खड्कासमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत	
७.	जबरजस्ती करणी	प्रेम राई वि. नेपाल सरकार	
८.	भ्रष्टाचार	नेपाल सरकार वि. बिल्टु मण्डलसमेत	
९.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. शिवबहादुर अधिकारी	
१०.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. दीपक सहनीसमेत	
११.	अप्राकृतिक मैथुन	संदिप लुहार वि. नेपाल सरकार	
१२.	भ्रष्टाचार (रकम हिनामिना)	नेपाल सरकार वि. रेणुका नवीनसमेत	
१३.	जबरजस्ती करणी	हर्कबहादुर नेगी वि. नेपाल सरकार	
१४.	भ्रष्टाचार	सुरेन्द्रकुमार न्यौपाने वि. नेपाल सरकार	
१५.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	मैना वि.क. समेत वि. नेपाल सरकार	
इजलास नं. १			१३ - १४
१६.	उत्प्रेषण / परमादेश	शान्ति सेवा गृहसमेतको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त ऐ.को अध्यक्ष सावित्री मगर वि. पदममाया भण्डारीसमेत	
इजलास नं. २			१४ - १६
१७.	भ्रष्टाचार (सरकारी अनुदान रकम हिनामिना तथा दुरुपयोग)	नेपाल सरकार वि. सिजापती देवी सहनीसमेत	
१८.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	मन्साराम कुर्मी वि. बाँके जिल्ला अदालतसमेत	
१९.	उत्प्रेषण	माला खड्का घिमिरे वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत	
२०.	परमादेश	सुनिलकुमार रेग्मीसमेत वि. छोरीमैया शाक्य	
इजलास नं. ३			१६ - २०
२१.	ज्यान मार्ने उद्योग	नेपाल सरकार वि. बादल साउदेन लिम्बुसमेत	
२२.	ज्यान मार्ने उद्योग	नेपाल सरकार वि. तारावीर भन्ने सुरेन शेर्पा	
२३.	बैंकिङ कसुर	नेपाल सरकार वि. रितेश रिमालसमेत	
इजलास नं. ४			२० - ३१
२४.	जबरजस्ती करणी	सरोज खत्रीसमेत वि. नेपाल सरकार	

२५.	हातहतियार खरखजाना	कुवेर सिंह पुन वि. नेपाल सरकार
२६.	कर्तव्य ज्यान	मोहम्मद रईस खाँसमेत वि. नेपाल सरकार
२७.	अंश चलन	सन्जिता आचार्य (अधिकारी) वि. लक्ष्मणप्रसाद अधिकारीसमेत
२८.	उत्प्रेषण / परमादेश	झंकनाथ पुडासैनीसमेत वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल काठमाडौंसमेत
२९.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	Paneer Chinnappan वि. त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय, गौचर काठमाडौंसमेत
३०.	उत्प्रेषण	अजेन्द्रप्रसाद यादवसमेत वि. लोक सेवा आयोग, के.का. अनामनगरसमेत
३१.	उत्प्रेषण / परमादेश	राधिका पनेरुसमेत वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल काठमाडौंसमेत
३२.	उत्प्रेषण / परमादेश	महेश शर्मा वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल काठमाडौंसमेत
३३.	परमादेश	लेखनाथ सापकोटा वि. कैलाशकुमार दवाडी
३४.	सरकारी छाप दस्तखत कितें	नेपाल सरकार वि. मोहमद सकिल अहमदसमेत
३५.	कर्तव्य ज्यान	राजकुमार थापा मगर वि. नेपाल सरकार
३६.	उत्प्रेषण / परमादेश	सुकुन्तलाल हिराचन वि. अजितराज न्यौपानेसमेत
३७.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. सत्य नारायण यादवसमेत
३८.	वैदेशिक रोजगार कसुर	रामशरण सापकोटा वि. नेपाल सरकार
३९.	आयकर (२०६३/०६४)	कुमार लम्साल वि. आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौंसमेत
४०.	जग्गा खिचोला चलन	शिवशंकर यादव वि. अमिरिका देवी यादव
४१.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	फैलामा तामाङ वि. नेपाल सरकार
इजलास नं. ५		३१ - ३३
४२.	घर बहाल बस्न पाउने गरी करारको पालना	किशोरराज पन्तसमेत वि. सुशीलदेव मानन्धरसमेत
४३.	उत्प्रेषण / निषेधाज्ञा	राजेशकुमार तेली वि. रिनादेवी साह
४४.	संयुक्त दर्ता फुटाई दर्ता	कैलासबहादुर वि.सी. वि. रंजना बस्नेत
४५.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. मिनादेवी यादवसमेत
४६.	लिखत दर्ता बदर दर्ता कायम चलन	मञ्जुकुमारी राई वि. सुरेश राईसमेत
इजलास नं. ६		३३ - ४०
४७.	केही सार्वजनिक अपराध तथा सजाय	नेपाल सरकार वि. कञ्चन कार्की
४८.	अंश बुझ्नेको भर्पाई लिखत बदर	सुमन के.सी.समेत वि. सुनिता थापा के.सी.

४९.	निषेधाज्ञा	रन्जीतकुमार लखेर वि. नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालय, बाँकेसमेत
५०.	उत्प्रेषण / परमादेश	खिमादेवी जैशी वि. भूमिसुधार कार्यालय, बर्दियासमेत
५१.	निषेधाज्ञा	सुकल मुखिया मलाहसमेत वि. रधिया देवी मुखिया
५२.	निषेधाज्ञा / परमादेश	लक्ष्मी दास वैष्णव वि. राकेश पंडितसमेत
५३.	उत्प्रेषण / परमादेश	मनीदेवी कनुइन वि. नापी विभाग, काठमाडौंसमेत
५४.	मानव ओसारपसार	नेपाल सरकार वि. भूपेन्द्र सिंह नेपाली
५५.	खोटा चलन	भिट्खु महलीसमेत वि. नेपाल सरकार
५६.	कर्तव्य ज्यान	शेरे ढोलीसमेत वि. नेपाल सरकार
५७.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. राजेन्द्र तामाङसमेत
५८.	लिखत दर्ता बदर दर्ता	राजो देवीसमेत वि. पवनकुमारी यादवसमेत
५९.	उत्प्रेषण	दामोदार अधिकारी वि. भक्तपुर जिल्ला अदालतसमेत
इजलास नं. ७		४० - ४२
६०.	निर्णय बदर दर्ता हक कायम	सुवर्णकुमार श्रेष्ठ वि. विजयकुमार प्रधानसमेत
६१.	उत्प्रेषण	केशव अधिकारी वि. मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंसमेत
६२.	नागरिकता	नोरसाङ लामा वि. नेपाल सरकार
इजलास नं. ८		४२ - ४७
६३.	उत्प्रेषण / परमादेश	रामकुमार शर्मा वि. कौशल किशोर लाल
६४.	उत्प्रेषण	तुलसीराम पौडेलसमेत वि. शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत
६५.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. दलबहादुर रोकामगर
६६.	ज्यान मार्ने उद्योग, चोरी	नेपाल सरकार वि. राजु गुरुङ
६७.	सवारी ज्यान	नेपाल सरकार वि. मनोज कार्की
६८.	उत्प्रेषण / परमादेश	नवराज गौतम वि. मालपोत कार्यालय, रूकुमसमेत
६९.	उत्प्रेषण	कल्पना पाठक वि. भूमिसुधार कार्यालय, झापासमेत
७०.	वैदेशिक रोजगार ठगी	नेपाल सरकार वि. राजेश खड्का
७१.	जबरजस्ती करणी	किसान थापा वि. नेपाल सरकार
७२.	जबरजस्ती करणी	कृष्णबहादुर राजबाहक वि. नेपाल सरकार
इजलास नं. ९		४७ - ५२
७३.	निषेधाज्ञा	सुदामा के.सी. (खत्री) समेत वि. सानु खत्री
७४.	लेनदेन	असनलाल थारू वि. दशनीदेवी थरूनी
७५.	नामसारी निर्णय बदर दूषित दर्ता बदर	प्रताबहादुर घले वि. रामवृक्ष चौधरी
७६.	लागु औषध खैरो हेरोइन	राजेन्द्रप्रसाद केशरी वि. नेपाल सरकार
७७.	ज्यान मार्ने उद्योग	नेपाल सरकार वि. महेन्द्र थापासमेत
७८.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. राधा शाहीसमेत
७९.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. नरिराम टमटा

इजलास नं. १०			५२ - ५५
८०.	कर्तव्य ज्यान	खेम राईसमेत वि. नेपाल सरकार	
८१.	उत्प्रेषण	पशुलाम अधिकारी वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत	
८२.	सम्बन्ध विच्छेद	अर्जुन न्यौपाने वि उषा भुसाल (न्यौपाने)	
८३.	परमादेश	कृष्णप्रसाद देवकोटा वि. मालपोत कार्यालय, घोराही दाङ	
इजलास नं. ११			५५ - ६०
८४.	उत्प्रेषण / परमादेश	हरिकृष्ण शाहसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत	
८५.	उत्प्रेषण / परमादेश	अर्जुनप्रसाद अधिकारीसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत	
८६.	उत्प्रेषण	प्रकाश पराजुली वि. कर्मचारी सञ्चय कोष, त्रिदेवीमार्ग ठमेलसमेत	
८७.	परमादेश	विजयकुमार रायसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत	
८८.	निषेधाज्ञा / परमादेश	प्रदीपकुमार शाही वि. काठमाडौं महानगरपालिका, बागदरबारसमेत	
८९.	निषेधाज्ञा	जयमाला देवी वि. जलेश्वर नगरपालिकाको कार्यालय, महोत्तरीसमेत	
९०.	निषेधाज्ञा	गणेशबहादुर बुढा वि. राप्ती अञ्चल अस्पताल प्रशासन कार्यालय, तुल्सीपुर दाङसमेत	
९१.	परमादेश	इन्द्राकुमारी चौधरी वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरसमेत	
९२.	परमादेश	हरिप्रसाद पोखरेल वि. प्रकाश सापकोटा	
इजलास नं. १२			६० - ६३
९३.	सरकारी छाप दस्तखत कित्ते	सरोज थापा वि. नेपाल सरकार	
९४.	अंश	रामहर्षा अहिर वि. कोइली अहिर	
९५.	सम्बन्ध विच्छेद	प्रभु महतो वि. ज्योति कुशवाहा	
इजलास नं. १३			६३ - ६४
९६.	उत्प्रेषण	शारदादेवी अग्रवालसमेत वि. आन्तरिक राजस्व कार्यालय, धरान सुनसरीसमेत	
९७.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. राकेश चौधरी	
इजलास नं. १४			६४ - ६६
९८.	उत्प्रेषण / परमादेश	उमेशप्रसाद यादव वि. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, के.का. रत्नपार्कसमेत	
९९.	उत्प्रेषण / परमादेश	रोहित सिंह थापा वि. नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत	
इजलास नं. १५			६६ - ६७
१००.	कित्ते जालसाजी	बुलाल महर्जन वि. निकेश महर्जनसमेत	
इजलास नं. १६			६७ - ६८
१०१.	लेनदेन / चेक अनादर	कृष्णराज उप्रेती वि. श्यामकुमार क्षेत्री	
१०२.	सवारी ज्यान	नेपाल सरकार वि. हेमकुमार खड्का	
इजलास नं. १९			६८
१०३.	उत्प्रेषण	मोहनबहादुर खड्का वि. मालपोत कार्यालय, चावहिल, काठमाडौंसमेत	

पूर्ण इजलास

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा., मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री डम्बरबहादुर शाही, ०६५-NF-००२२, दर्ताफारी लिखत बदर, सुर्यलाल प्रजापति वि. रमेश प्रजापतिसमेत

विवादित जग्गा मालपोत कार्यालयले २०५०।५।१३ मा लक्ष्मीमायाका नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेउपर वादीको पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर भई दुवै पक्षलाई हक कायम गर्न सुनाउनु भनी २०५१।७।२५ मा फैसला भएपछि लक्ष्मीमायाले २०५१।११।१० मा रैतानी परिणत गराई प्रत्यर्थीहरू पूर्णचन्द्र प्रजापति र रमेश प्रजापतिलाई हा.ब. पारित गरी २०५२।१।२७ मा सा. कि.नं. ४८ कि.का. गरी कि.नं.३६८ पूर्णचन्द्रलाई र कि.नं.६६९ रमेशलाई, कि.नं. ४९ कि.का. गरि ३६६ पूर्णचन्द्रलाई र कि.नं. ३६७ रमेश प्रजापतिलाई कि.फो. गरी हक हस्तान्तरण गरेको भन्ने प्रमाण मिसिलबाट देखियो । यसरी निर्विवादरूपमा स्वामित्व स्थापित नै नभएको र मुद्दा कारवाहीयुक्त रहेको अवस्थामा लक्ष्मीमाया र प्रत्यर्थी प्रतिवादीबीच विवादित जग्गाको लेनदेन भएको देखिने । विवादित सम्पत्तिमा लक्ष्मीमायाको निर्विवाद स्वामित्व कायम हुन नसक्दै उक्त सम्पत्ति प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूलाई हस्तान्तरण गरेको क्रिया कानूनसङ्गत देखिन नआउने ।

मूलस्रोतमा नै विवाद रही मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा भए गरेको लेनदेनबाट सिर्जित लिखतका आधारमा हस्तान्तरण गरिलिने व्यक्तिको त्यस्तो सम्पत्तिमा हक रहन सक्ने भन्ने नहुने ।

दाबीको जगामा दाताको हक स्थापित नै नभएको स्थितिमा हस्तान्तरण गरेको सम्पत्तिमा खरिद गरी लिने व्यक्तिले दर्ता फारी लिएको लिखतलाई कानूनी मान्यता दिन मिल्ने देखिएन । यस स्थितिमा असर परेको विषयमा फिराद गर्ने हकद्वारा यी पुनरावेदक वादीमा नरहने भनी भन्न कानूनसम्मत हुने नदेखिने ।

अतः माथि विवेचित तथ्य एवम् प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तसमेतका आधार प्रमाणबाट विवादित कि.नं. ४८ र ४९ का जग्गाको दर्ता फारी लिखत बदर

हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५७।१२।२ को फैसला उल्टी गरी वादी दाबी खारेज गरेको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर गरी यस अदालत, संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।१।२३ मा भएको फैसला उल्टी भई दाबीको जग्गामध्ये पूर्णचन्द्र प्रधानको हकमा वादी प्रतिवादीबीच मिलापत्र भएको देखिँदा सोबाहेक मिति २०५२।१।२७ र.नं. ११०३६ को लिखतबाट किताफोड भई हक हस्तान्तरण भएको लिखत बदर हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५७।१२।२ को फैसला सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: दिलीपराज पन्त

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७४ साल कात्तिक २३ गते रोज ५ शुभम् । यसै लगाउको निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसै अनुसार फैसला भएका छन्:

- ०६५-NF-००२३, हा.ब. लिखत बदर, सुर्यलाल प्रजापति वि. रमेश प्रजापतिसमेत
- ०६५-NF-००२४, हा.ब. लिखत बदर, सुर्यलाल प्रजापति वि. रमेश प्रजापतिसमेत
- ०६५-NF-००२५, जालसाजी, सुर्यलाल प्रजापति वि. रमेश प्रजापतिसमेत

संयुक्त इजलास

१

स.प्र.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री वैद्यनाथ उपाध्याय, ०६९-CR-१०२१, जबरजस्ती करणी, कुलबहादुर दमाई वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले अदालतसमक्ष कसुरमा इन्कार रही गरेको बयानमा लिएका जिकिर कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि भएको छैन । आफ्नै श्रीमती र छोरीले यी प्रतिवादीउपर जबरजस्ती करणीजस्तो अपराधको झुठ्ठा आरोप लगाउनु पर्ने कुनै आधार मिसिलबाट देखिएको छैन । प्रतिवादीले आफ्नो अदालतको इन्कारी बयान पुष्टि गर्न नसकेको र अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको कुरा किटानी जाहेरी, पीडिता तथा जाहेरवालीको अदालतमा भएको बकपत्रसमेतका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर्‍याएको सुरु फैसला सदर गरेको पुनरावेदन

अदालतको फैसला मनासिबै देखिने ।

तसर्थ उल्लिखित आधार र प्रमाणसमेतबाट प्रतिवादीले अभियोग माग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको हुँदा जबरजस्ती करणीको महलको ३(३) नं.अनुसार ७ (सात) वर्ष कैद तथा हाडनाता करणी गरेकोमा जबरजस्ती करणीको महलको २ नं.समेतको आधारमा हाडनातामा करणी गर्नेको महलको १ नं. बमोजिम थप १०(दश) वर्ष कैद र सोही महलको १० नं. बमोजिम रु. ५०,०००।- (पचास हजार) क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिने ठहर्‍याएको सुरु मोरङ जिल्ला अदालतको मिति २०६८।१०।३ को फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६९।१।१ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।
इजलास अधिकृत: विश्वनाथ भट्टराई
कम्प्युटर: रामशरण तिमिल्सिना
इति संवत् २०७२ साल मङ्सिर १८ गते रोज ६ शुभम् ।

२

स.प्र.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री वैद्यनाथ उपाध्याय, ०७०-CR-०५९७, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. सन्चवीर तामाङ

प्रतिवादीको मृतकसँग मारु पर्नेसम्मको पूर्वरिसइवी रहेको भन्ने जाहेरवाला र मौकामा बुझिएका व्यक्तिहरूबाट समेत देखिएको छैन । मौकामा कागज गर्ने ठूलीमायाँ तामाङले पनि यी प्रतिवादीले यसलाई माछु भन्दै ढुंगाले हानेको भनी लेखाएको भनाइलाई अदालतमा समेत आई सनाखत गरेको देखिन्छ । ठूलीमायाँको सो भनाइबाट पनि तत्कालको रीस थाम्न नसकी ढुंगा मुक्काले प्रतिवादीले मृतकलाई प्रहार गरेको भन्ने प्रतिवादीको भनाई समर्थित भएको देखिने ।

प्रतिवादीले मृतकलाई मारुपर्नेसम्मको रिसइवी नभई घटना हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै प्रतिवादी र मृतक दुवैजनासँगै बसी रक्सी खाई रक्सीले मातेको अवस्थामा मृतकले तत्काल व्यक्त गरेको कुरालाई लिएर आवेशमा आई प्रतिवादीले मुक्का, ढुंगासमेतले प्रहार गरेको र सोही चोटका कारण मृतकको मृत्यु भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं. को अवस्था आकर्षित नभई ऐ.को १४ नं.अनुसारको कसुर कायम हुने देखिँदा सोहीबमोजिम ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. बमोजिम आवेश प्रेरित हत्या कायम गरी प्रतिवादी

सन्चवीर तामाङलाई १० वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्‍याएको सुरु फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मनासिबै देखिन आउने ।

तसर्थ उपर्युक्त आधार र कारणसमेतबाट मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं. तर्फको अभियोग दाबी पुग्न नसकी ऐ.ऐनको १४ नं. बमोजिमको कसुर कायम गरी प्रतिवादी सन्चवीर तामाङलाई १० वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्‍याई सुरु सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।१०।२३ मा भएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।१।३१ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: विश्वनाथ भट्टराई

कम्प्युटर: अमिररत्न महर्जन

इति संवत् २०७२ साल मङ्सिर १८ गते रोज ६ शुभम् ।

३

स.प्र.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री वैद्यनाथ उपाध्याय, ०७०-CR-१४७४, जबरजस्ती करणी, कविन्द्रसिंह धामी वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा आफूले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरी बयान गरेको देखिन्छ । निजले अदालतमा बयान गर्दा आफूले पीडितलाई जबरजस्ती करणी नगरेको भनी जिकिर लिए पनि यी प्रतिवादीउपर पीडित र जाहेरवालासमेतले जबरजस्ती करणीको झुठो आरोप लगाउनुपर्ने कुनै आधार मिसिलमा देखिँदैन । घटनाबाट पीडित बेहोस भई भोलिपल्ट मात्र होस खुलेको र तत्काल स्वास्थ्य चौकीमा उपचार एवम् परीक्षण हुँदा निजउपर जबरजस्ती करणी भएको भन्ने परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएकाले प्रतिवादीको अदालतमा भएको इन्कारी बयानबाट मात्र निज निर्दोष रहेको मान्न मिलेन । उल्लिखित अवस्थामा प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गरी सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको फैसला मनासिबै देखिने ।

प्रतिवादी अध्ययनरत विद्यालयबाट प्राप्त भएको पत्रअनुसार सो विद्यालयको रेकर्डमा निजको जन्म मिति २०५१।१।१५ रहेको भन्ने उल्लेख भएको र मिसिल संलग्न एस.एल.सी. परीक्षाको प्रवेशपत्रको फोटोकपीमा निजको जन्ममिति मिति २०५१।१।१५ नै रहेको भन्ने

जनिएको देखिन्छ । विद्यालयमा स्वभाविक रूपमा रेकर्ड रहेका उक्त जन्म मितिलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था छैन । वारदात भएको मिति २०६८।११।१८ मा प्रतिवादीको उमेर १६ वर्ष पूरा भई सकेको देखिएकाले बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ११(३) बमोजिमको सुविधा यी प्रतिवादीले पाउने अवस्था रहेन । यस अवस्थामा उक्त ऐनको सुविधा प्रतिवादीले नपाउने भनी पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलासमेत मनासिब देखिने ।

तसर्थ जबरजस्ती करणी महलको १ नं.को कसुर अपराधमा सोही महलको ३(२) नं. बमोजिम प्रतिवादी कविन्द्र सिंह धामीलाई कैद वर्ष ८ (आठ) सजाय गरी सोही महलको १० नं. बमोजिम पीडितलाई रु.१०,०००।- (दश हजार) क्षतिपूर्ति भराइदिने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको मिति २०७०।११।१३ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: विश्वनाथ भट्टराई

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७२ साल मङ्सिर १८ गते रोज ६ शुभम् ।

४

स.प्र.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय, ०७१-WO-०२६५, परमादेश, घुमलाल सोनाहासमेत वि. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समेत

निवेदक सोनाहा समुदायको मुख्य पेसा खोलामा सुन खोज्ने भनिएकोमा सुन चाल्ने कार्य पनि एउटा परम्परागत विशिष्ट पेसा भएको देखिन आउँछ । त्यसमा पनि कुनै न कुनै सीप र ज्ञान जोडिएको हुन्छ । यस्तो ज्ञान एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सार्दै जाने भएको सन्दर्भमा अल्पसंख्यक रूपमा रहेको यस्ता परम्परागत विशिष्ट पेसा भएका जाति जनजातिको संरक्षण राज्यको तर्फबाट हुनै पर्ने देखिन्छ, अन्यथा यो जातिसँगसँगै परम्परागत ज्ञान र सीप पनि लोप हुने सम्भावना रहन्छ । यस्तो प्रकारका जाति लोप भइहालेमा त्यही जातिको पुनः स्थापना असम्भव हुन्छ र त्यस्तो जातिले परम्परागत रूपमा अपनाएको विशिष्ट ज्ञानको परम्पराको एउटा प्रणाली नै समाप्त हुन जाने ।

निवेदक सोहाना जाति नेपालको सीमित क्षेत्रमा रहेका अल्पसंख्यक समुदायभित्र रहेको देखिएकाले

यो समुदायले आफ्नो हकहितको पहिचान गरी आफैं संरक्षण गर्नसक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । यस्तो जाति र समुदायको पहिचानलाई संरक्षण गर्नु, निजहरूको सामाजिक, साँस्कृतिक तथा आर्थिक विकासको उत्थान गर्नु तथा निजहरूलाई अन्य समानस्तरका आदिवासी जनजातिले प्राप्त गर्ने लाभका अवसरहरू प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउने ।

वस्तुतः आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनको दफा २(क) सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा सोही ऐनको दफा २५ बमोजिम नेपाल सरकारले परिषद्को सिफारिसमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी हेरफेर र थपघट गर्नसक्ने अधिकार रहेको र नेपाल सरकारले नै आदिवासी / जनजातिको सूची परिमार्जन सम्बन्धमा गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले सोनाहा जातिलाई लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको जातिको वर्गीकरणमा राखी सो जातिलाई सूचीकरण गर्नुपर्ने भनी सिफारिससमेत गरेको अवस्थामा सो सिफारिसबमोजिम सूचीकरण नगरेको अवस्थालाई कानूनबमोजिम आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको भन्न मिल्ने नदेखिने ।

तसर्थ लोपोन्मुख अवस्था रहेका सोनाहा समुदायलाई अब अविलम्ब जो चाहिने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अनुसूचीमा छुट भएको जातिको रूपमा समावेश गरी आदिवासी / जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा २ क सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा सूचीकरण गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को नाममा परमादेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: विश्वनाथ भट्टराई

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७२ साल मङ्सिर १६ गते रोज ४ शुभम् ।

५

स.प्र.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र, ०६७-WO-०५७६, उत्प्रेषण, मोहनकुमार खड्कासमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत

व्यक्तिलाई जीवनको अधिकार रहन्छ । जीवनको अधिकारको संरक्षण कानूनद्वारा गरिने एवम् स्वेच्छाचारी रूपले कसैको पनि जीवनको अधिकारको हरण हुन सक्दैन । जीवनको अधिकारलाई व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा नागरिक तथा राजनीतिक

अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा ६ ले किटान गरिएको छ । मानव अधिकारको चर्चा गर्दा मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अर्थात् जीवनको अधिकार अन्य अधिकारभन्दा उपल्लोकोटीमा पर्दछ । जस्तै संकट वा विपत् आइपरेको अवस्थामा समेत नागरिकको जीवनको अधिकार अपहरीत वा कुण्ठित हुन नसक्ने । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका दुई प्रणालीभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून पर्दछन् । यी दुवै एक अर्काका परिपूरक हुन् । मानव अधिकार कानून द्वन्द्व र शान्ति जुनसुकै अवस्थामा पनि लागू हुन्छ भने मानवीय कानून युद्धको समयमा लागू हुन्छ । तर यी दुवैको उद्देश्य मानव मर्यादाको रक्षा वा संरक्षण गर्नु नै हो । मानव अधिकार मानिस मात्रले प्राप्त गरेका नैसर्गिक, अहरणीय र अभेद्य अधिकार हुन् । यी अधिकारहरूको कुनै पनि बहानामा अतिक्रमण गर्ने वा उल्लङ्घन गर्ने छुट राज्य वा अन्य कुनै निकाय वा व्यक्ति कसैलाई पनि रहेको नहुने । कतिपय मानव अधिकारहरू राज्यमा सङ्कटकालीन अवस्था वा युद्धको अवस्था आई परेका बेलामा समेत अनतिक्रम्य भई संरक्षित रहनुपर्दछ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनका दस्तावेजमा स्वीकार गरिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले पक्ष राष्ट्रउपर दायित्व तोकेको देखिन्छ भने मानवीय कानून द्वन्द्वरत सबैपक्षलाई समानरूपमा लागू हुन्छ । उक्त कानूनहरूले मुख्यतः मानवता विरुद्धको अपराध, आम नरसंहार, जाति हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने, मानव बेचबिखन र बलात्कार, क्रूर अमानवीय व्यवहार, यातना र गैरकानूनी हत्या जस्ता अपराधहरूलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाको रूपमा लिएको पाइने ।

मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले मानव अधिकारको सूची तय गरी तीमध्ये के कस्ता अधिकारहरू युद्ध वा द्वन्द्व वा संकटकालको समयमा समेत अहरणीय हुने वा हस्तक्षेप गर्न नहुने भई संरक्षित गरिनु पर्छ भन्ने कुराको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनले सशस्त्र द्वन्द्व वा युद्धको समयमा युद्धमा सामेल नभएका नागरिक वा व्यक्तिहरू एवम् युद्धरत पक्षसमेतको मानव अधिकारको संरक्षणका लागि युद्धरत पक्ष एवम् सरकारी पक्षबाट

प्रयोग र पालना गर्नुपर्ने विषयको बारेमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । विश्वव्यापीकरण र भूमण्डलीकरणले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानून र मानवीय कानूनको उल्लङ्घनका विषयलाई कुनै एउटामात्र मुलुकको चासोको विषयको रूपमा सीमित हुन नदिई विश्व जगतकै साझा सरोकार, चासोको विषय भएको हुँदा यस्ता विषयहरू न्यायको दायराभित्र पर्ने हुन्छ । मानव अधिकारको उल्लङ्घन एवम् मानवता विरुद्धको अपराध गर्ने कसुरदारलाई फौजदारी कानूनका स्थापित मूल्य र मान्यताअनुरूप फौजदारी दायित्व बहन गराउनु आवश्यक हुने ।

नेपालले जातिहत्या अपराधको रोकथाम र सजायसम्बन्धी महासन्धि, १९४८ आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६, यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धको महासन्धि, १९८४, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलगायतका अन्य धेरै महासन्धिहरूको अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका व्यवस्थाहरू नेपाल कानूनसरह लागू हुने व्यवस्था नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा भएको हुँदा त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका अपराधहरूको अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउने, पीडकलाई अभियोजन गरी न्यायको परिधिभित्र ल्याउने र पीडितलाई परिपूरण गर्ने दायित्व राज्यको हुने ।

वस्तुतः गम्भीर मानव अधिकारसम्बन्धी अपराध र अन्य गलत कार्यहरूलाई एकै ठाउँमा राख्न सकिदैन । गैरन्यायिक रूपमा व्यक्ति हत्या गर्ने कार्य जोसुकैले गरेको भए पनि आपत्तिजनक हुन्छ र त्यसलाई न्याय निरूपणको प्रक्रियाबाट नै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्काल घटित अपराधहरूका सम्बन्धमा तत्कालको परिस्थितिले अनुसन्धान हुन नसकेको भए पनि फौजदारी कानूनले उन्मुक्ति दिएको वा समर्पण गरेको मान्न सकिदैन । द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वसँग राजनीतिक रूपले सम्बद्ध भएको घटना र आपराधिक रूपले गरेको कसुरको कार्यलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न नमिल्ने । द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रहेको देखिएमा मात्रै फौजदारी कानूनबाहेक

वा संक्रमणकालीन न्यायका अन्य उपायबाट सम्बोधन गर्न मिल्ने हो, विशुद्ध अपराधिक घटनाहरूलाई होइन । द्वन्द्वकालमा भएको विशुद्ध कसुरजन्य कार्यलाई द्वन्द्वको क्रममा भएको घटना भनी उन्मुक्ति दिन मिल्दैन त्यसलाई प्रचलित फौजदारी कानूनले सम्बोधन गर्नुपर्ने ।

द्वन्द्वकालमा घटित मानवता विरुद्धकै गम्भीर कसुरमा प्रचलित कानून र स्थापित न्यायिक मूल्य मान्यताका आधारमा पीडित पक्षले न्यायको अनुभूति गर्ने गरी अनुसन्धान, अभियोजन एवम् न्यायिक कारबाही गरिएन भने समाजमा दिगो शान्ति कायम हुन सक्दैन । पीडितले भोग्नु परेका सबै प्रकारका आहतहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याउन पीडितले रोजेको न्यायप्रणाली मार्फत न्याय पाउने अवसरको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ भने आरोपित पक्षले पनि स्वच्छ सुनुवाइको माध्यमबाट स्वतन्त्र र सक्षम न्यायिक निकायबाट आफू विरुद्धका आरोपहरूको खण्डन गर्ने र स्वच्छ सुनुवाइद्वारा न्याय प्राप्त गर्ने अवसर पाउनु पर्ने । न्यायको सुनिश्चितताका लागि द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन एवम् मानवता विरुद्धका घटनाहरूलाई सामान्य फौजदारी न्याय प्रणालीको दायराभित्र ल्याउनुलाई कानूनसम्मत मान्नुपर्ने ।

व्यक्ति हत्या जस्तो गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी मुद्दाको प्रश्न मानव अधिकारसँग सीधा सम्बन्धित हुन्छ । द्वन्द्वकालका घटित घटनासम्बन्धी मुद्दामा फौजदारी न्यायको मार्ग प्रशस्त गर्नु हुँदैन भन्नुको अर्थ फौजदारी न्यायले प्रतिवादी वा अन्य पक्षलाई न्याय गर्नसक्ने सम्भावना वा त्यस्तो पद्धतिको क्षमतामा नै अविश्वास गरेको भन्ने हुन आउँछ । त्यस्तो परिकल्पनासम्म गर्नु न्याय प्रणालीलाई नै घातक र चुनौतीपूर्ण हुन्छ । फौजदारी कानून निष्क्रिय हुने र मेलमिलापको प्रक्रिया प्रशस्त हुने कुरा वैध कानूनले स्वीकार नगरेसम्म मान्न नसकिने । मुद्दामा फौजदारी न्याय निष्पक्ष र स्वतन्त्र रहनु पर्ने आवश्यकता रहन्छ । फौजदारी न्यायको प्रक्रियामा प्रतिवादीको हकको पूरा सम्मान गर्नुपर्ने गुञ्जायस पनि रहन्छ । निर्दोषताको अनुमानको सिद्धान्त नै यसको महत्वपूर्ण आधार हो । फौजदारी न्यायको प्रक्रिया स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी रहेमा न्याय निरूपण सही रूपमा हुनसक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । सो अन्तर्गत निर्दोषले

सफाई पाउने र कसुरदारले दण्ड पाउने तथा पीडितले राहत र सुरक्षाको अनुभूति गर्ने कुरा अन्तर्निहित रहने ।

कुनै पनि व्यक्तिको गैरन्यायिक रूपमा हत्या हुनुलाई राजनीतिक घटना मान्न मिल्दैन । यस्तो प्रकारको हत्याको कसुर जुनसुकै कालखण्ड र समयमा भए पनि पीडकलाई सजाय गर्नु र पीडितलाई राहत दिई समाजमा शान्ति सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनु फौजदारी न्याय प्रणालीको उद्देश्य हो । मानवता विरुद्ध हुने जघन्य अपराधमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारबाही गर्नेलगायतका कार्य सम्पादन गर्न नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली कहिल्यै निष्क्रिय नभई सधैं सक्रिय रहने हुन्छ । तसर्थ शसस्त्र द्वन्द्वको समयमा घटेका गैरन्यायिक हत्यासँग सम्बन्धित कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण नियमित फौजदारी न्यायिक संयन्त्रबाट हुनसक्ने ।

द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरूको विधिसम्मत र तर्कसङ्गत ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरामा कसैको विमति रहन सक्दैन । सभ्य समाजमा प्रत्येक व्यक्तिको न्यायको हक र आकांक्षालाई नै परित्याग गर्ने वा गराउने कुरा न्यायपूर्ण हुन सक्दैन । पीडित वा सरोकारवालाको समन्वयमा तिनीहरूको आफ्नो हक वा सरोकारको विषयमा उनीहरूको सहमतिमा समुचित विकल्पद्वारा सम्बोधन गरी विवादको टुङ्गो लगाउने एउटा पक्ष हुनसक्छ । तर पीडितको मागमा फौजदारी कानूनको प्रक्रियाअन्तर्गत मुद्दा दायर भएको अवस्थामा त्यसको विधिसम्मत ढङ्गले सम्बोधन गरिदिनुपर्ने । मुद्दा चल्दा चल्दैको बीचमा न्याय निरूपणको प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी मेलमिलाप वा अन्य कुनै नाममा दिशान्तर गर्न मनासिब हुँदैन । द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा अदालतमा पर्न बाँकी मुद्दाको हकमा अवस्थाअनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनबमोजिमको प्रयोग हुनसक्ने कुरा एउटा पक्ष हो । तर सो ऐन आउनु अघि नै प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारक्षेत्र निहित रहेको अदालतमा दर्ता भइसकेको मुद्दाका हकमा फौजदारी न्याय प्रशासन मुलतबी गर्ने सोच राख्न नसकिने ।

संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारको प्रयोग गरी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, ओखलढुङ्गाबाट अभियोगपत्र तयार भई सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र रहेको निकाय ओखलढुङ्गा जिल्ला

अदालतमा मुद्दा दायर भएको कार्य गैरकानूनी नभई कानूनसम्मत नै देखिन्छ। आफ्नो अधिकार क्षेत्रान्तर्गत दायर हुन आएको मुद्दाको न्यायिक निरूपणका लागि फरार रहेका प्रतिवादीहरूलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गरी उक्त मुद्दामा प्रतिवादी रहेका निवेदकहरू समेतका नाममा वारेन्टसहितको ७० दिने म्यादीपूर्जी जारी गरेको ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतको मिति २०६७।३।१८ को आदेशमा समेत कुनै कानूनी त्रुटि रहेको नदेखिने।

निवेदकहरूले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोगपत्र ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतमा दायर भएको कार्य तथा अदालतबाट निवेदकहरूका नाममा वारेन्टसहितको ७० दिने म्यादीपूर्जी जारी गर्नेलगायतको काम कारबाही कानूनसम्मत रहेको र उक्त काम कारवाहीबाट निवेदकहरूको संविधान प्रदत्त मौलिक हक एवम् कानूनी अधिकारमा आघात पुगेको देखिँदैन। कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायबाट कानूनसम्मत रूपमा भएका काम कारवाहीहरू बदर गर्नु औचित्यपूर्ण नहुने।

कानूनी रूपमा मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र रहेको अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका पक्षहरू र प्रतिवादीलगायतले स्वतन्त्र रूपमा मुद्दामा पैरवी एवम् साक्षी प्रमाणको परीक्षणमा सहभागिता राखी सत्य तथ्यको उजागर गर्न सकिने हुन्छ। मुद्दाको सुनुवाइमा सम्बन्धित पक्षको न्यायपूर्ण सहभागिताबाट न्यायिक प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन जरूरी हुन्छ। तर यो वा त्यो कारण देखाएर फौजदारी न्याय प्रणालीकै समुच्चा विकल्प खोज्न पर्ने वा गर्ने प्रवृत्ति राख्नु न्याय तथा कानूनसम्मत हुँदैन। न्यायिक प्रणाली प्रति नै मनोगत शङ्का मात्र व्यक्त गरी न्यायिक प्रक्रियामा असहयोग जारी रहेमा त्यसबाट आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्ध हुन नसक्ने मनोवैज्ञानिक सोचमा रहेको भन्ने अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो सोच र प्रवृत्तिलाई कुनै हिसाबले पनि सहयोग गर्न नसकिने।

कुनै आरोपको सत्यासत्यको निरूपण गर्ने प्रक्रिया नै न्यायिक प्रक्रिया हो। कसुर गरेको वा नगरेको जे कुरा हो सोको जिकिर गर्न सम्बन्धित पक्ष स्वतन्त्र रहन्छ र आफ्नो जो भएको सबुद प्रमाण पेस गरी र विपक्षीको प्रमाणको परीक्षण गरी गराई आवश्यक जिरह गरेरसमेत सफाई लिन सक्ने संवैधानिक र

कानूनी प्रत्याभूति प्रतिवादी बनाएको व्यक्तिसमक्ष मौजुद रहन्छन्। अदालतबाट स्वतन्त्र रूपमा कानूनी परीक्षणको माध्यमबाट कसुर गरे नगरेको निर्णय हुने पद्धति हुनाले पूर्वाग्रहको लेस पनि परिकल्पना गर्न नसकिने। सत्यतथ्यको परीक्षण गर्ने न्यायिक प्रक्रियालाई प्रतिवादीसमेतले अवसरको रूपमा ग्रहण गरी उपयोग गर्नुपर्नेमा प्रक्रियाकै विकल्प खोज्ने, पन्छाउने वा प्रतिस्थापन गर्न खोज्ने गर्दा त्यस्तो मनोदशाले सहयोग नगर्ने कुरा मननीय छ। न्यायिक प्रक्रियाका सम्पूर्ण चरणहरू र फौजदारी न्यायमा प्रतिवादीलाई प्राप्त सम्पूर्ण अधिकारहरूको उपभोग गर्ने अवसर बाँकी छँदै र सो सिलसिलामा आरोपबाट सफाई पाउँन सक्ने अवस्था बाँकी हुँदाहुँदै अघि नै दर्ता भई चलिरहेको मुद्दाको कारबाही नै रोकी पाउँन माग गर्नु कानूनसम्मत र विवेकशीलसमेत देखिन नआउने।

तसर्थ, अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा सोको प्रक्रियालाई अवरोद्ध गर्न नसकिने र कानूनसम्मत रूपमा दायर हुन आएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार प्रतिवादीका नाममा वारेन्टसहितको म्यादी पुर्जी जारी गर्न ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६७।३।१८ को आदेश एवम् सोबमोजिमको काम कारवाहीमा कुनै कानूनी त्रुटि नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ। रिट निवेदन नै खारेज भएको हुँदा यस अदालतबाट मिति २०६७।१०।१४ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत स्वतः निष्क्रिय हुने।

इजलास अधिकृत: इन्दिरा शर्मा

इति संवत् २०७२ साल चैत २ गते रोज ३ शुभम्।

६

स.प्र.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री जगदीश शर्मा पौडेल, ०६८-CR-०६२७, जबरजस्ती करणी, प्रेम राई वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी प्रेम राईले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको साबितीलाई जाहेरी दर्खास्त पीडितको कागज, पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनसमेतका कागजातबाट समर्थित भएको पाइन्छ। प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा कसुर गरेको कुरामा इन्कार रहेको देखिए पनि उक्त इन्कारी बयानलाई

समर्थन गर्ने मिसिल संलग्न कुनै तथ्ययुक्त प्रमाण रहेको देखिँदैन । उल्लिखित अवस्थाको पृष्ठभूमिमा प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर्‍याएको सुरु र पुनरावेदन अदालतको फैसला मनासिबै देखिने ।

तसर्थ उपर्युक्त आधार र कारणसमेतबाट पुनरावेदक प्रतिवादी प्रेम राईलाई कैद वर्ष १० (दश) को सजाय भई र रु. २०,०००।- (बीस हजार) क्षतिपूर्ति प्रतिवादीबाट पीडितलाई भराइदिने ठहर्‍याई सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।१०।१८ मा भएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६७।११।२५ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: विश्वनाथ भट्टराई

कम्प्युटर: अमिररत्न महर्जन

इति संवत् २०७२ साल फागुन २ गते रोज १ शुभम् ।

७

स.प्र.न्या.श्री सुशीला कार्की र मा.न्या.श्री जगदीश शर्मा पौडेल, ०७२-CR-०९४९, भ्रष्टाचार, नेपाल सरकार वि. बिल्डु मण्डलसमेत

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनुषाले शिक्षक नियुक्तिदेखि सरुवालगायत अन्य विषयमा समेत समय समयमा उक्त विद्यालयलाई सम्बोधन गरी विभिन्न पत्रहरू पठाएको मिसिलबाट देखिन्छ । यसरी विद्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त गरेको र स्थलगत अनुगमनबाट समेत विद्यालय गुठीको जग्गामा छाप्रोमा रहेको भन्ने देखिएकाले अभियोग दाबीमा उल्लेख भए जस्तो विवादित विद्यालयको अस्तित्व नै नरहेको भन्ने आरोप दाबी पुष्टि हुनसक्ने अवस्था नदेखिने ।

रामजानकी रा.प्रा.वि. सरस्वतीनगर जनकपुर-४ धनुषाको नाममा रहेको बैंक खातामा विभिन्न समयमा विभिन्न शीर्षकमा गरी जम्मा रु. ८,७७,२३६।- निकास भएकामा उक्त विद्यालयमा खर्च गरेको रकम सरकारको नीतिगत कार्यमा उपयोग नभएको तथा नियमित रूपमा खर्च भएको भन्ने प्रमाण कागजातबाट देखाउन नसकेको कारण विभागीय स्तरबाट बेरुजु कायम गरी बेरुजु रकम तिर्न बुझाउन भनी पत्राचार गरेको देखिन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनुषाको निर्देशनबमोजिम सो विद्यालयका तर्फबाट उक्त बेरुजु कायम भएको सम्पूर्ण रकम जम्मा रु. ८,६५,९५०।-

राजस्व खातामा दाखिला भएको र सो विद्यालयको खातामा रु. ११,२८६।- बाँकी देखिएको त्यसैगरी जानकी गुरुकुल जनकपुर-४, धनुषाको नाममा जम्मा रु. १,३९,७३४।- निकास भएकामा बेरुजु कायम भएको रकम विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विल्डु मण्डलले विभिन्न भौचरमार्फत रु. १,३४,९६६।- राजस्व खातामा बेरुजु दाखिला भएको र सो विद्यालयको खातामा रु. ४,७६८।- वक्यौता रहेकोले सो वक्यौता रकमसमेत रोक्का राखिएको र अब उक्त विद्यालयहरूबाट कुनै किसिमको रकम दाखिला गर्न बाँकी नरहेको भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनुषाको च.नं. ४२६६ मिति २०७२।३।१६ को पत्रबाट उल्लेख भएको देखिँदा उक्त विद्यालयहरूका नाममा निकास भएको रकममध्ये बेरुजु कायम भएको सम्पूर्ण रकम विद्यालयका तर्फबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रतिवादी विल्डु मण्डलले बैंक दाखिला गरिसकेको र केही रकम विद्यालयहरूकै खातामा रहेको र उक्त खातामा रहेको रकमसमेत रोक्का राखिएको भन्ने देखिएकाले उक्त रकम हिनामिना भएको देखिन नआउने ।

भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित हुन सरकारी सम्पत्ति बदनियत तरिकाले दूषित मनसायबाट खर्च गरी हानी नोक्सानी पुर्‍याउने नियत र यसबाट आफूले लिनु खानु गरेको भन्ने प्रस्ट रूपमा देखिनु पर्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा दाबीको रकम सरकारको राजस्व खातामा विद्यालयको नामबाट दाखिलासमेत गरिसकेको देखिँदा भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित हुनसक्ने अवस्था नदेखिने ।

अतः उल्लिखित तथ्य एवम् आधारमा उक्त रामजानकी प्राथमिक विद्यालय जनकपुर ४ धनुषा र जानकी गुरुकुल प्रा.वि. जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालन भएको देखिएको र विद्यालयका नाममा निकास भएको रकम खर्च गरी सोको लेखापरीक्षण भई अनियमित देखिएको रकम राजस्वमा दाखिलासमेत भइसकेको भन्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनुषाको च.नं. ४२६६ मिति २०७२।३।१६ को पत्रबाट देखिएकाले विद्यालय सञ्चालन नै नगरी प्रतिवादीहरूले रकम हिनामिना गरेको भन्ने आरोपदाबी प्रमाणित हुन नसकेको हुँदा प्रतिवादीहरू विल्डु मण्डल, आनन्दकुमार मण्डल, शंकरबहादुर गौतम, उपेन्द्र मण्डल, राकेश श्रीवास्तव, लालबाबु मिश्र र प्रल्हाद

भुजेलले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई विशेष अदालत, काठमाडौँबाट मिति २०७२।३।२० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: दुर्गाप्रसाद खनाल

कम्प्युटर: अमिररत्न महर्जन

इति संवत् २०७३ साल मङ्सिर १९ गते रोज १ शुभम् ।

८

स.प्र.न्या.श्री सुशीला कार्की र मा.न्या.श्री जगदीश शर्मा पौडेल, ०७२-RC-०१३९, कर्तव्य ज्यान (साधक), नेपाल सरकार वि. शिवबहादुर अधिकारी

प्रतिवादी शिवबहादुर अधिकारी सुरु देखिनै फरार भई आफूउपरको अभियोगलाई खण्डन नगरेको अवस्थामा निजको हकमा मुलतबी रहेको र प्रतिवादीमध्येकी शिवकुमारी कुँवर योगीलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४) नं. अनुसार जन्मकैदको सजाय हुने र अन्य प्रतिवादी सुशीला कुँवर र जंगबहादुर परियारले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर गरी सुरु तनहुँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।७।२१ मा भएको फैसला पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०६६।३।१० मा र सर्वोच्च अदालतबाट २०६७।९।१४ मा सदर हुने ठहरी फैसला भएकोसमेतबाट निलबहादुर अधिकारीको मृत्यु कर्तव्यबाट भएको तथ्यमा विवाद नदेखिने ।

मृतकको टाउकोमा चोट लागेको तथ्य शवपरीक्षण प्रतिवेदनबाट र सह प्रतिवादी शिवकुमारीको कथनबाट समेत यी प्रतिवादी शिवबहादुरले मृतकलाई टाउको, मुख र छातीमा हानेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न कागज प्रमाण हेर्दा यी प्रतिवादीउपरको किटानी जाहेरी, सहप्रतिवादीहरूको बयान घटनाको प्रत्यक्षदर्शी सन्तोष कुँवरको मौकाको कागज, शवपरीक्षण प्रतिवेदन र प्रतिवादी शिवकुमारीलाई ज्यान मार्ने वचन दिएको भन्ने कसुरमा ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहर भएको अवस्थामा यी प्रतिवादीको कुटपिटबाट निलबहादुरको मृत्यु भएको देखिँदा निज प्रतिवादी शिवबहादुर अधिकारीलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. को कसुरमा ऐ. महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहर्‍याई भएको सुरु तनहुँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला साधकको रोहमा

सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पोखराबाट भएको फैसला मनासिब नै देखिन आउने ।

अतः विवेचित तथ्य, आधार र प्रमाणबाट प्रतिवादी शिवबहादुर अधिकारीले निलबहादुर अधिकारीलाई कर्तव्य गरी मारेको पुष्टि भएकाले निजलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. को कसुरमा १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहर्‍याई सुरु तनहुँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०७२।४।३१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा साधक सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: दुर्गाप्रसाद खनाल

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७३ साल मङ्सिर २२ गते रोज ४ शुभम् ।

९

स.प्र.न्या.श्री सुशीला कार्की र मा.न्या.श्री जगदीश शर्मा पौडेल, ०७३-RC-००५०, कर्तव्य ज्यान (साधक), नेपाल सरकार वि. दीपक सहनीसमेत

प्रतिवादीमध्येका दीपक सहनी अनुसन्धानको क्रममा फरार रहेको र अदालतमा उपस्थित भई वारदातमा आफ्नो संलग्नता नरहेको, नवल सहनीसँग पैसाको लेनदेन रहेकोले सोही विषयमा आफूलाई झुठ्ठा उजुरी दिएको हुनसक्छ भनी बयान गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीमध्येकी प्रमिलादेवी सहनीले आफूहरूका बीचमा अवैध सम्बन्ध रहेको कुरा श्रीमान् र घरका मानिसले थाहा पाएकोले निज दीपक सहनीलाई मारौं भनी भन्दा निजले र आफूले कर्तव्य गरी पति नवल सहनीलाई मारेको हो भनी बयान गरेको पाइन्छ । प्रतिवादीले आफूसमेत साबित भई अन्य अभियुक्तलाई पोल गरी गरेको बयानलाई अन्यथा मान्नु पर्ने अवस्था नरहेको र निजको सो बयान मिसिल संलग्न अन्य तथ्य तथा प्रमाणले सिलसिलेवार रूपमा पुष्टि गरेको देखिएकाले प्रतिवादी दीपक सहनीले आफू निर्दोष रहेको भनी गरेको बयान समर्थित हुनसक्ने अवस्था नदेखिने ।

प्रतिवादी प्रमिलादेवीले गरेको बयान बेहोरालाई समर्थन हुने गरी निजहरूको गलत सम्बन्ध भएको कारणबाट आफ्नो छोरालाई सुतेको ठाउँमा डोरीले र गम्छाले बाँधी, त्यसपछि डोरीले बाँधी कर्तव्य गरी मारेका हुन भनी जाहेरवाला फुलकुमारी मलाहिनले

बकपत्र गरेको तथा यी प्रतिवादी प्रमिलादेवी स्वयम्ले आफ्नो संलग्नतामा पति नवल सहनीलाई कर्तव्य गरी मारेको तथ्य स्वीकार गरेको देखिएको र उक्त तथ्य अन्य प्रमाणहरूबाट समर्थित भइरहेको अवस्थामा प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहर गरेको सुरु पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला प्रतिवादी प्रमिलादेवी मलाहीनको हकमा साधकको रोहमा र दीपक सहनीको हकमा पुनरावेदनको रोहमा सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट भएको फैसला अन्यथा गर्नुपर्ने देखिन नआउने।

अतः विवेचित तथ्य, आधार र प्रमाणबाट प्रतिवादीहरू प्रमिलादेवी मलाहीन र दिपा भन्ने दीपक सहनीले एक आपसमा मिलेमतो गरी नवल सहनीलाई कर्तव्य गरी मारेको पुष्टि भएकाले निजहरूलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं.को कसुरमा १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्‍याई सुरु पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०७२।१।२१ र २०७२।१।१२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा साधक सदर हुने।

इजलास अधिकृत: दुर्गाप्रसाद खनाल

कम्प्युटर: रामशरण तिमिल्सिना

इति संवत् २०७३ साल मङ्सिर २२ गते रोज ४ शुभम्।

१०

स.प्र.न्या.श्री सुशीला कार्की र मा.न्या.श्री जगदीश शर्मा पौडेल, ०७१-CR-०१२६, अप्राकृतिक मैथुन, संदिप लुहार वि. नेपाल सरकार

पुनरावेदक / प्रतिवादी संदीप लुहारले अनुसन्धान र अदालतमा कसुर स्वीकार गरी बयान गरेको देखिएको र निज प्रतिवादीको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा निजको कट्टुमा वीर्यको दाग भएको देखिएबाट अप्राकृतिक मैथुन गरी वीर्यसमेत स्खलित भएको कुरामा विवाद देखिँदैन। त्यसैगरी जाहेरवाली शारदा सुनारले प्रत्यक्षदर्शी पार्वती सुनारले वारदातको सन्दर्भमा गराएको जानकारीअनुसार मौकामा दिएको किटानी जाहेरी र अदालतमा भएको निजको बकपत्र पीडित आर कुमारको मौकाको कागज तथा अदालतमा भएको बकपत्रलगायतका मिसिल संलग्न प्रमाण कागजसमेतका

आधारमा पुनरावेदक / प्रतिवादी संदीप लुहारले आरोपित कसुर गरेको पुष्टि भइरहेको देखिएको हुँदा कसुर प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गर्ने गरी भएको सुरु फैसला सदर हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला बदर गरी अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने पुनरावेदक / प्रतिवादी संदीप लुहारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

अतः उल्लिखित तथ्य एवम् आधार प्रमाणबाट प्रतिवादी संदीप लुहारलाई मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको ९क. नं.अनुसार ११ वर्ष कैदको सजाय हुने र निजबाट पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापत रु. १०,०००।- (दश हजार) समेत भराइदिने ठहर्‍याई सुरु कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट मिति २०७०।१२।१२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: दुर्गाप्रसाद खनाल

कम्प्युटर: अमिररत्न महर्जन

इति संवत् २०७३ साल मङ्सिर २२ गते रोज ४ शुभम्।

११

स.प्र.न्या.श्री सुशीला कार्की र मा.न्या.श्री जगदीश शर्मा पौडेल, ०७३-CR-००६१, भ्रष्टाचार (रकम हिनामिना), नेपाल सरकार वि. रेणुका नवीनसमेत

सामुदायिक प्राथमिक विद्यालय जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सर्लाहीको च.नं.६७५ मिति २०६५।६।१५ को पत्रानुसार कक्षा १ को अनुमति प्राप्त गरी २०६५ देखि सञ्चालन भएको र क्रमशः कक्षा ३ सम्मको अनुमति लिई सञ्चालन भएको देखिन्छ। सो विद्यालय सञ्चालन भए नभएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न खटिएको समितिले उक्त विद्यालय मन्दिर परिसरमा सरेको, विद्यार्थी संख्या न्यून भएको भन्ने बेहोराको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पेस गरेको देखिन्छ। प्रतिवेदन दिने अनुसन्धान टोलीले विद्यालय मन्दिर परिसरमा सरेको र विद्यार्थी संख्या न्यून रहेको भनी उल्लेख गरेको देखिँदा उक्त विद्यालय मन्दिर परिसरमा भएपनि सञ्चालन भएको तथा न्यून संख्यामा भएपनि विद्यार्थी रहेको भन्ने देखिन्छ। यसरी विद्यालय मन्दिर परिसरमा सरेको र विद्यार्थी संख्या न्यून रहेको भन्ने प्रतिवेदन पेस भएको देखिएको र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त गरी क्रमशः कक्षा थप गर्दै गएको देखिँदा सो विद्यालय सञ्चालन नै नभएको भन्ने

सकिने अवस्था नदेखिने ।

विद्यालयले अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा विभिन्न आ.व. हरूमा विद्यालयका नाममा विभिन्न शीर्षकमा रकम निकास भई खर्च भएको र सोको लेखा परीक्षणसमेत भएको र लेखा परीक्षण हुँदा खर्च भएको रकममध्ये रु. ३३,६३०।- बेरुजु देखिएकोले सो बेरुजु रकम दाखिला भएको भन्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सर्लाहीको मिति २०७२।१२।१९ च.नं. १४०५ को पत्रबाट देखिएको छ । यसरी उक्त विद्यालय नियमानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको देखिएको र सञ्चालनमा रहेको विद्यालयले आफ्नो नाममा निकास भएको रकम खर्च गरी सोको लेखा परीक्षणसमेत गराई अनियमित रूपमा खर्च भई बेरुजु कायम भएको रकम राजस्वमा दाखिलासमेत भइसकेको देखिएकोले यी प्रतिवादीहरूले आरोप दाबीबमोजिम कसुर अपराध गरेको प्रमाणित हुन नसकेकोले प्रतिवादीहरूले आरोप दाबीबाट सफाई पाउने ठहर गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भयो भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

अतः उल्लिखित तथ्य एवम् आधारमा उक्त विद्यालय जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालन भएको देखिएको र विद्यालयका नाममा निकास भएको रकम खर्च गरी सोको लेखापरीक्षण भई अनियमित देखिएको रकम राजस्वमा दाखिलासमेत भइसकेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पत्रबाट देखिएकाले विद्यालय सञ्चालन नै नगरी प्रतिवादीहरूले रकम हिनामिना गरेको भन्ने आरोपदाबी प्रमाणित हुन नसकेको हुँदा प्रतिवादीहरू रेणुका नविन, पुजा कुमारी साह र रामचन्द्र महतोले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई विशेष अदालत, काठमाडौँबाट मिति २०७३।१।२३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: दुर्गाप्रसाद खनाल

कम्प्युटर: रामशरण तिमिल्सिना

इति संवत् २०७३ साल मङ्सिर १९ गते रोज १ शुभम् ।

१२

स.का.मु.प्र.न्या.श्री सुशीला कार्की र मा.न्या.श्री जगदीश शर्मा पौडेल, ०६९-CR-०४३३ र ०६९-

CR-०४११, जबरजस्ती करणी, हर्कबहादुर नेगी वि. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार वि. हर्कबहादुर नेगी

प्रतिवादी हेमन्त भन्ने हर्कबहादुर नेगीको अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष भएको बयान बेहोरा हेर्दा रक्सीको नसामा भएको हुँदा पीडित सुतेको खटियामा गई रक्सीको नसामा एक पटक करणी गरेको हुँ । पीडित रोईकराई चिच्याए पश्चात् निजको फुपू मेरो घनजिक आएको रहेछ । निजले देखि थाहा पाई पीडित निजसँग गएको हो । म घरबाट भागेको हुँ । सोभन्दा पूर्व जबरजस्ती करणी गरेको होइन भनी आरोपित कसुरमा साबित रही बयान गरेको देखिन्छ भने अदालतसमक्ष भएको बयान बेहोरामा मेरो इच्छा विरुद्ध लेखेको कुरा पढेर नसुनाई कुट्ने हुन् कि भन्ने डरले सो बयानमा सही गरेको हो भनी कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ । अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष घटना विवरणको यथार्थ चित्रण हुने गरी बयान गर्नु र अदालतसमक्ष विनाआधार र कारण गरेको ठाडो इन्कारी प्रतिवादीलाई सफाई पाउने आधार बन्न नसक्ने ।

प्रतिवादीकै आमा जयमती नेगीको किटानी जाहेरी रहेको, अनुसन्धान तहकिकात हुँदाका अवस्थामा पीडितको बयान कागज निजका संरक्षकहरूको रोहबरमा हुँदा पीडितलाई प्रतिवादीले पटकपटक करणी गर्दै आएको भनी बयान कागज गरिदिएको साथै बुझिएका अन्य प्रमाणबाट पनि प्रतिवादीले कसुर गरेकै हो भनी देखिन आएको अवस्थामा जाहेरवालालगायतका मानिसहरूले अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दा प्रतिवादीलाई कसुरमा उन्मुक्ति दिने गरी बकपत्र गरे तापनि निजहरूको उपर्युक्त बकपत्रलाई विश्वासिलो मान्न सकिने अवस्था नदेखिएकोले प्रतिवादी हेमन्त भन्ने हर्कबहादुर नेगीले आफ्नो नाबालिग छोरी पीडित ख कुमारीलाई जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि हुन आउने ।

पीडित "ख" कुमारी श्री विष्णुमन्दिर प्राथमिक विद्यालयमा २०६४ देखि २०६७ सालसम्म कक्षा १ देखि ४ कक्षासम्म अध्ययन गरेको विद्यालयको अभिलेखअनुसार निजको जन्ममिति २०५८।१२।२७ भएको उक्त विद्यालयको पत्रबाट देखिन्छ । विद्यालयको जन्ममितिलाई बाल न्याय कार्यविधि नियमावलीले तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । उक्त नियमावलीको नियम १५ मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार

अस्पतालबाट जारी जन्ममतिको प्रमाणपत्र र स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको जन्म दर्ता प्रमाण पत्र नभएको अवस्थामा विद्यालयमा भएको रेकर्डलाई नै आधार मानेर हेर्नुपर्ने हुन आउँछ। पीडितको उल्लिखित अस्पतालबाट जारी भएको प्रमाणपत्र तथा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीबाट जारी भएको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र मिसिल संलग्न रहेको नदेखिँदा स्कूलको रेकर्डलाई नै निजको उमेर निर्धारण गर्ने बलियो प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। उक्त वारदातको मिति २०६७।१२।१२ मा पीडितको उमेर ८ वर्ष ११ महिना १५ दिन मात्र पुगेको विद्यालयको रेकर्डबाट देखिएको छ। पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले विद्यालयको प्रमाण पत्रलाई प्रमाणमा ग्रहण नगरी १० वर्ष पूरा भइसकेको भनी जबरजस्ती करणीको ३(२) नं. बमोजिम सजाय गर्ने गरी गरेको फैसला मिलेको नदेखिने।

अतः माथि विश्लेषण गरिएका आधार, कारण र प्रमाणसमेतबाट पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले प्रतिवादी हर्कबहादुर नेगीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको १ र ३(२) नं. बमोजिम ८ वर्ष कैदको सजाय गर्ने गरेको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई निज प्रतिवादी हेमन्त भन्ने हर्कबहादुर नेगीलाई सोही महलको ३(१) नं. बमोजिम १० वर्ष कैदको सजाय हुने ठहर्छ। साथै ऐन ऐनको दफा १० बमोजिम निज प्रतिवादीबाट पीडितलाई रु. ५०,०००।- बराबर नगद वा सो बराबरको जेथा क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिने ठहर्‍याएको हदसम्म पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको मिति २०६९।३।२७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: रामप्रसाद बस्याल

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७३ साल असार ७ गते रोज ३ शुभम्।

१३

स.का.मु.प्र.न्या.श्री सुशीला कार्की र मा.न्या.श्री जगदीश शर्मा पौडेल, ०७०-CR-०३८४, भ्रष्टाचार, सुरेन्द्रकुमार न्यौपाने वि. नेपाल सरकार

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) पटनाको पत्राङ्क B.S.E.B (S.S.) DS/VER/५१९/०७ दिनांक १९।०७।०७ को पत्रसाथ प्राप्त प्रमाणीकरण विवरणको क्र.सं. ५ मा परीक्षार्थीका नाम सुरेन्द्रकुमार न्यौपाने, कोड/क्रमाङ्क ५२२९/२००३४

वर्ष/सङ्काय १९९४/ वाणिज्य, प्राप्ताङ्क/श्रेणी ५२२ IIInd Div. उल्लेख गरी अभ्युक्ती महलमा “जाली” भन्ने उल्लेख भएको तथा सोही पत्रको तल्लो बेहोरा खण्डमा निज प्रतिवादीको उक्त प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा “प्राप्त अङ्क पत्र मे कुल प्राप्ताङ्क ५२२ IIInd Div., फर्जी हैं, क्योकि समितिके अभिलेखो में छात्रको यहाँ RBH में २३ Fail तथा कुल अङ्क ५०३ Fail है वही प्राप्त अङ्क पत्र में ५२२ अङ्क पत्र भी जाली हैं” भनी लेखिआएको मिसिल संलग्न उक्त प्रमाणीकरण विवरणबाट देखिने।

प्रमाण पत्रको सत्यता सम्बन्धमा विशेष अदालतबाट पुनः मिति २०६९।११।१० मा आदेश भई आदेशबमोजिम यकिन जवाफ पठाउनु भनी पुनः उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमी, भक्तपुरमा लेखी पठाएकोमा सो परिषदको च.नं. १८४ मिति २०६९।१२।२१ को पत्रसाथ निज प्रतिवादीको उक्त प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा उक्त विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटनाको दिनाङ्क १३-१२-२०१२ को पत्रसाथ विशेष अदालतको मिति २०६६।५।२१ को आदेशबमोजिम प्राप्त भएको सत्यापन विवरण नै पुनः प्राप्त भई मिसिल सामेल रहेको देखिन्छ। यसरी पुनरावेदक प्रतिवादीको उक्त प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा अभिलेख राख्ने सम्बन्धित निकायबाट नै पटक/पटक जाली “Fail” भनी लेखिआएको बेहोरालाई अन्यथा भनी विश्वास गर्ने आधार नहुँदा निज प्रतिवादीले पेस गरेको उक्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सत्य साँचो बेहोराको रहेछ भन्न नमिल्ने।

पुनरावेदक प्रतिवादीले आफू कार्यरत रहेको कार्यालयमा पेस गरेका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरूका सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भई उक्त प्रमाणपत्रहरूको सत्यता जाँच गर्न नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमी भक्तपुरमार्फत भारतको विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना पठाउँदा आधिकारिकता पुष्टि हुन नसकी झुठ्ठा रहेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भई आएको देखिएकोले त्यस्तो किसिमको प्रमाणपत्रहरू पेस गर्नु नै कसुरजन्य कार्यअन्तर्गत पर्न जाने। बढुवा प्रयोजनका लागि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस नगरेको भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर मनासिब नदेखिनुको अतिरिक्त पेस गरिएका प्रमाणपत्रबाट कुनै

फाइदा वा सुविधा लिएको वा नलिएको भए पनि नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्नु नै भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुन जाने देखिएकोले पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

तसर्थ माथि उल्लिखित तथ्य, प्रमाण र प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तहरू समेतबाट पुनरावेदक प्रतिवादी सुरेन्द्रकुमार न्यौपानेले पेस गरेको Intermediate Level को परीक्षाको प्रमाणपत्र झुट्टा देखिन आएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसुरमा सोही ऐनको दफा २९(२) बमोजिम रु. ५००/- जरिवाना हुने ठहर गरी विशेष अदालत, काठमाडौँबाट मिति २०७०।२।२७ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: दिलीपराज पन्त

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७३ साल जेठ ३१ गते रोज २ शुभम् ।

१४

स.का.मु.प्र.न्या.श्री सुशीला कार्की र मा.न्या.श्री जगदीश शर्मा पौडेल, ०७०-CR-१३३६, ०७०-CR-१४९०, ०७०-CR-१५६४, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, मैना वि.क. वि. नेपाल सरकार, सविना आले वि. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार वि. मैना वि.क.समेत

पीडित भनिएका जाहेरवालीहरूलाई सुनौली नाकाबाट भारततर्फ जाँदै गर्दाको अवस्थामा प्रहरीले सोधपुछसमेत गरी अनुसन्धान कारवाहीको लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको जिम्मा लगाई पठाएको, प्रतिवादी मैना वि.क.अर्का प्रतिवादी बाबुराम वि.क.को एउटै गाउँकी बहिनी नाताकी रहेकी भन्ने देखिन आएको, मैना वि.क. ले नै जाहेरवालीहरूलाई आफूसमेतले साथमा लिई गएको भन्ने नदेखिए पनि प्रतिवादी बाबुराम वि.क. सँग चिनजान गराई दिई बाबुराम वि.क.को साथमा पठाइएको देखिन्छ । प्रतिवादी मैनाले काठमाडौँ लैजान भनी जिम्मा लगाई पठाएका जाहेरवालीहरूलाई बाबुरामले काठमाडौँतर्फ नलगी भैरहवा हुँदै सुनौली नाकाबाट भारततर्फ लाँदै गर्दा प्रहरीले सोधपुछ गरी सुनौली नाकाबाट फर्काइएको अवस्था घटनाक्रमहरूबाट देखिन आएको छ भने जाहेरवालीमध्ये परिवर्तित नाउँ गरेकी उषा थापाले अदालतमा आई बकपत्र गर्ने क्रममा

प्रतिवादी मैनाकोसमेत संलग्नता रहेको भनी उल्लेख गरेको देखिँदा निज मैना वि.क. आरोपित कसुरमा पूर्णतया निर्दोष रहिछन् भनी मान्न मिल्ने नदेखिने ।

प्रतिवादी मेघबहादुर वि.क. ले अनुसन्धानको सिलसिलामा कागज गर्दा तथा अदालतबाट जारी भएको म्यादमा अदालतमा हाजिर हुन आई बयान गर्दा आरोपित कसुरमा आफ्नो कुनै पनि किसिमको संलग्नता नरहेको २०६८।३।१४ मा आफू काठमाडौँमा रहेको भनी कसुरमा पूर्णरूपमा इन्कार गरेको देखियो । पीडितहरूको तत्कालको जाहेरी, प्रमाणित बयान तथा निजहरूले अदालतमा आई गरेको बकपत्रसमेतमा यी प्रतिवादीको कुनै पनि किसिमबाट संलग्नता रहेको भनी लेखाएको देखिन आउँदैन । अन्य प्रतिवादीहरू मैना वि.क. तथा सविना आलेले मौकामा तथा अदालतमा आई बयान गर्दासमेत पोल गरेको अवस्था नदेखिएको र आफ्नो श्रीमती मैनालाई समेत खराब आचरणको व्यक्तिसँग बढी सम्पर्क नराख्नु भनी भनेको भन्नेसमेत उल्लेख गरेकोसमेत देखिँदा आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्‍याएको सुरु तनहुँ जिल्ला अदालत, तथा पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसलालाई अन्यथा परिवर्तन गर्नुपर्ने नदेखिने ।

प्रतिवादीहरू मैना वि.क. र सविना आले मुख्य कसुरदार देखिन नआएको र मुख्य कसुरदार ठहर भएको अवस्थामा मुख्य कसुरदारबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराईदिन न्यायोचित हुने देखिँदा मुख्य कसुरदार नै कायम हुन नसकेका यी प्रतिवादीहरूका हकमा क्षतिपूर्तिको माग दाबी नै भए पनि निजहरूबाट क्षतिपूर्ति भराउन नपर्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसलालाई अन्यथा परिवर्तन गर्नुपर्ने नदेखिँदा क्षतिपूर्तिसमेत यिनै प्रतिवादीहरूबाट भराइपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

अतः माथि विश्लेषण गरिएका आधार कारण र प्रमाणहरू समेतबाट पुनरावेदक प्रतिवादीहरू मैना वि.क. र सविना आलेलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(छ) बमोजिम जनही ८ वर्ष कैद हुने ठहर्‍याई भएको फैसला सो हदसम्म केही उल्टी हुने ठहरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१) (ज) बमोजिम प्रतिवादीहरू मैना वि.क. र सविना

आलेलाई सोही दफाबमोजिम जनही कैद वर्ष ५(पाँच) र रु. २५,०००/- जरिवाना हुने र निजहरूबाट ऐनको दफा १७ बमोजिम क्षतिपूर्ति भराइदिन माग दाबी लिइएको वादी नेपाल सरकारको अभियोग दाबी पुन नसक्ने र प्रतिवादी मेघबहादुर वि.क.ले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७०।१०।१४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: रामप्रसाद बस्याल

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७३ साल असार ७ गते रोज १ शुभम्।

इजलास नं. १

मा.न्या.श्री सुशीला कार्की र मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र, ०६८-WO-०३८७, उत्प्रेषण / परमादेश, काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ८ अवस्थित शान्ति सेवा गृहसमेतको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त ऐ.को अध्यक्ष सावित्री मगर वि. पदममाया भण्डारीसमेत

निवेदक संस्थामा ७०० भन्दा बढी अपाङ्ग तथा कुष्ठरोग प्रमाणित व्यक्तिहरूलाई आश्रय दिई राखेको अवस्थामा आश्रित व्यक्तिहरूको हितार्थ संस्थाबाट निश्चित क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नु स्वाभाविक नै देखिन्छ र यी क्रियाकलापमा प्रभावित व्यक्तिहरू आफैँ संलग्न हुनसक्ने अवस्था नरहेको हुँदा निजहरूका परिवारका सबल व्यक्तिहरूलाई मासिक निश्चित रकम उपलब्ध गराई उक्त कार्य गराएको देखिन्छ। यसरी विपक्षीहरूलाई संस्थाको तर्फबाट आश्रित व्यक्तिहरूको हितको लागि निश्चित काममा लगाइएको र सोबापत केही रकम उपलब्ध गराउँदैमा निवेदक संस्थालाई श्रम ऐन, २०४८ अन्तर्गत प्रतिष्ठानको दायराभित्र राख्नु न्यायोचित नहुने।

वस्तुतः कुनै पनि संस्था प्रतिष्ठानभित्र पर्छ पर्दैन भन्ने निर्णयमा पुग्नुभन्दा पूर्व सम्बन्धित संस्थाको उद्देश्य र कार्यप्रकृतिलाई आधार नबनाई प्रतिष्ठान शब्दको सतही व्याख्या गरी सबै संस्थाहरूलाई एउटै प्रकृतिबाट हेरिनु र मान्यता दिइनु न्यायसङ्गत र व्यावहारिकसमेत

हुने देखिँदैन। निवेदक संस्था दीनदुखी असहायहरूको सेवा र सहयोग गरी सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने पवित्र मनसाय राखी स्थापना भएको अवस्थामा निवेदक संस्थालाई प्रतिष्ठानअन्तर्गतको रहेको मान्न नसकिने।

कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि व्यक्ति कर्मचारी वा कामदारको हैसियतमा कार्यरत रहेको देखिनको लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यस्तो संस्थाले करार वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति दिएको हुनुपर्ने हुन्छ। विपक्षीहरूको हकमा यस्तो कुनै पनि प्रक्रिया पूरा गरिएको देखिँदैन। विपक्षीहरूले आफूहरू निवेदक संस्थामा कर्मचारी वा कामदारको रूपमा नियुक्ति भएको भन्ने कुनै प्रमाण पेश गर्नसकेकोसमेत देखिँदैन। निवेदक संस्थाको मुख्य आयस्रोत भनेको वैदेशिक अनुदान नै देखिन्छ। यसरी निवेदक संस्था वैदेशिक अनुदानको माध्यमबाट असहाय दीनदुखी अनाथ भएर उपेक्षित रहेका व्यक्ति तथा बालबालिकाको संरक्षण हेरचाह निशुल्क औषधी उपचार भएर उपेक्षित रहेका, व्यक्ति तथा बालबालिकाको संरक्षण, हेरचाह, निःशुल्क औषधी, उपचार, पुनर्स्थापना, स्वास्थ्य, शिक्षादीक्षालगायतका सेवामूलक उद्देश्यका साथ स्थापना भएको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिन्छ। यस प्रकृतिको उद्देश्यबाट स्थापित संस्थाले उद्योगको हैसियतबाट स्थापित अन्य संस्थासहरू कर्मचारी वा कामदार राखिएको हो भनी अनुमान गर्नु न्यायोचित र व्यावहारिकसमेत नहुने।

निवेदक संस्थाले कुष्ठरोगी र अन्य अपाङ्ग व्यक्तिहरूलाई खान, बस्न तथा औषधी उपचार गरी सामाजिकरूपरोपकारी कार्यगर्दै आएको सन्दर्भमा निवेदक संस्थामा आश्रित सदस्यका सपाङ्ग सदस्यहरूलाई आफ्ना आश्रित परिवारलाई स्याहारसम्भार तथा हेरचाह गर्नको लागि दाताले आर्थिक सहयोग गरेको अवधिसम्म हेरचाह गरेबापत केही रकम उपलब्ध गराई संस्थामा राख्ने कार्यलाई स्वभाविकै मान्नु पर्ने।

कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिहरूको परिवारमा कुष्ठरोग लागेको व्यक्ति पनि गरिने नकारात्मक व्यवहार र सोचलाई परिवर्तन गरी एकआपसमा घुलमिल गराउने उद्देश्यकासाथ कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिको परिवारलाई संस्थामा आश्रित परिवारको हेरचाहलगायतका कार्य

गरेबापत संस्थाबाट केही रकम उपलब्ध गराउने कार्यलाई स्वाभाविकै मान्न सकिने ।

निवेदक संस्थामा आश्रित कुष्ठरोग प्रभावित परिवारका सदस्यहरूलाई हेरचाह गर्ने हेतु निजहरूका सपाङ्ग परिवारका सदस्यहरूलाई केही रकम उपलब्ध गराई निवेदक संस्थामा राखिएकै आधारमा विपक्षीहरू निवेदक संस्थाका आधिकारिक कर्मचारी वा कामदार हुन् भनी अनुमान गर्न नमिल्ने ।

वस्तुतः कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि व्यक्तिले कर्मचारी वा कामदारको रूपमा मान्यता पाउनको लागि त्यस्तो संस्था र कामदारबीच विधिवत् करार वा अन्य कुनै माध्यमबाट नियुक्ति पाएको हुनुपर्छ । प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा विपक्षीहरू र निवेदक संस्थाबीच त्यस्तो करारनामा भएको र सोबमोजिम नियुक्तिपत्र विपक्षीहरूले प्राप्त गरेको नदेखिएको र विपक्षीहरूमध्ये केही व्यक्तिहरूको उमेरको अवस्थालाई विचार गर्दासमेत निजहरू कानूनबमोजिम कर्मचारी वा कामदारको रूपमा रहन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता नरहेको अवस्थामा विपक्षीहरू निवेदक संस्थाका कर्मचारी वा कामदार हुन् भनी व्याख्या गर्नु श्रम ऐनको मर्म र भावनाविपरीत हुने ।

उल्लिखित तथ्य आधार कारण प्रमाण र विवेचनासमेतबाट कानूनबमोजिम निवेदक संस्थाको कर्मचारी वा कामदार नभएका विपक्षी नं. १ देखि १३२ सम्मका विपक्षीहरूलाई कुन पद र दर्जामा पुनर्बहाली गर्ने भन्ने प्रस्ट नखुलाई मिति २०६७।१०।१८ देखि नै पारिश्रमिक पाउने गरी निजहरूको पुनर्बहाली हुने भनी विपक्षी श्रम अदालतबाट मिति २०६८।५।२८ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिन आएकोले निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

इजलास अधिकृत: अर्जुनप्रसाद कोइराला

कम्प्युटर: अभिषेक कुमार राय

इति संवत् २०७२ साल पुस २६ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास नं. २

१

मा.न्या.श्री गोपाल पराजुली र मा.न्या.श्री मीरा खड्का,
०७२-CR-०८६३, भ्रष्टाचार (सरकारी अनुदान रकम

हिनामिना तथा दुरुपयोग), नेपाल सरकार वि. सिजापती देवी सहनीसमेत

निर्माण कार्यअन्तर्गत आ.व. २०६६।६७ मा मर्मतसंभार शीर्षकमा रु.२ लाख निकासा भएकोमा सो रकम बराबरको निर्माण कार्य भएको देखिन्छ । त्यसपश्चात् नयाँ कक्षाकोठा निर्माणको लागि निकासा भएको रु. ७,५०,०००।- मध्ये भुक्तानी लिएको रु. ३,२५,०००।- को पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भएको देखिन्छ । मिसिल संलग्न रहेको निर्माण मूल्याङ्कनको प्राविधिक प्रतिवेदनबाट पनि सो तथ्य समर्थित भएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मिति २०७२।२।२९ को पत्रसाथ प्राप्त भएको नयाँ कक्षाकोठाको प्राविधिक मूल्याङ्कन हेर्दा कुल रु.३,९२,६९६।०७ बराबरको कार्य भएको देखिन्छ । सो कार्यको लागि निकासा भएको रु.३,२५,०००।- मा बढी रु.६७,६९९।०७ बराबरको कार्य जनसहभागिताबाट भएको देखिन्छ । साथै प्रतिवादी महालालप्रसाद सहनीसमेतका शिक्षकले तलब बुझ्नेको कुरा पेस भएका तलबी भरपाईबाट देखिने ।

लेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा वादी नेपाल सरकारले आपसी मिलेमतोमा हिनामिना गरेको भनी आरोप लगाउँदा लेखा परीक्षण गर्ने लेखापरीक्षकलाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको देखिँदैन । प्रतिवादी नबनाएबाट लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन बेहोरा वादी पक्षले स्वीकार गरेको मान्नु पर्ने देखिन्छ । यसरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन भएकोमा सो लेखापरीक्षण गर्ने प्रतिवेदकलाई प्रतिवादी नबनाई मुद्दा चलाएको कार्य यस प्रकृतिका भ्रष्टाचार मुद्दाको सम्बन्धमा अमिल्दो व्यवहार पनि हुने ।

अतः माथि गरिएको विवेचना, आधारकारणबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बाराको मिति २०७२।२।२९ को पत्रअनुसार सो कार्यालयबाट नेपाल राष्ट्रिय प्रा. वि. कञ्चनपुर बारा ८ पिप्राविर्तालाई निकासा भएको रकममध्ये राजस्व खातामा रु.६,२४,३५५।७५ बेरुजु दाखिला भएको र अब विद्यालयको कुनै बेरुजु रकम बाँकी नरहेको उल्लेख भएको, कक्षाकोठा निर्माणबापतको बेरुजु रु.४,२५,०००।- पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति र ननसेलरीसमेत बेरुजु अनुदान रु.१,९९,२५५।७५ रहेको उल्लेख गर्नुको साथै रु.२९,३६९।२५ बैकमा

मौज्दात रहेको र सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भन्ने देखिएको अवस्थालाई हृदयाङ्गम गर्दा प्रतिवादीहरूले सफाई पाउने गरी विशेष अदालत, काठमाडौँबाट मिति २०७२।३।१० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: भीमबहादुर निरौला / मीना गुरुङ
कम्प्युटर: मन्दिरा रानाभाट
इति संवत् २०७३ साल चैत ६ गते रोज १ शुभम्।

२

मा.न्या.श्री गोपाल पराजुली र मा.न्या.श्री मीरा खड्का,
०७३-WH-००७९, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, मन्साराम कुर्मी
वि. बाँके जिल्ला अदालतसमेत

बाँके जिल्ला अदालतमा चलेको ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा जाहेरवालाले खरिद गरेको भनिएको सम्बन्धित जग्गाको नक्सा निज जाहेरवालालाई यी रिट निवेदकसमेतले देखाएको भन्नेसम्म देखिन्छ तर सो नक्सा वा कार्यालयमा रहे भएको अन्य स्रोतबाट देखाउँदा कुनै रिसवत लिएको वा कसैलाई फाइदा वा कसैलाई हानि नोक्सानी पुग्ने गरी कुनै कार्य गरेको भन्नेसमेत कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट समर्थित हुनसकेको देखिँदैन। निवेदकउपर ठगी र संगठित अपराधको अभियोग लगाइए पनि उक्त अभियोगमा उल्लिखित आपराधिक कार्यमा निवेदकको संलग्नता र भूमिका थियो भन्ने कुनै तथ्यसमेत प्रमाणबाट स्पष्ट देखिन नआएको अवस्थामा नै निवेदकलाई मुलुकी ऐन, अ.बं. ११८ को देहाय २ बमोजिम थुनामा राखेको देखिन्छ। कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा केवल कानूनको दफा उल्लेख गरेर मात्र हुँदैन। त्यो कानूनी व्यवस्था आकर्षित गर्ने प्रमाण हुन जरूरी हुने। तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभियोग दाबीलाई समर्थित गर्ने वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाण हुँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नु हुँदैन। त्यस्तो भएमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश आकर्षित हुने।

अतः तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुर गरेको विश्वास लाग्ने पर्याप्त आधार भएको अवस्थामा अ.बं. ११८ को देहाय २ बमोजिम थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न सकिनेमा त्यस्तो अवस्थाको विद्यमानता बेगर नै रिट निवेदकलाई थुनामा राखेको मिलेको नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको

आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत: मीना गुरुङ

इति संवत् २०७४ साल जेठ १९ गते रोज ६ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७३-WH-००८०, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, वंशराम मौर्य वि. बाँके जिल्ला अदालतसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैअनुसार फैसला भएको छ।

३

मा.न्या.श्री गोपाल पराजुली र मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की,
०७१-WO-०९९०, उत्प्रेषण, माला खड्का
घिमिरे वि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,
सिंहदरबारसमेत

बालबालिकाको बाबुको ठेगाना नलागेको अवस्थामा वा इन्कार गरेको अवस्थामा पनि सूचित गर्ने आमाको विवरणको आधारमा जन्मदर्ता गर्नसक्ने देखिएकोमा प्रस्तुत विषयमा बाबुको नाम र ठेगाना स्पष्ट उल्लेख गरेको अवस्थामा जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐन, २०३३ को दफा ४ (१)(क) बमोजिम जन्मको सूचना दिने परिवारको मुख्य व्यक्ति वा बाबुको अनुपस्थितिमा उमेर पुगेको आमाको सूचना गर्नसक्ने र सोही ऐनको दफा ५ बमोजिम भरेको फारम जाँची दर्ता गर्नसक्नेमा अनुसूचीबमोजिमको फारम नै दर्ता नगर्ने र जन्मदर्ता गर्न इन्कार गर्ने कार्य वा व्यवहार उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र निर्देशनको विपरीत देखिन आउने।

तसर्थ विवेचित आधार एवम् कानूनी व्यवस्थाबाट एकल महिलाको हैसियतलेसमेत नेपाली नागरिक महिलाले आफ्ना सन्तानको जन्मदर्ता गर्नसक्ने अवस्था देखिएकोमा बाबुको नाम र स्थायी ठेगानासमेत स्पष्ट खुलाई दाबी गरिएकोमा निवेदक आमा सूचक भई छोरीको जन्म दर्ता प्राप्त गर्नसक्ने नै देखिएकोले जन्मसमेतको विवरण खुलाई जन्मदर्ताका लागि अनुसूची २ बमोजिमको फारम भरी जन्म दर्ताको लागि माग गरेमा घरको मुख्य व्यक्ति उपस्थित नभएको वा बाबुले जन्मदर्ता गर्न इन्कारी गरेको कारणले मात्र जन्मदर्ता गर्न इन्कार नगर्नु, कानूनबमोजिम जन्मदर्ता गर्नेलगायत जो चाहिने सिफारिससमेतका कार्य गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत: हर्कबहादुर क्षेत्री

इति संवत् २०७३ साल भदौ १६ गते रोज ५ शुभम्।

मा.न्या.श्री गोपाल पराजुली र मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७२-CI-२०३१, परमादेश, सुनिलकुमार रेग्मीसमेत वि. छोरीमैया शाक्य

अजिमा ए.एम. फेसन प्रा.लि. ले लिएको ऋणका विषयमा पुनरावेदक बैंकले ऋण असुली न्यायाधिकरणमा दाबी गरी मुद्दा गरेकोमा न्यायाधिकरणबाट मिति २०६९।११।६ मा विपक्षी निवेदिकाको पति स्व. द्रव्यरत्न शाक्य, अजिमा फेशन (ए.एम.) प्रा.लि.को सञ्चालक, धितो वा जमानीवालासमेत देखिन नआएबाट प्रतिवादीहरू छोरीमैया शाक्य र दिपेन्द्र शाक्यलाई उक्त ऋणको दायित्व बहन गराउन नमिल्ने भनी फैसला भएको र सो फैसलाउपर पुनरावेदक बैंकले ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गरेकोमा सुरु न्यायाधिकरणको फैसला सदर हुने ठहरी मिति २०७०।१।२८ मा फैसला भई अन्तिम रहेको पाइन्छ । साधिकार निकायबाट स्मृति के.सी.समेत सेयरधनी रहेको अजिमा ए.एम. फेसन प्रा.लि.ले लिएको कर्जाको दायित्व बहन गर्नु नपर्ने ठहरेको अवस्थामा पारिवारिक नाता सम्बन्धलाई आधार बनाई दायित्व बहन गराउन मिल्ने नदेखिने ।

विपक्षी निवेदिकाको कानूनी हक र स्वामित्व सिर्जना हुने स्व. पति द्रव्यरत्न शाक्यका नाउँमा दर्ता रहेको ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ कि.नं. ८८, ८९ र ९० का जग्गा पतिले तिर्नुपर्ने दायित्व फरफारक भइसकेको अवस्थामा रोकका राखी रहने आधार र कानूनसम्मत कारण पुनरावेदक बैंकलाई नरहेको स्थितिमा अधिकारप्रतिकूल निरन्तर रोकका राखिरहेको पाइयो । यसरी कानूनको अख्तियारबिना स्व. द्रव्यरत्न शाक्यका नाउँमा दर्ता रहेको ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ कि.नं. ८८, ८९ र ९० का जग्गा अजिमा ए.एम. फेसन प्रा.लि.ले लिएको कर्जा रु.९,०००००।- को दायित्वबाट रोकका राख्न नमिल्ने हुँदा अन्य मुद्दाबाट रोकका राख्न नपर्ने भए फुकुवा गरिदिनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्नाई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।१२।१७ मा भएको आदेश मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : कपिलमणी गौतम

इति संवत् २०७४ साल वैशाख १२ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास नं. ३

मा.न्या.श्री दीपकराज जोशी र मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र, ०७०-CR-०४६०, ज्यान मार्ने उद्योग, नेपाल सरकार वि. बादल साउदेन लिम्बुसमेत

ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं.ले ज्यान मार्ने उद्योगको वारदात स्थापित हुनको लागि ज्यान मर्नेसम्मको जुनसुकै कार्य गरेको हुनुपर्ने भनी ज्यान मार्ने मनसाय (Intention) तथा कार्य (actus reus) को अलि भिन्न अवधारणा अर्थात् मर्नेसम्मको कार्यलाई लिएको देखिने ।

पीडितले मौकामा गरेको कागजमा तोपगाछी २ सोलमारीमा वैशाख १ गते लाग्ने मेलामा प्रतिवादीहरूले झगडा गर्दा गाउँका साथीहरूले र त्यसपछि शम्भुराजलाई कुमारसमेतले कुटपिट गर्दा छुट्याई निजहरूको हतियार खोसी प्रहरीलाई बुझाइदिएको रिसइवी राखी बाटो ढुकी मार्ने नियतले एक्कासी मोटरसाइकल रोक्न लगाई खुकुरीले प्रहार गर्दा साथीहरू समेत भएका कारण मार्न नपाई भनी र निजले अदालतमा पनि करिबकरिब सोहीअनुरूप बकपत्र गरेको देखिन्छ । पीडितका साथमा रहेका जयप्रसादले म र हामीसँगै आएका गोपेन्द्र कुँवर दुई जनाले मान्छे मर्ने भनी कराउँदा त्यहाँबाट तिनीहरू भागी गए भनी र अदालतमा पनि जम्मा दुईजना पदम र दुर्गाले एक्कासी कुटे, काटे र हामीले हल्ला गर्दा भागे भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसलाई तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भनी मान्न नमिल्ने ।

जाहेरी दर्खास्तमा पीडित बेहोस भएपछि अब मरे साथी हो भाग भनी जुलुमीहरूले भनेपछि र पुनः अब मर्ने भनी छाडी गएका भनी उल्लेख भएकोमा अदालतमा कुमारसमेतका १५/१६ जनाले पीडितलाई कुटेको र मान्छे मर्छ खबरदार गुहारभन्दा प्रतिवादीहरू भागेको भनी पीडितको ज्यान बच्न गएको सम्बन्धमा फरक कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । वस्तुस्थितिका पदम लिम्बुसमेतले गरेको बकपत्रमा पीडितलाई जयप्रसादसमेतका दुई जनाले बचाएको भनी उल्लेख गरिदिएको पाइन्छ । यी सबै कुराबाट तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको कारणबाट प्रतिवादीहरूले आफ्नो प्रयास

अधुरो छाडी हिँडेको देखिन नआई स्वेच्छाले नै छाडी हिँडेको भन्ने प्रमाणित देखिएको ।

बिराट नर्सिङबाट भएको पीडितको CT Scan मा normal CT scan brain भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । पीडितको घाउ जाँच केस फारममा Cutting injury right frontal region just above the orbit 2x2x2 cm, no active bleeding भनी जम्मा एउटा घा खत मात्र र अङ्गभङ्ग भए नभएकोमा नभएको र मर्ने नमर्नेमा could not be asserted भनी उल्लेख भएको बेहोरा र अन्य उल्लिखित प्रमाणहरूको समग्र मूल्याङ्कनबाट प्रतिवादीहरूले पीडितको ज्यान लिने नियतका साथ वारदात घटाएको कुरा निर्विवाद र शङ्काकारहित तवरबाट प्रमाणित भएको पाइँदैन । साथी आउने हुँदा मोटरसाइकल देखि साथी यहाँ छु भनी प्रतिवादी पदमले भनेपछि पीडितसमेतका व्यक्ति र प्रतिवादीहरूबीच वादविवादको दौरानमा कुटपिट भएको र प्रतिवादीहरूले पीडितलाई स्वेच्छाले छाडी गएको भनी जाहेरवालाको जाहेरी दर्खास्तमा रहेको बेहोरा नै सत्य साँचो भएको देखिन आउने ।

तसर्थ उल्लिखित विवेचनासमेतको आधारमा प्रतिवादीले बाटोमा पीडितलगायतका व्यक्तिहरू आएको मोटरसाइकल रोकदा तत्काल वादविवाद भई झगडा भएकोले मार्ने पूर्वयोजना र (Intention) केही देखिएको पुष्टि नहुनुका अतिरिक्त घाजाँच केस फारम रिपोर्टबाट समेत घाउको प्रकृति Fatal हो भनी मान्न नसकिने अवस्था उल्लेख रहेको हुँदा प्रतिवादी कुमार भन्ने पदम तामाङलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुने र अन्य प्रतिवादीहरू अनुप कटुवाल तथा बादल साउदेन लिम्बुको हकमा कुटपिटमा परिणत नगरी निजहरूलाई पूरै सफाई दिएको झापा जिल्ला अदालतको मिति २०६८।१।१८ को फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादी कुमार भन्ने पदम तामाङले समेत अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने र सरकारवालाले सकार गरेमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोजिम प्रस्तुत वारदातलाई कुटपिटतर्फ परिणत गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०६९।१२।२० को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: शकुन्तला कार्की

इति संवत् २०७३ साल चैत १६ गते रोज ४ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री दीपकराज जोशी र मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र, ०७०-CR-०२९१, ज्यान मार्ने उद्योग, नेपाल सरकार वि. तारावीर भन्ने सुरेन शर्पा

प्रतिवादीले पीडितलाई कताबाट आउनुभयो भनी सोधपुछ गरेपछि पीडितले उत्तेजित भएर दिएको जवाफको क्रममा वादविवाद बढ्दै गई सोही जरियाको कारणबाट विवाद सृजना भएको हो भन्ने देखिन्छ । पीडितले गरिदिएको कागजबाट प्रतिवादीसमेतले बाटो ढुकी निजलाई ज्यान मार्ने पूर्वयोजना र नियतका साथ आक्रमण गरे भन्ने कुरा प्रस्ट हुनसकेको पाइँदैन भने स्वयम् वादीबाट दायर अभियोगपत्रमा प्रहरी चौकी लिवाङ्गमा उजुरी दिएका कारण वादविवादसमेत भई भनी उल्लेख भएबाट प्रस्तुत वारदात प्रतिवादीहरूले पीडितको ज्यान लिने मनसाय राखी बाटो ढुकी गरेका हुन् भन्न मिल्ने देखिँदैन । मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं. मा रहेको मर्नेसम्मको भन्ने वाक्यांशले नियतका साथै प्रतिवादीले पीडितको ज्यान मर्नेसम्मको कार्य गरेको हुनुपर्ने भन्ने कुरालाई पनि अनिवार्य बनाएको छ । तथापि उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्रस्तुत वारदात ज्यान मार्ने उद्योगभित्र पर्ने भन्न मिल्ने देखिन नआउने ।

पीडितलाई प्रतिवादीसमेतका व्यक्तिले खुकुरीसमेतले कुटपिट गरेकोमा प्रतिवादी मौकामा साबित रहेका देखिन्छन् । पीडित आफैँ र निजसँगै रहेका देवीप्रसाद र बलबहादुरले तथा मद्दतका लागि पुगेका अन्य व्यक्तिले मौकामा गरेको कागज र अदालतमा गरेको बकपत्रमा पीडितलाई पुनरावेदक तारावीरसमेतले कुटपिट गरेको भनी स्पष्ट उल्लेख भएको र पीडितको शरीरमा कत्तीसमेतको प्रहारबाट एकभन्दा बढी घा चोट रहेको पाइएकोले पीडितलाई आफूले कुटपिट गरेको छैन वारदातको दिन र समयमा आफू अन्यत्र रहेको भन्ने प्रतिवादीको इन्कारी भनाई विश्वसनीय देखिन आउँदैन । प्रतिवादीले पीडितलाई अभियोग दाबीमा उल्लिखित २०६८।०४।०८ गते बिहान १०:३० बजेको समयमा कुटपिट गरेको देखिन आउने ।

तसर्थ उल्लिखित विवेचनासमेतको आधारमा प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैद गर्ने गरेको सुरु ताप्लेजुङ जिल्ला

अदालतको मिति २०६९।१।१४ को फैसला उल्टी गरी पुनरावेदक प्रतिवादी तारावीर भन्ने सुरेन शर्पाको हकमा सरोकारवालाले सकार गरेमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोजिम कुटपिटमा परिणत गरी कारबाही किनारा गर्न मिसिल सुरु ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतमा पठाइदिने ठहरेको पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०६९।१।२१ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: शकुन्तला कार्की

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा

इति संवत् २०७३ साल चैत १६ गते रोज ४ शुभम्।

३

मा.न्या.श्री दीपकराज जोशी र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७२-RB-०३६५, ०५१२, ०५११, बैंकिङ कसुर, नेपाल सरकार वि. रितेश रिमालसमेत, रितेश रिमाल वि. नेपाल सरकार र सविन रिमाल वि. नेपाल सरकार

विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय प्रमाणीकरण नियन्त्रणको कार्यालयबाट भएको परीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा Laptop-1 मा Card Designer भन्ने Software Install गरिएको पाइएको, Nabil Bank सँग सम्बन्धित फाइलहरू, Data Encoder को Manufacturing Description अध्ययन गर्दा उक्त मेसिन ATM Card का Magnetic Strips हरू Encode गर्न वा Read सकिने देखिएको भन्ने प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ। प्रतिवादीहरू सविन रिमाल र रितेश रिमालले अदालतसमक्ष बयान गर्दा आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको भए तापनि बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित सामान आफ्नो घरबाट बरामद भएको तथ्यमा अदालतमा समेत साबित रहेको देखिएको छ। अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा आरोपित कसुरमा साबित भई बयान गरेको तथा प्रतिवादीहरूले मौकामा व्यक्त गरेको साबिती बयान प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) बमोजिम अन्यथा अवस्थाको पुष्टि नभएकोले निजका विरुद्ध प्रमाणमा लिन मिल्ने नै देखिन आउने।

प्रतिवादी सविन रिमालले नक्कली कार्ड बनाई निजहरूको खाताबाट रकम झिक्ने योजना बनाएको तथा खातावालाको data र pin code प्राप्त गरेपश्चात् जागिर छाडी कार्ड छान्ने मेसिन र कार्ड थाइल्याण्डबाट

ल्याई अनधिकृत रूपमा नक्कली रूपको एटिएम कार्ड जस्ता विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरेको पाइएको र सो कार्य बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ५ (क) र ६ विपरीतको देखिन आउने।

बिगो सम्बन्धमा निज प्रतिवादी सविन रिमालको मौकाको बयानको सवाल १८ को जवाफमा निज प्रतिवादीको कोठाबाट बरामद भएको रकम रु. ३,३४,५००।- (तीन लाख चौतीस हजार पाँच सय), मोटरसाइकल खरिद गरेको रकम रु.४,५०,०००।- (चार लाख पचास हजार), सृजता स्वाँरको खातामा राखेको रु.५,०७,०००।- (पाँच लाख सात हजार रूपैयाँ) आफूले नक्कली ए.टी.एम कार्ड प्रयोग गरी निकालेको हो भनी स्वीकार गरेका र बाँकी रकम थाइल्याण्ड भ्रमणका बखत खर्च भएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरे पनि सो बिगो रु.१२,९१५००।- को तथ्यलाई मिसिल संलग्न बरामदी मुचुल्का, सहप्रतिवादी रितेश रिमालको मौकाको बयान, सृजता स्वाँरको मौकाको कागज र निजको एभरेष्ट बैंकको Bank statement समेतबाट पुष्टि भएको छ। निज सविन रिमालले बाँकी रकम थाइल्याण्डमा भ्रमण गर्न जाँदा खर्च भयो भनी मौकामा लेखाए पनि के प्रयोजनमा खर्च भएको थियो भन्ने पुष्टि भएको देखिँदैन। अर्थात् प्रतिवादीको थाइल्याण्डमा बसाई सो अवधिको होटल बास खर्च, खाना वा अन्य मनोरञ्जन वा सामान खरिद के के कुरामा खर्च भएको हो भन्ने बेहोरा खुलाउनसकेको नपाइएको र विदेश भ्रमणमा विदेशी मुद्रामा खर्च हुनेमा सोबमोजिमको सटहीसमेतको आधार वादी पक्षबाट पेस दाखिल नै गर्नसकेको नदेखिएबाट सोतर्फको वस्तुनिष्ठता पुष्टि हुन नआएको र मौकामा लेखाएको हचुवा बेहोरालाई आधार बनाएर बिगो कायम गरी सजाय गरी बिगो भराउन न्यायको रोहमा उपयुक्त हुनेसमेत नदेखिने।

प्रतिवादी सविन रिमालले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष तथ्यगत रूपमा स्वीकार गरेको बिगो रु.१२,९१,५००।- (बाह्र लाख एकानब्बे हजार पाँच सय रूपैयाँ) रकम अनधिकृत रूपमा अन्य व्यक्तिको खाताबाट अटोमेटेड टेलर मेसिन (एटीएम) जस्ता विद्युतीय माध्यमको अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिएको देखिँदा सो कार्य बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ५(क) र ६ विपरीतको कसुरजन्य कार्य

देखिँदा निज प्रतिवादी सविन रिमाललाई सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (२)को खण्ड (ख) बमोजिम एक वर्ष कैद र बिगोबमोजिम रु.१२,९१,५००/- जरिवाना हुने र बिगो रु.१२,९१,५००/- नबिल बैंकलाई भराउने ठहर्‍याएको हदसम्म पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिन आउने ।

प्रतिवादी रितेश रिमालले अनधिकृत रूपमा अर्काको खाताको रकम निकाल्ने कार्यमा बैंकिङ प्रणालीमा असर पर्ने गरी योजना बनाउने, नक्कली ए.टी.एम कार्ड बनाउने गरेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएको र निज प्रतिवादी रितेश रिमालले केवल प्रतिवादी सविन रिमाललाई अभियोग दाबीबमोजिम बैंकिङ कसुर गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा सघाएकोसम्म देखिन आएको हुँदा निज प्रतिवादी रितेश रिमाललाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा (६) बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा अर्थात् ६ (छ) महिना कैद र रु.६,४५,७५०/- (छ लाख पैतालीस हजार सात सय पचास रुपैयाँ) जरिवाना हुने ।

प्रतिवादी सविन रिमाल २६ वर्षको र प्रतिवादी रितेश रिमाल वर्ष २२ को भई कलिलो युवा उमेरको देखिएको र कसुरमा पहिलो पटकको संलग्नता देखिएको छ भने प्रतिवादीहरूले कसुर स्वीकार गरी न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गरेको देखिन्छ । दण्ड सजायको ११क को सुविधाको कानूनी व्यवस्थाअनुसार कसुरको गम्भीरता, सजायको मात्रा, उक्त कसुरको कारणबाट पीडितमा पर्न जाने असर, सार्वजनिक हक हित र नैतिक दृष्टिकोणसमेत विविध आयामलाई विचार गरि अड्डाले तीन वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुने कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कैदमा नराख्ने गरी सजाय तोक्नसक्ने सुविधा दिएकोमा प्रतिवादीहरूलाई ठहरेको कैद ३ वर्षभन्दा कम नै देखिएको छ । साथै निज प्रतिवादीहरू सविन रिमाल र रितेश रिमाललाई उचित मौका दिएमा आफूलाई सभ्य नागरिकको रूपमा स्थापित गर्नसक्ने र पश्चाताप लिई सुध्ने र यी प्रतिवादीहरूको कसुर पहिलो पटक भएको र समाजमा गम्भीर रूपमा असर पुर्‍याएको अवस्था नदेखिएको, निजहरूको कसुर पहिलो पटक भएकोले क्षणिक लोभ लालचमा परी कार्य गरे तापनि निजहरूमा सुधारको पर्याप्त सम्भावना रहेको देखिन्छ । यस्तो मौका

प्रदान गर्दा समाजमा सभ्य, योग्य सुशील नागरिकको रूपमा परिवर्तन हुनसक्ने पर्याप्त आधार रहेको देखिएबाट र कसुरको गम्भीरता, भएको सजायको मात्रा एवम् समाजमा पर्ने असर, प्रतिवादीहरूमा पश्चातापको भाव, निजहरूमा सुधारको पर्याप्त सम्भावना रहेकोबाट यी प्रतिवादीहरू सबिन रिमाल र रितेश रिमाललाई कैदको सजाय नगरी वैकल्पिक सजाय गर्दा पनि कानूनको मकसद पूरा हुन जाने । माथि विवेचित कानूनी व्यवस्था एवम् आधार प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादीहरू सबिन रिमाललाई कैद १ (एक) वर्ष र रितेश रिमाललाई ६ (छ) महिना कैद हुने देखिएकोले कैदको हदसम्म निज थुनामा बसेको अवधि कटाई बाँकी कैदको हकमा दण्ड सजायको ११क को देहाय २ अनुसार निज प्रतिवादीहरू सबिन रिमाल र रितेश रिमालले एक दिनको पच्चीस रुपयाँले हुन आउने रकम बुझाएमा निजलाई कैदमा नराख्ने पनि कानूनको मकसद पूरा हुन जाने ।

तसर्थ प्रतिवादी सविन रिमाललाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम एक वर्ष कैद र बिगोबमोजिम रु.१२,९१,५००/- (बाह्र लाख एकानब्बे हजार पाँच सय रुपैयाँ) जरिवाना गरी नविल बैंकलाई बिगो रु.१२,९१,५००/- (बाह्र लाख एकानब्बे हजार पाँच सय रुपैयाँ) भराइदिने र प्रतिवादी रितेश रिमाललाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा (६) बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा अर्थात् ६ (छ) महिना कैद र रु.६,४५,७५०/- (छ लाख पैतालीस हजार सात सय पचास रुपैयाँ) जरिवाना हुने देखिएको र प्रतिवादीहरूको कलिलो उमेर अवस्था र पहिलो पटक कसुर गरेको देखिएको, केही अवधि कैद बसिसकेको अवस्था, हालको अवस्थामा धरौटी राखी तारेखमा रहेकोमा कैदको मात्रासमेतलाई विचार गर्दा निज प्रतिवादीहरू सबिन रिमाल र रितेश रिमाललाई लागेको कैदमध्ये बाँकी कैदको हकमा थप कैदमा नबसे पनि कानूनको मकसद पूरा हुने देखिएकोले अब यसप्रकारको कुनै अपराध नगरी राम्रो आचरण गर्नेछु भनी दण्ड सजायको ११क को देहाय (३) नं. बमोजिम कागज गरेमा कागज गराई निजहरूलाई तोकिएको कैदबापत निज थुनामा बसेको अवधि कटाई बाँकी कैदको हकमा एक दिनको पच्चीस रुपैयाँले हुन आउने रकम

बुझाएमा निजहरूलाई कैदमा राख्नु नपर्ने देखिएकोले सोहीबमोजिम ठहर गर्नुपर्नेमा सो नठहर्‍याएको हदसम्म पुनरावेदन अदालत वाणिज्य इजलासको फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ र अन्यमा पुनरावेदन अदालत पाटन वाणिज्य इजलासको मिति २०७५।५।३१ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: हर्कबहादुर क्षेत्री

कम्प्युटर: रामशरण तिमिल्सिना

इति संवत् २०७४ साल साउन १६ गते रोज २ शुभम्।

इजलास नं. ४

१

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र र मा.न्या.श्री मीरा खड्का, ०७०-CR-१४३६, ०७०-CR-१५१७, ०७०-CR-१६८७, जबरजस्ती करणी, सरोज खत्री वि. नेपाल सरकार, जीवन ढकाल वि. नेपाल सरकार र सुनिल बयलकोटी वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीहरूको मौकाको साबितीलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म प्रतिवादीहरूको विरुद्धमा लाग्ने प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। मौकामा कागज गर्ने व्यक्तिहरूले यिनै प्रतिवादीहरूले पीडितउपर जबरजस्ती करणी गरेका हुन् भनी कागज गरेको देखिन्छ। प्रतिवादीहरूले अदालतमा बयान गर्दा पीडितलाई अरुले जबरजस्ती करणी गरेका हुन् भनी लेखाए पनि घटना सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिएका छैनन् अतः वारदात भएको भन्ने कुरामा विवाद देखिन आएन। पीडित अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र नगरे पनि निजको स्वास्थ्य परीक्षणबाट जबरजस्ती करणी भएको तथ्यको पुष्ट्याई भइरहेकोले पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले घटना हुँदा आफू वारदातस्थलमा नभई अन्यत्र रहेको भन्ने प्रमाणित गर्ने कुनै कागज प्रमाण पेस गर्न नसकेको हुँदा कसुरमा आफूहरूको संलग्नता थिएन भन्ने निजहरूको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

तसर्थ प्रतिवादीहरूउपर पीडितले दिएको किटानी जाहेरी, प्रतिवादीहरूले अनुसन्धानको क्रममा आफू साबित भई सहप्रतिवादीहरूलाई पोल गरी गरेको मौकाको बयान कागज, पीडितको बायाँ तिघ्रामा

निलडाम भेटिएको र कन्याजाली च्यालिएको भन्ने चिकित्सकको राय प्रतिवेदनसमेतका आधार प्रमाणबाट प्रतिवादीहरूको कसुर पुष्टि भएको हुँदा प्रतिवादीहरू गोर्खे भन्ने चेतबहादुर पण्डित, जीवन ढकाल, विक्रम राई र सुनिल बयलकोटीसमेतलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(५) नं. बमोजिम जनही ५(पाँच) वर्ष कैद र सामूहिक रूपमा सो कार्य निजहरूबाट भएको हुँदा सोही ऐनको ३(क) नं. बमोजिम जनही ५ (पाँच) वर्षका दरले थप गर्दा हुने जम्मा कैद वर्ष १० (दश) प्रतिवादीहरूलाई जनही कैद हुने र प्रतिवादी सरोज खत्री नाबालक हुँदा निजलाई उमेर पुगेकालाई हुने सजायको आधा कैद वर्ष ५ (पाँच) कैद हुने र नाबालकबाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूबाट जनही रु.३०,०००।- (तीस हजार) का दरले पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०७०।८।२५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: शिवहरी पौड्याल

कम्प्युटर: बासुदेव गिरी

इति संवत् २०७४ साल वैशाख २८ गते रोज ५ शुभम्।

२

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र र मा.न्या.श्री मीरा खड्का, ०७२-CR-०२१८, हातहतियार खरखजाना, कुवेर सिंह पुन वि. नेपाल सरकार

जाहेरवाला प्र.ना.नि. रामबहादुर अधिकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गरेको बकपत्रमा डाँकाचोरी मुद्दामा थुनामा रहेका डम्बरबहादुरसँग बुझी कागज गर्ने क्रममा उक्त हतियार कुवेर सिंहले निजको श्रीमती विनु पुनबाट लिई लुकाई ल्याएको हो भनी लेखाएबमोजिम सो हतियार बरामद गरी प्रतिवेदनसाथ पेस गरेको हुँ भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ। यसप्रकार पेस्तोल, म्यागाजिन, गोलीसमेत बरामद भएकोमा विवाद रहेन। उक्त बरामदी वस्तु हातहतियार खरखजाना भएको देखियो। पुनरावेदक प्रतिवादीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष गरेको बयान तथा डम्बरबहादुरको बयानसमेतबाट यी प्रतिवादीले गोविन्दको लागि हतियारको व्यवस्था गरेको भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ। उक्त बरामद हातहतियार खरखजाना ल्याउने राख्ने कार्यमा प्रतिवादी कुवेर सिंहको मुख्य भूमिका रहे भएको नै देखिन आउने।

अतः यी प्रतिवादीले गोविन्दप्रसाद अधिकारीलाई बरामद हातहतियार उपलब्ध गराएकोमा विवाद नरहेकोले निजले हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २०(२) र (३) अनुसारको कसुर गरेको देखिन आउने।

मुद्दाको फैसला गरी सजाय गर्दा प्रचलित कानून भन्दा बढ्ता सजाय गर्न नहुने भन्ने प्रचलित न्यायिक मान्यतासमेत रहेकोले प्रतिवादीको हकमा संशोधित ऐनको प्रावधानअनुसार सजाय हुने हुँदा पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०७१।१।७ मा भएको फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादीलाई हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २०(२) बमोजिम अवैध रूपमा हातहतियार राखेबापत कैद वर्ष १(एक) र ऐ. ऐनको दफा २०(३) बमोजिम अवैध रूपमा खरखजाना राखेबापत ९(नौ) महिना कैद हुने।

इजलास अधिकृतः शिवहरी पौड्याल

कम्प्युटरः चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७४ वैशाख २८ गते रोज ५ शुभम्।

३

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र र मा.न्या.श्री मीरा खड्का,
०७०-CR-०१०६, ०७०-CR-०५८५, ०७०-CR-०९५६, ०७०-CR-०९०९, कर्तव्य ज्यान, मोहम्मद रईस खाँ वि. नेपाल सरकार, यारमोहम्मद मुसलमान वि. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार वि. वर्कतुल्लाह मुसलमानसमेत, वर्कतुल्लाह मुसलमानसमेत वि. नेपाल सरकार

वारदातको लगत्तै भएको घाउ जाँच केस फाराममा देखिएका घाउचोट घाइतेको उपचार हुँदै जाँदा मृत्यु भएपश्चात् निजको शवपरीक्षणमा देखिएका घाउचोटसँग हुबहु मिल्नुपर्छ भनी मान्न मिल्दैन। प्रहारबाट भएका घाउहरूमा उपचारको सन्दर्भमा आकारप्रकार तथा लम्बाई चौडाई फरक पर्नसक्ने तथा शरीरका अन्य भागहरूमा समेत उपचारको प्रयोजनका लागि थप घाउहरू सिर्जना हुनसक्ने अवस्था रहन जाने नै हुन्छ। मूल कुरा घाइतेको मृत्युको कारण पहिल्याउनु नै हुने। पुनरावेदक यार मोहम्मदको चोट प्रहारबाट कासिम अली बेगको टाउकोमा गम्भीर चोट लागी घाइते भएको र निजको उपचारका क्रममा कानूनले तोकेको म्यादभित्र मृत्यु भएको अवस्था छ। मृत्युको कारणमा

Intracranial hematomas secondary to Head injury भन्ने उल्लेख भएको देखिएको छ। यसैगरी घाउजाँच केस फाराममा निज कासिम अलीको अवस्था restless, vomiting, unconscious तथा मर्ने बाँच्ने भन्न नसकिने भनी उल्लेख भएकोबाट निजलाई यी पुनरावेदकले प्रहार गरेको चोट गम्भीर रहेको र सोही चोट प्रहारको कारणबाट कानूनको म्यादभित्र निज कासिम अली वेगको मृत्यु भएको कुरा पुष्टि हुन आएको हुँदा यी पुनरावेदक यार मोहम्मद मुसलमानलाई अभियोग दाबीबमोजिम कसुर ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला सो हदसम्म मनासिब नै देखिन आउने।

पुनरावेदक मोहम्मद रईस खाँले मारपिट शब्द प्रयोग गरेको कुरा मुख्तार अहमदको र अदालत, बेगको बकपत्रसमेतबाट देखिए पनि निज मोहम्मद रईस खाँ निजउपर कुटपिट भई स्वयम् घाइते भएको, निज स्वयम्ले कासिम अली वेगमाथि प्रहार गरेको कुरा तथ्यसम्मत रूपबाट समर्थित नभएको, ज्यानै मार्न भनी वचन दिएको तथ्य समर्थित हुन नआएकोसमेतबाट प्रतिवादी मोहम्मद रईस खाँले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको भन्ने अभियोग स्वतन्त्र प्रमाणबाट प्रमाणित नभएको हुँदा निजलाई समेत मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. को कसुरमा सजाय गर्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिएन। निज प्रतिवादी मोहम्मद रईस खाँ प्रत्यक्ष रूपमा आफू कुटपिटमा संलग्न रही चोट प्रहार गरेको भन्ने पुष्टि हुन नआए पनि वारदातस्थलमा निज उपस्थित रहेको एवम् मारपिट भन्ने शब्द निजले प्रयोग गरेको पुष्टि भएको हुँदा निज अरु किसिमको मतलबी देखिन आएकोले निज प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३) नं. बमोजिमको कसुर कायम हुने देखिन आउने।

घाउजाँच केस फारामबाट कासिम अली वेगको टाउकोमा दुईवटा चोट रहेको भनी देखिएको र उक्त चोट प्रतिवादी यार मोहम्मद मुसलमानले प्रहार गरेको भनी निज प्रतिवादीको सम्बन्धमा गरिएको विवेचनाबाट पुष्टि हुन आएको सन्दर्भमा प्रतिवादीहरू वर्कतुल्लाह मुसलमान, अली हुसेन मुसलमान र हिदायतुल्लाह मुसलमानले कासिम अली बेगलाई ज्यानै जाने गरी कुटपिट गरेको परिणामस्वरूप निजको मृत्यु भएको हो

भन्ने प्रमाण वादी पक्षले पुर्‍याउन सकेको देखिएन। अन्य सहअभियुक्तहरूले पनि यी प्रतिवादीहरूले कुटपिट गरेको भनी अदालतसमक्षको बयानमा उल्लेख गरेको पाइँदैन। तथापि यी प्रतिवादीहरू उक्त वारदातमा संलग्न रहेको भन्ने देखिन आएको छ। आरोपित कसुरमा निजहरूको संलग्नता ज्यानै मार्ने उद्देश्यबाट प्रहार गरेको नदेखिएको हुँदा ज्यानसम्बन्धीको महलको १७(३) नं. मा उल्लेख भएअनुसार अन्य किसिमको मतलबी भन्नेसम्म देखिन आयो। प्रतिवादीहरूले कासिम अली वेगलाई चोट प्रहार गरेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट समर्थित हुन नआएको हुँदा निजहरूका हकमा अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्छ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

तसर्थ माथि उल्लेख गरिएका आधार, कारण र प्रमाणबाट कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको मिति २०६९।३।५ को फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादी यार मोहम्मद मुसलमानलाई ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैद हुने ठहर गरेको तथा प्रतिवादीहरू बर्कतुल्लाह मुसलमान, अली हुसेन मुसलमान र हिदायतुल्लाह मुसलमानलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३) नं. बमोजिम जनही ३ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्‍याएको फैसला मनासिब हुँदा सदर हुने र प्रतिवादी मोहम्मद रईस खाँको हकमा मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिमको कसुर ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६९।११।२९ को फैसला सो हदसम्म उल्टी भई निज प्रतिवादीलाई सोही महलको १७(३) नं. बमोजिम ३ वर्ष कैद हुने।

प्रतिवादी यार मोहम्मद मुसलमानलाई जन्मकैदको सजाय हुने ठहर भए पनि कासिम अली बेगलाई मार्ने पूर्वयोजना नभएको, सार्वजनिक इनारको विषयमा प्रहरी चौकीभित्र भएको विवादमा दुई पक्षबीच झडप भई भएको कुटपिटको परिणामस्वरूप मानिसको मृत्यु भएको, लुकीचोरी घात गर्ने किसिमबाट प्रहार गरेको पनि नदेखिएको वारदातको परिस्थिति विचार गर्दा निज प्रतिवादी यार मोहम्मदलाई ठहरेको जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्ने र १० वर्ष कैद गर्दा पनि कानूनको मकसद पूरा हुने नै हुँदा प्रतिवादी यार मोहम्मद मुसलमानलाई १० वर्ष मात्र कैद गर्ने भनी अ.बं. १८८ नं. बमोजिम

पुनरावेदन अदालत बुटवलले लगाएको राय मनासिब देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: आत्मदेव जोशी

कम्प्युटर: बासुदेव गिरी

इति संवत् २०७३ साल फागुन १८ गते रोज ४ शुभम्।

४

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र र मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ०७०-सी-०४०२, अंश चलन, सन्जिता आचार्य (अधिकारी) वि. लक्ष्मणप्रसाद अधिकारीसमेत

मिति २०६५।३।२ गते कि.नं. २१० को जग्गा प्रतिवादीहरू सुदर्शनप्रसाद अधिकारी र लक्ष्मणप्रसाद अधिकारीको संयुक्त नाउँमा रहने गरी र कि.नं. २८८ र २३१ को जग्गा लक्ष्मणप्रसाद अधिकारीको नाउँमा रहने गरी अंश भरपाई गरी लिएको देखिन्छ। उक्त कि.नं. २८८ र २३१ को जग्गा लक्ष्मणप्रसाद अधिकारीले मिति २०६५।३।५ गते हा.ब. गरी नानीमैयालाई दिएकोमा सो जग्गाको हा.ब. लिखत सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६७।१२।१५ गतेको फैसलाबाट वादीहरूको भागको ३ भागको २ भाग बदर भएर बसेको देखिन्छ। कि.नं. २१० को जग्गा प्रतिवादीहरू सुदर्शनप्रसाद अधिकारी र लक्ष्मणप्रसाद अधिकारीले मिति २०६५।३।२ गते अंश भरपाई गरी लिएको देखिन्छ। उक्त जग्गाको २ भागको १ भाग प्रतिवादी लक्ष्मणप्रसाद अधिकारीले पाउने भई लक्ष्मण प्रसादको भागबाट वादीले समेत ३ भागको १ भाग अंश पाउने नै देखिने।

समान अंशियारका बीच बन्डा लाग्ने सम्पत्तिका रूपमा पेस भएको सम्पत्तिमा जसले अंश प्राप्त गर्ने हो उसले अंश प्राप्त नगरीकन उसका छोरा छोरी तथा श्रीमतीले अंश प्राप्त गर्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन आएन। तसर्थ कि.नं. ७० को जग्गाबाट प्रतिवादी लक्ष्मणप्रसाद अधिकारीले अंश प्राप्त नगरीकन यी वादीले अंश प्राप्त गर्न सकिने स्थिति नरहने।

यस अवस्थामा कि.नं. ७० को जग्गाबाट अंश बन्डाको १ नं. बमोजिम जीय जीयैको अंश लाग्ने नै देखिन आयो। यो सम्पत्तिबाट कुनै अंशियारले यसअघि सम्पत्तिप्राप्त गरेको देखिँदैन। जुन सम्पत्तिबाट अंश

बुझेको छैन, सो सम्पत्तिबाट अंश नपाउने भन्न मिल्ने नदेखिने।

तसर्थ, विवेचित तथ्य तथा आधार कारणबाट फिराद परेको अधिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी कि.नं. २१० को जग्गालाई २ भाग लगाई सोमध्ये लक्ष्मणप्रसाद अधिकारीको भागलाई ३ भाग लगाई सोको १ भाग र कि.नं. ७० को घर जग्गालाई ४ भाग लगाई लक्ष्मणप्रसाद अधिकारीको भागलाई ३ भाग लगाई सोको १ भाग अंश वादीले प्रतिवादी लक्ष्मणप्रसाद अधिकारीबाट पाउने भनी भएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६९।८।२८ गतेको फैसला मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन। पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुन नसक्ने।

इजलास अधिकृत: दुर्गाप्रसाद भट्टराई

कम्प्युटर: विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७४ साल जेठ ३१ गते रोज ४ शुभम्।

यसै लगाउको निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसै अनुसार फैसला भएका छन्:

- ०७०-CR-०५०३, जालसाज, सन्जिता आचार्य (अधिकारी) वि. लक्ष्मणप्रसाद अधिकारीसमेत
- ०७०-CI-०४०४, बकसपत्र लिखत दर्ता बदर, सन्जिता आचार्य (अधिकारी) वि. विष्णुप्रसाद अधिकारीसमेत
- ०७०-CI-०४०५, अंश भर्पाई लिखत दर्ता बदर, सन्जिता आचार्य (अधिकारी) वि. लक्ष्मणप्रसाद अधिकारीसमेत
- ०७०-CI-०४०३, सम्बन्ध विच्छेद अंश, सन्जिता आचार्य (अधिकारी) वि. लक्ष्मणप्रसाद अधिकारीसमेत

५

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र र मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ०७०-WO-०९८९, उत्प्रेषण / परमादेश, झंकनाथ पुडासैनीसमेत वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल काठमाडौंसमेत

निवेदकहरूको नाममा कि.नं.३१८ को जग्गाको दर्ता गर्दा मालपोत कार्यालयले दूषित मनसायबाट प्रेरित भएर दर्ता गरेको देखिएमा तथा उक्त जग्गाको दर्ता कानूनानुरूप भएको नदेखिएमा

सो दर्ता बदर गरी, आवश्यक विधि र प्रक्रिया पूरा गरी, बुझ्नु पर्ने जति बुझी सो जग्गाको दर्ता सम्बन्धमा पुनः कानूनबमोजिम उचित र आवश्यक निर्णय गर्नु भनी सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनसम्म सक्नेमा विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त्यतिमै मात्र सीमित नरही उक्त जग्गाको रिट निवेदकको नाममा भएको दर्ता बदर गरी सरकारको नाममा दर्ता गर्नु गराउनु भनी विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखी पठाएको देखिएबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ ख. ले आयोगलाई दिएको अधिकार भन्दाबाहिर पुगी अधिकारक्षेत्र नाघी आयोगले निर्णय गरेको तथा लेखी पठाएको देखिएबाट उक्त निर्णय र पत्राचारको कार्यले कानूनी मान्यता पाउन सक्ने नदेखिने।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२)मा “कसैले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ। त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषको नाउँमा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय, वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेबाट प्रस्तुत मुद्दामा उल्लिखित कि.नं. ३१८ को जग्गा रिट निवेदकको नाममा दर्ता हुन नसक्ने प्रकृतिको वा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा भएको ठहर भएमा रिट निवेदकको नामको दर्ता जुनसुकै बखत स्वतः बदर हुनसक्ने र निजको नामको दर्ता लगतसमेत कट्टा भई सो जग्गा सार्वजनिक नै हुने देखिँदा यस्तो अवस्थामा अख्तियारले निर्णय गरिरहनु पर्ने आवश्यकता र औचित्यसमेत देखिन नआउने।

अतः उल्लिखित आधार र कारणसमेतबाट प्रस्तुत मुद्दाका रिट निवेदकको नाममा दर्ता भएको निवेदनमा उल्लिखित कि.नं. ३१८ को जग्गाको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्नु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७०।१२।१० मा भएको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा गरिएको पत्राचारसमेतका सम्पूर्ण कार्यहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको भई कानूनानुरूप भए गरेको नदेखिँदा सो निर्णय र त्यसका आधारमा भएका सम्पूर्ण कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ। अब उक्त कि.नं. ३१८ को

जग्गा सम्बन्धमा जो जे बुझ्नु पर्ने हुन्छ सम्पूर्ण कुरा बुझी कानूनबमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय, चावहिलका नाममा परमादेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: उद्धवप्रसाद गजुरेल

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा

इति संवत् २०७४ साल असोज ४ गते रोज ४ शुभम् ।

६

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र र मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ०७३-WH-००४२, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, *Paneer Chinnappan वि. त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय, गौचर काठमाडौंसमेत*

निवेदकको साथबाट बरामद भएको सुनको बिगो रु.८,८८,८६४।- रहेको भन्ने कुरामा कुनै दुइमत नरहेको र उक्त बिगोमा जरिवानासम्मको सजायको कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन आएकोले यी रिट निवेदकको हकमा मुलुकी ऐन, दण्डसजायको महलको ३८ को देहाय ३ नं. आकर्षित हुने हुनाले निवेदकलाई सोहीबमोजिम कैदमा राख्न पठाएको कार्य कानूनानुरूप भएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: आत्मदेव जोशी

कम्प्युटर: चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७३ साल फागुन १ गते रोज १ शुभम् ।

७

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र र मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७३-WO-१३४०, उत्प्रेषण, *अजेन्द्रप्रसाद यादवसमेत वि. लोक सेवा आयोग, के.का. अनामनगरसमेत*

विज्ञापनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता “मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स, अ.हे.व. वा अ.न.मी. कोष उत्तीर्ण गरी कम्तीमा ३ महिनाको एनेस्थेसियासम्बन्धी तालिम प्राप्त” भनी उल्लेख भएकोमा निवेदकहरूको डिग्री B.Sc. in Anaesthesia Technology भएको अवस्थामा तोकिएको शैक्षिक योग्यताभन्दा उच्च श्रेणीको शैक्षिक योग्यता भएको देखिन्छ । माथिल्लो श्रेणीको लागि शैक्षिक योग्यता पुगिरहेकोमा सो पदभन्दा मुनिका पदमा चाहिने शैक्षिक योग्यता नै नपुगेको भनी अर्थ गरी निवेदकहरूको दरखास्त रद्द गरिएकोलाई तर्कसम्मत र विवेकसम्मत

मान्न मिलेन । अतः निवेदक उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यता नमिलेको भनी लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको मिति २०७४।२।१८ मा भएको निर्णयलाई औचित्यता र न्यायको दृष्टिबाट उचित मान्न नमिल्ने ।

तसर्थ माथि विवेचित आधार र कारणबाट लोक सेवा आयोगको मिति २०७३।१०।२४ को निर्णय, मिति २०७४।२।१८ को दरखास्त फाराम रद्द गर्ने गरी भएको सोही मितिको पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब उपरान्त निवेदकहरूको योग्यता नपुगेको कारणदेखाई अयोग्य ठहर गरेकोमा निवेदकहरूको योग्यता नपुगेको भन्न नमिल्ने हुनाले कानूनबमोजिम गरी अन्तर्वार्ता भइसकेको भए सोको नतिजा र नभएको भए अन्तर्वार्तासमेत लिई नतिजा प्रकाशन गर्नु गराउनु भनी विपक्षी लोक सेवा आयोगसमेतको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: अनुपमा पन्त

कम्प्युटर: रमेश आचार्य

इति संवत् २०७४ साल मङ्सिर २४ गते रोज १ शुभम् ।

८

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र र मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७१-WO-०२११, उत्प्रेषण / परमादेश, *राधिका पनेरुसमेत वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल काठमाडौंसमेत*

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ र १२क कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मिति २०७१।५।११ मा पत्र लेखी पठाएको भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ तथा जिकिर रहेपनि आयोगले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई लेखेको मिति २०७१।५।११ को च.नं. ६१ र ६४ को पत्रको भाषा र शब्द हेर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०७१।५।८ मा निर्णय गरी उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन पठाएको भन्ने देखिन्छ । यसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफैँले निर्णय गरी त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गराउन अन्य निकायमा लेखी पठाउने अधिकार सो दफा २८ तथा १२क तथा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२० को उपधारा ३ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको नदेखिने ।

अतः आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाउने आयोगको निर्णय एवम् कार्य अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२०(३) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को भावना र मनसायको आधारमा त्रुटिपूर्ण देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको निवेदकका सम्बन्धमा विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०७१।५।८ मा गरेको निर्णय र सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई लेखेको मिति २०७१।५।११ को च.नं. ६१ र ६४ को पत्र तथा उक्त पत्रहरूको आधारमा विपक्षी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले यी रिट निवेदकका नाममा रकम असुलउपर गर्ने तथा नियुक्ति रद्द गर्ने गरी जारी गरेको पत्राचारसमेतका काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब उल्लिखित पदमा कानूनबमोजिम हुने गरी निवेदकलाई कामकाज गर्न दिनु भनी प्रत्यर्थाहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।
इजलास अधिकृतः उद्धवप्रसाद गजुरेल
कम्प्युटरः कृष्णमाया खतिवडा
इति संवत् २०७४ साल साउन ३१ गते रोज ३ शुभम् ।

९

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र र मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७१-WO-०२३३, उत्प्रेषण / परमादेश, *महेश शर्मा वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल काठमाडौंसमेत*

आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय एवम् कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२०(३) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को भावना र मनसायको आधारमा त्रुटिपूर्ण देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको निवेदकका सम्बन्धमा विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०७१।५।८ मा गरेको निर्णय र सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई लेखेको मिति २०७१।५।११ को च.नं. ६१ र ६४ को पत्र तथा उक्त पत्रहरूको आधारमा विपक्षी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले यी रिट निवेदकका नाममा रकम असुलउपर गर्ने तथा नियुक्ति रद्द गर्ने गरी जारी गरेको पत्राचारसमेतका काम

कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब उल्लिखित पदमा कानूनबमोजिम हुने गरी निवेदकलाई कामकाज गर्न दिनु भनी प्रत्यर्थाहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृतः उद्धवप्रसाद गजुरेल

कम्प्युटरः कृष्णमाया खतिवडा

इति संवत् २०७४ साल साउन ३१ गते रोज ३ शुभम् ।

१०

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र र मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७२-CI-१७६९, परमादेश, *लेखनाथ सापकोटा वि. कैलाशकुमार दवाडी*

कानूनबमोजिमको आफ्नो दायित्व पूरा पनि नगर्ने र त्यसको तथ्ययुक्त कारण पनि नदिई जनताको कामलाई असीमित समयसम्म अनिर्णित अवस्थामा राख्नु न्यायोचित हुँदैन । सर्वसाधारण जनतालाई सेवा सुविधा दिन स्थापित राज्यका सार्वजनिक निकाय आफ्नो काम सम्बन्धमा जवाफदेही हुनु आवश्यक हुने ।

पुनरावेदन अदालतबाट आदेश हुँदा “निवेदन मागको सम्बन्धमा अविलम्ब आवश्यक निकास दिनु” भनी परमादेशको आदेश जारी भएको देखिन्छ । अदालतबाट भएका अन्तिम फैसला शुन्यमा रहने हुँदैन । फैसला कार्यान्वयन न्यायको अन्तिम मर्म हो । यसरी निवेदन मागबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने सम्बन्धमा कानूनबमोजिम निर्णय गर्ने जिम्मेवारी गुठी संस्थानकै रहेको देखिन्छ । अदालतको फैसलामार्फत नखुलेको भन्ने झिनो आधार देखाई अदालतबाट अन्तिम भएर रहेको फैसला कार्यान्वयनलाई नै रोकी राख्ने गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, भक्तपुरको कार्य न्याय र कानूनको दृष्टिमा उचित देखिएन । तसर्थ तर्फ नखुलेको कारण निवेदकको मागबमोजिमको कार्य गर्न नसकिएको भन्ने विपक्षीको पुनरावेदन जिकिर कानूनसङ्गत रहेको नदेखिने ।

माथि विवेचित आधार कारणबाट अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार गरिपाउन निवेदकले दिएको निवेदनमा कानूनबमोजिम कारबाही गरी निवेदकको उक्त निवेदन मागको सम्बन्धमा अविलम्ब आवश्यक निकास दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति

२०७२।१०।२० मा भएको आदेश मनासिब देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: सुरेशराज खनाल

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा

इति संवत् २०७४ साल भदौ २६ गते रोज २ शुभम्।

११

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०७०-CR-०१५२, सरकारी छाप दस्तखत कित्ते, नेपाल सरकार वि. मोहमद सकिल अहमदसमेत

प्रतिवादीहरूले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा होटलमा बसेको अवस्थामा चिनजान भएका बंगलादेशी नागरिक सैफुल इस्लामले रूपैयाँ तिरी नेपाली पासपोर्टबाट विदेश जान खोजेकाले नेपाली नागरिक बाबुलाल मण्डललाई सम्पर्क गराई निजले बुर्जु विश्वासको नामको राहदानीमा सैफुलको फोटो टाँसी पुलिस रिपोर्टसमेत बनाई दिएको, सो गरेबापत जम्मा रु.३०,०००।- प्रतिवादीहरू तीनजनाले लिएको कुरासम्ममा साबित रही बयान गरेको पाइन्छ। उक्त कागजातहरू यी प्रतिवादीहरू बसेको कोठा डेराबाट बरामद भएको भन्ने कुरा बरामदी मुचुल्काबाट देखिएको सो बरामदी मुचुल्काको बेहोरा उक्त मुचुल्कामा सहिछाप गर्ने रेशमबहादुर पराजुलीसमेतले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रबाट पुष्टि भइरहेको र उक्त बरामदी मुचुल्कामा यी प्रतिवादीहरू रोहबरमा रहेकोसमेत देखिँदा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९, १८ बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्ने नै देखिन आउने।

बरामद भएका भनिएका राहदानीलगायतका प्रमाणपत्रहरू प्रतिवादीहरू रहे बसेको कोठाबाट बरामदसम्म भएको, प्रयोग नभएको, यो यसले कित्ते गरेको भनी प्रतिवादीहरूउपर किटानी अभियोग नभई सामूहिक रूपमा एकमुष्ट अभियोग रहेको देखिएबाट उक्त मुद्दाको तथ्य र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य नै फरक रहेको देखिन आयो। यसरी हेर्दा यस अदालतबाट उक्त मिति २०७०।३।३० मा निस्सा प्रदान गर्ने आदेश हुँदा प्रतिवादीहरूले राहदानी र प्रहरीद्वारा दिइने चालचलन प्रमाणपत्र बनाई सरकारी छाप दस्तखत कित्ते गरेको कसुर स्थापित भएको भन्ने कथनसँग सहमत हुन नसकिने।

प्रतिवादीहरूले गरेको उल्लिखित कार्य मुख्य

कारणीसरहको नभई कित्ते कागजको महलको ११ नं. ले परिभाषित गरेको नेपाली नागरिक बुर्जु विश्वास थारुको नामको राहदानी तथा चारित्रिक प्रमाणपत्रमा बङ्गलादेशी नागरिक सैफुल इस्लामको फोटो टाँसी कित्ते बनाउने कार्यमा मतियारसम्मको भूमिका निर्वाह गरी कित्ते कागजको ११ नं. विपरीतको कार्यसम्म गरेको देखिँदा यी प्रतिवादीहरूलाई मतियारसम्म कायम गरी कित्ते कागजको ९ र १२ नं. बमोजिम हुने जरिवाना तथा कैद सजायको आधा रु. २५।- जरिवाना तथा ६ महिना जनही कैद हुने ठहर्‍याएको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६९।९।८ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: आत्मदेव जोशी

कम्प्युटर: चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७३ साल फागुन ४ गते रोज ४ शुभम्।

१२

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०७०-CR-०८६६ र ०७०-CR-१०८७, कर्तव्य ज्यान, राजकुमार थापा मगर वि. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार वि. राजकुमार थापा मगर

पुनरावेदक प्रतिवादी राजकुमार थापा मिति २०७०।१।१२ को भूकम्पमा परी मृत्यु भएको भनी निज कैदमा रहेको कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवलबाट मिति २०७२।८।११ मा लेखी प्रमाणित भई आएको देखिने।

मानिसको मृत्यु भएपछि निजको कसुर र निजलाई हुने सजायको कुनै औचित्य नरहने र उक्त अ.बं.१७६ नं. को उक्त कानूनी व्यवस्थाले खतबाट नलाग्ने भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी राजकुमार थापाको मृत्यु भइसकेको देखिँदा केही गरिरहन नपर्ने।

इजलास अधिकृत: आत्मदेव जोशी

कम्प्युटर: चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७३ साल फागुन १९ गते रोज ५ शुभम्।

१३

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र र मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी., ०६९-WO-००८७, उत्प्रेषण / परमादेश, सुकुन्तलाल हिराचन वि. अजितराज न्यौपानेसमेत

कामदार कर्मचारीले खराब आचरण गरेको

भनेको मितिबाट दुई महिनाभित्र सोसम्बन्धी कारबाही गरिसक्नु पर्ने भनी कानूनले अनिवार्य गरेकोमा सो म्याद नघाई मिति २०६८।१०।२९ मा अवकाश दिएको देखिँदा कानूनबमोजिम निर्धारित अवधिभित्र कारबाही गरेको देखिएन । कानूनले निश्चित अवधि तोकी सो अवधिभित्र कुनै काम कारबाही सम्पन्न हुन पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेपछि त्यसविपरीत भए गरेको निर्णय एवम् काम कारबाही कानूनसम्मत र वैधानिक हुन सक्दैन । श्रम ऐन, २०४८ ले कामदार कर्मचारीले आचरणविपरीतको कार्य गरेमा कारबाही र सजाय गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेकै हुँदा उक्त कानूनको पालना नगरी भए गरेका निर्णय एवम् कामकारवाहीले कानूनी मान्यता पाउने भन्न नमिल्ने ।

माथि विवेचित आधार कारणबाट निवेदक कम्पनीले मिति २०६८।६।२४ र २५ को वारदात देखाई आफ्ना कामदारहरूले खराब आचरण गरेको भनी दाबी लिएकोमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५३(१) द्वारा निर्धारित दुई महिना अवधि नघाई मिति २०६८।९।१३ मा स्पष्टीकरण माग गरी विपक्षीबाट पेस भएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भनी सेवाबाट हटाउने गरी गरेको मिति २०६८।१०।२९ को निर्णय कानूनानुरूप भन्न मिल्ने । तसर्थ उक्त निर्णय बदर गरी विपक्षी कामदारलाई साबिकको पदमा पुनर्बहाली गर्ने गरी भएको श्रम अदालतको मिति २०६९।३।१३ को फैसला कानूनसम्मत रहे भएको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम बदर घोषित गरिरहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: सुरेशराज खनाल

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा

इति संवत् २०७४ साल असार २७ गते रोज ३ शुभम् ।

१४

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र र मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी., ०७०-CR-११३२, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. सत्य नारायण यादवसमेत

सामान्यतः अनुसन्धानमा ढिलाई भएकै कारण मात्र सो अनुसन्धानको विश्वसनीयतामा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन तथा ढिलो गरी भएको नातेदारको कागज नाताभित्रकै व्यक्ति भएको कारणले मात्र पनि कानूनतः अमान्य हुने होइन । तर ढिला गरी परेको जाहेरी र

अनुसन्धानको परिणामको पुष्ट्याई शङ्कारहित रूपबाट हुनुपर्ने अपेक्षा कानूनले गरेको हुने ।

मृतकलाई मानिसको हुलले बड्कन (चन्द्रप्रकाश) चौधरीको घरबाट लिई गएका भनी भने तापनि निजै बड्कन चौधरीले कागज गर्दा मानिसहरूको हुल आउँदा मृतक नाथु भन्ने कमलप्रसाद यादव आफ्नो घरमा थिएनन् भन्दै को कसले कुटपिट गरी मारे थाहा छैन भनी लेखाइदिएको देखिएको छ । बुझिएका इशहाक धुनिया, इश्वरीप्रसाद घिमिरेसमेतका व्यक्तिहरूको कागजबाट हुल भई कुटपिट गरेको हो को कसले कुटपिट गरे थाहा छैन भन्दै प्रतिवादीहरूले मारेकोमा शङ्का लाग्दैन भनी खुलाई दिएकोसमेत देखिन्छ । यसरी मानिसहरूको ठूलो हुल भई कसुर भएको भनिए तापनि सो वारदातको प्रत्यक्षदर्शी कोही नभएको, मौकाको जाहेरीमा प्रतिवादीहरूको नाम खुल्न नसकेको, प्रतिवादीहरूको इन्कारी बयान रहेको साथै अनुसन्धानकर्ताले यी प्रतिवादीहरूको कसुर स्थापित गर्ने तथ्ययुक्त ठोस प्रमाण पेस गर्नसकेको नदेखिएकोसमेतको अवस्था रहेकोले प्रतिवादीहरू कसुरदार हुन् भनी प्रमाणित हुन नसकेको र शङ्काको सुविधा प्रतिवादीहरूले पाउने हुँदा निजहरूले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेकै देखिने ।

अतः उल्लिखित तथ्य प्रमाणका आधारमा प्रतिवादीहरू सत्यनारायण यादव, रमेश यादव, शालिग्राम घिमिरे, गोविन्द यादव भन्ने बाल गोविन्द यादव र शैलेन्द्र शर्मा भन्ने शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायले सफाई पाउने ठहरी सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०६७।१२।९ मा भएको फैसला सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: सुमनकुमार न्यौपाने

कम्प्युटर: पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७४ साल असार १९ गते रोज २ शुभम् ।

१५

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र र मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी., ०७२-CR-०४८३, वैदेशिक रोजगार कसुर, रामशरण सापकोटा वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी रामशरण सापकोटासँग वैदेशिक रोजगारमा मानिस पठाउनको लागि नेपाल सरकारको अधिकार प्राप्त निकायबाट कुनै इजाजतपत्र लिएको

र रहेको देखिँदैन । उक्त मिति २०७०।५।४ मा भएको कागजमा उल्लेख भएअनुसार जाहेरवालाहरू प्रल्हाद खत्री, विजय लामा स्याङ्तान, सन्तोष पाण्डे, गुञ्जन किशोर रिजाल र विकाश श्रेष्ठसँग जनही रु.२,००,०००।- लिएको देखिए पनि निजहरूलाई सोहीबमोजिम अस्ट्रेलिया पठाउने कार्य भएको देखिँदैन । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० ले इजाजतपत्र विना वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाएको देखिन्छ भने ऐनको दफा ४३ मा “कसैले दफा १० विपरीत इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा वा कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाई दिन्छु भनी झुठो आश्वासन दिई वा प्रलोभन देखाई वैदेशिक रोजगारीमा लगाई दिने उद्देश्यले कुनै रकम लिएमा वा विदेश पठाएमा त्यसरी लिएको रकम र सोको पचास प्रतिशतले हुने रकम हर्जानाबापत असुल गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेश जान र आउन लागेको खर्चसमेत भराई निजलाई तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुनेछ । विदेश पठाई नसकेको भए सो सजायको आधा सजाय हुनेछ ।” भनी कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार सजाय हुनको लागि विदेश पठाइसकेको हुनुपर्दछ तर प्रस्तुत मुद्दामा पीडितहरूलाई विदेश पठाउने कार्य सम्पन्न भएको देखिँदैन । यसर्थ यी प्रतिवादी रामशरण सापकोटालाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोजिम आधा सजाय हुने ।

प्रतिवादी रामशरण सापकोटाले बिनाइजाजत वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेको, यी पीडित जाहेरवालाहरूसँग विदेश पठाउने उद्देश्यले पैसा लिएको तर विदेश पठाउन नसकेको, पीडितहरूको पैसा फिर्ता दिने, निजहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनेसमेतको केही कार्य गरेको नदेखिएको अवस्थामा निज प्रतिवादीसमेतलाई २ वर्ष कैद र जनही रु.२,००,०००।- जरिवाना तथा बिगोको ५० प्रतिशत हर्जानासहितको बिगो प्रतिवादीहरूबाट जाहेरवालाहरूले भरिपाउने गरी भएको फैसलालाई अन्यथा मान्न मिलेन । सुरु फैसला उल्टी गरी आरोपित कसुरबाट सफाई पाउनु पर्दछ भनी प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

तसर्थ विवेचित आधार, कारण एवम् प्रमाणबाट

प्रतिवादी रामशरण सापकोटाले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ मा उल्लिखित कसुर गरेको देखिएको तर विदेश पठाई नसकेको हुँदा निज प्रतिवादी रामशरण सापकोटालाई ऐन ऐनको दफा ४३ बमोजिम २ वर्ष कैद र रु.२,००,०००।- जरिवाना हुने तथा जाहेरवालाहरूबाट लिए खाएको अभियोग माग दाबीबमोजिम ५० प्रतिशत हर्जानासहितको बिगो प्रतिवादीबाट दामासाहीका दरले जाहेरवालाहरूले भरिपाउने ठहर्‍याई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०७१।८।९ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: रामु शर्मा

कम्प्युटर: अर्जुन पोखरेल

इति संवत् २०७४ साल माघ २ गते रोज ३ शुभम् ।

१६

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र र मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी., ०७३-RB-०१४६ र ०७३-RB-०१४५, आयकर (२०६३।०६४), कुमार लम्साल वि. आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौंसमेत र जगदीश रेग्मी वि. किष्ट बैंक लिमिटेड

आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची २ को १ को वर्ग ‘ख’ मा कम्प्युटर, तथ्याङ्क केलाउने उपकरण, फर्निचर, फिक्सचर र कार्यालय उपकरणहरूलाई हासयोग्य सम्पत्तिको रूपमा उल्लेख भएको देखिँदा करदातालाई आफ्नो व्यवसाय तथा कार्यालय सञ्चालनको लागि उल्लिखित वर्गका उपकरणहरू आवश्यक पर्नेमा विवाद गर्नुपर्ने स्थिति देखिँदैन, साथै उक्त वर्ग ‘ख’मा उल्लेख भएको कार्यालय उपकरणहरूभित्र के के पर्दछन् भनी स्पष्ट परिभाषित गरिएको देखिँदैन । यसरी कार्यालय, उपकरणहरू भनी ऐनले स्पष्ट परिभाषित नगरेको सन्दर्भमा व्यवसायी करदाताको व्यवसायको प्रकृति र अवस्थासमेतलाई विचार गरी निजको व्यवसाय तथा कार्यालय, सञ्चालनमा सहजता ल्याउन आवश्यक पर्नसक्ने सामाग्रीहरूलाई कार्यालय, उपकरणको मान्यता दिई त्यस्तो सामानलाई हासयोग्य सम्पत्तिको रूपमा परिभाषित गर्नसक्ने नै देखिने । सेवा प्रवाह गर्ने पद्धति र प्रविधि सेवाग्राहीका माग, चाहना, र इच्छा पूरा गर्नसक्ने प्रकृतिका भएनन् भने त्यस्ता कार्यालयले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । बैंक जस्तो प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग

Monetary कारोबारमा संलग्न भई व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संस्थाको लागि त आफ्नो व्यवसायलाई उत्कृष्टता प्रदान गर्नेतिर उन्मुख गराउन परम्परागत पद्धति र प्रविधिलाई आधुनिक पद्धति र प्रविधिले विस्थापित गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्नु अति आवश्यक हुने देखिएबाट किष्ट बैंकजस्तो बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बैंकको लागि ATM Machine लाई कार्यालय उपकरणमा नपर्ने भनी परिभाषित गर्न मिल्ने नदेखिने ।

कानून बन्दा तत्कालीन समयको जनचाहनालाई ध्यानमा राखी कानून बनाइने भए पनि समयक्रममा जनचाहना र आवश्यकताका आधारमा आउने परिवर्तनलाई दृष्टिगत गरी कानूनको सजिव व्याख्या हुनु जरुरी हुने । व्यावसायिक कारोबार सञ्चालन गर्ने संस्थाले परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यकता हेरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नु नै उचित हुने हुँदा त्यस्ता संस्थाले आफ्नो व्यावसायिक कारोबार सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया र पद्धतिलाई रूपान्तरण गरी सेवाग्राही मैत्री बनाउन कानूनले स्पष्टरूपमा रोक लगाएकोबाहेक अन्य विधि, पद्धति र प्रविधिको प्रयोग गर्नुलाई गैरकानूनी भनी भन्न मिल्ने नदेखिएबाट निवेदक किष्ट बैंक लिमिटेडले आफ्नो व्यावसायिक कामको प्रयोजनार्थ खरिद गरी प्रयोगमा ल्याएको ATM Machine, Locker र Generator लाई आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची २ को १ को 'ख' वर्गमा उल्लिखित 'कार्यालय, उपकरण' भित्र नपर्ने भनी व्याख्या गर्न मिल्ने नदेखिने ।

तसर्थ: निवेदक किष्ट बैंकले आफ्नो व्यावसायिक प्रयोजनार्थ प्रयोगमा ल्याएको ATM Machine, Locker र Generator लाई कार्यालय उपकरण मान्न मिल्ने नै देखिँदा निवेदक किष्ट बैंकले कर तिर्ने सन्दर्भमा यी कार्यालय उपकरणहरूको लागत मूल्यको कानूनबमोजिम हुने हास खर्च कट्टी गर्न पाउने नै देखिएको सन्दर्भमा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँबाट भएको फैसलालाई अन्यथा गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिने ।

कुनै आ.व.मा भएको खर्च सोही आ.व.मा कट्टी दाबी गर्नुपर्ने भन्ने आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ मा भएको व्यवस्थाले विगत वर्षमा भएको खर्चलाई अर्को आ.व.मा खर्च कट्टी गर्न मिल्ने गरी स्वीकृति वा अनुमति दिएको नदेखिँदा पुनरावेदक किष्ट बैंक लि.ले अधिल्ला

वर्षहरूमा सेयर निष्काशनबापत गरेको खर्चलाई पछिल्लो वर्षमा खर्च कट्टी दाबी गर्न मिल्ने नदेखिने ।

कर्मचारीको लागि स्वीकृत अवकाश कोषमा नपठाई वा कर्मचारीलाई उपदानबापत भुक्तानी नदिई पुनरावेदकले आफैँले आफ्नै कोषमा राखेको रकमलाई वास्तविक खर्च गरिएको रकम मान्न मिल्ने देखिएन । वास्तविक रूपमा खर्च भएको नदेखिएको र पुनरावेदककै नियन्त्रणमा रहेको रकमलाई खर्च भएको रकम मानी त्यस्तो रकमको खर्च कट्टी गर्न मिल्ने व्यवस्था आयकर ऐनमा भएकोसमेत नदेखिँदा पेन्सन तथा उपदानबापत भएको खर्चको सम्बन्धमा पुनरावेदक किष्ट बैंकले गरेको दाबी औचित्यपूर्ण देखिन नआउने ।

करदाता आफैँले पेस गरेको विवरणअनुसार निर्धारण भएको ब्याज खर्चमा फरक परेको भए फरक परेको ब्याज खर्च अन्तिम मौज्दातमा समायोजन गर्दा मिल्नु पर्नेमा सो नमिली फरक परी बढी दाबी गरेको तथ्याङ्कबाट देखिएको अवस्थाले पुनरावेदक बैंकले दाबी गरेको ब्याज खर्च औचित्यपूर्ण देखिएन, साथै किष्ट बैंकजस्तो जिम्मेवार आर्थिक व्यावसायिक कारोबार गर्ने निकायले आफैँले आफ्नो कारोबारको सम्बन्धमा तिर्नुपर्ने भनी आफ्नो हरहिसाबबाट निर्धारण गरिएको ब्याजबापतको खर्च पटकपटक फरक परिरहन्छ भन्ने तथ्य मनासिब र तर्कपूर्णसमेत नहुँदा ब्याज सम्बन्धमा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँबाट भएको निर्णय मनासिब नै देखिने ।

अतः प्रकरण प्रकरणहरूमा उल्लिखित तथ्य, आधार र कारणसमेतबाट प्रस्तुत मुद्दामा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँबाट मिति २०७०।१।१६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: उद्धवप्रसाद गजुरेल
कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा
इति संवत् २०७४ साल कात्तिक १४ गते रोज ३ शुभम् ।

१७

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र र मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी., ०६८-CI-०५०९, जग्गा खिचोला चलन, शिवशंकर यादव वि. अमिरिका देवी यादव

वादीको कि.नं. ९६ को पश्चिमतर्फ तथा कि.नं. ९७ को पूर्वतर्फ न.नं.२ को बाटो रहेको भन्ने तथ्य अदालतबाट मिति २०६४।३।२७ मा भई

आएको नक्सा कुण्डलीबाट देखिन्छ । उल्लिखित दुवै कित्ता जग्गाहरूको साँध सिमाना जोडिएको नभई बीचको डगर बाटोले दुवै कित्ता अलग गरेको देखिन्छ । यसप्रकार वादीको कि.नं.९६ र ९७ को जग्गाको बीचमा बाटो देखिएको हुँदा कि.नं. ९७ को जग्गाले बाटो मिचिएको कारण कि.नं. ९६ को जग्गा कि.नं. ९७ मा समेत पर्छ भन्ने पुनरावेदन जिकिर पुष्टि हुनसक्ने अवस्था नदेखिने ।

न.नं. ४ र ५ मा रहेको वादीको कि.नं. ९६ को जग्गामध्ये न.नं. ५ मा विवाद जनिएको तथा सोही जग्गाको पूर्वतर्फ प्रतिवादीको न.नं. ६, ७, ८ र ९ जनिएको कि.नं. ८२ को जग्गा रहेको भन्ने अदालतबाट भईआएको नाप नक्साबाट देखिएको अवस्था छ । प्रतिवादीले आफ्नो कि.नं. ८२ को उत्तरतर्फ ३१ फिट लम्बाई भएको भनी जिकिर लिए तापनि निजको उल्लिखित जग्गाको उत्तरतर्फको लम्बाई २७ फिट भन्ने भईआएको नक्सा कुण्डलीबाट देखिन आएको अवस्था छ । प्रतिवादीको भनी उल्लेख भएका न.नं. ६, ७, ८ र ९ को क्षेत्रफल हिसाब गर्दा निजको जग्गा ०-०-१६ रहेको देखिएकोले निजको क्षेत्रफलसमेत पूरा भइरहेको अवस्थामा विवाद जनिएको न.नं. ५ को जग्गा वादीको न.नं. ९६ भित्रैको रहेको भन्ने देखिन आउने ।

अतः उल्लिखित तथ्य प्रमाणसमेतको आधारमा यस अदालतबाट भई आएको नक्सा मुचुल्कामा उल्लिखित कि.नं.९६ अन्तर्गतको न.नं. ५ को जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहर्‍याई चलनसमेत चलाई पाउने ठहरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६७।१।१० को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: सुमनकुमार न्यौपाने

कम्प्युटर: मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७४ साल असार १९ गते रोज २ शुभम् ।

१८

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र र मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी., ०६९-CR-०७६३ र ०७०-CR-०२१५,
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, फैलामा तामाङ वि.
नेपाल सरकार र जयसिंह तामाङ वि. नेपाल सरकार

पीडित जाहेरवाला सिममायाँको बयान अदालतबाट प्रमाणित छ । उक्त बयानबाट पनि यी प्रतिवादीहरूको इन्कारी खण्डित भइरहेको अवस्था छ ।

बुझिएका कुलबहादुर तामाङ, बमबहादुर तामाङ, सन्तोष तामाङसमेतका व्यक्तिहरूले फैलामा र जयसिंह तामाङ पीडित सिममायालाई ललाई फकाई विदेश पुर्‍याउन र बेचन खोजेकोले लिन आएका थिए भनी कागज गरिदिएको तथा अन्य जाहेरवालाहरू मैत तामाङ, प्रेमबहादुर तामाङ, वीरबहादुर तामाङ, सुनमाया तामाङसमेतले अदालतमा आई बकपत्र गरी आफ्नो जाहेरी समर्थन गरिदिएको अवस्था हुँदा निज प्रतिवादीहरू निर्दोष रहेछन् भनी मान्न सकिने अवस्था नरहने ।

जाहेरी दरखास्तमा सिममायाँलाई लिन आएको भन्ने कुराको फेहरिस्त उल्लेख छ तथा निजलाई विदेश जान भनी लिन आएको अवस्थामा मौकामै प्रतिवादीमध्ये फैलामा पक्राउ परेको अवस्था छ । तर हराइरहेको भनिएका पूर्णमाया तामाङ, फुलमायाँ तामाङ, प्लेम्ता तामाङ, सेल्जावतीलाई यिनै प्रतिवादीहरूले नै लगेर बिक्री गरेको भन्ने जाहेरीबाट ठोस रूपमा खुलाइएको छैन । जाहेरवालाहरूले अदालतमा बकपत्र गर्दासमेत सो कुरातर्फ किटानी गर्नसकेका देखिँदैन । केही महिलाहरूको फोटो प्रतिवादीहरूको ब्यागबाट फेला परेको कारण आफ्ना छोरी, भान्जी, नन्दलाई पनि यिनै प्रतिवादीहरूले भारत लगी बेचेको हुनुपर्छ भनी शङ्का र अनुमानसम्म गरेको अवस्था देखिन्छ । यसप्रकार ठोस प्रमाणको अभावमा शङ्का र अनुमानको भरमा ५ जना महिलाहरूलाई भारत पुर्‍याई बिक्री गरेको भनी कसुरदार कायम गर्न सकिने अवस्था नरहेकोले सो हराएका भनेका महिलाहरूउपरको दाबी पुग्न नसक्नेमा सोतर्फसमेत यिनै पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले नै बेचबिखन गरेको ठहर गरी सजाय गरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको नदेखिएकोले सो हदसम्म पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६९।६।९ को फैसला केही उल्टी हुने ।

पीडित सिममायाँ तामाङलाई ललाई फकाई बिक्री गर्न लैजान लागेको भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा किटानी जाहेरी परेको, मौकामा नै प्रतिवादी फैलामा तामाङ पक्राउ परेको, निजको साथैबाट यी दुवै प्रतिवादी / पुनरावेदकहरूको नागरिकताको प्रमाणपत्र बरामद भएको, पीडित सीममायाँको बयान अदालतबाट प्रमाणित भएको तथा प्रतिवादी जैसिंह तामाङले अदालतमा बयान गर्दासमेत आफूहरू दुवै जना सिममायालाई लिन

डुङडुङ जाने बाटोमा गएको र गाउँलेहरूले तत्काल पक्राउ गरेको भनी बयान गरेकोसमेतको तथ्य प्रमाणबाट मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३(१)अनुसारको बेचबिखन ओसार पसारको कसुर गर्ने क्रममा सो पूर्ण हुन नपाउँदै पक्राउ परेको देखिएबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले पीडित सिममायाँ तामाङलाई बेचबिखन गर्ने उद्देश्यले ओसारपसार गर्न लागेको भन्ने सप्रमाण पुष्टि हुने ।

अतः उल्लिखित तथ्य प्रमाणको आधारमा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६९।६।९ को फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादीहरू फैलामा तामाङ र जैसिंह तामाङले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३(१) को कसुरको उद्योगसम्म गरेको देखिँदा ऐ. ऐनको दफा १५(१)(क) र १५(१)(ज) बमोजिम निजहरूलाई जनही कैद वर्ष १०(दश) र एक लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने ।

इजलास अधिकृतः सुमनकुमार न्यौपाने

कम्प्युटरः मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७४ साल असार १९ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास नं. ५

१

मा.न्या.श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा., ०७०-सी-०७२०, घर बहाल बस्न पाउने गरी करारको पालना, किशोरराज पन्तसमेत वि. सुशीलदेव मानन्धरसमेत

मिति २०६६।४।३ को करारनामाअनुसार मिति २०६६।०५।२३ मा घर बहालमा दिन तयार भएको जानकारी यी वादीहरूलाई पठाइएकोमा मिति २०६७।०९।३० सम्म पनि वादीहरू तथा प्रतिवादी घरधनी बीच घरबहालको विषयमा आपसी सहमति वा सम्झौता हुन नसकेको अवस्थामा अनिश्चितकालसम्म घर खाली राखिरहने भन्ने उक्त करारको आशय देखिँदैन । उक्त करारका सर्तहरू यी वादीहरूले नै यथोचित रूपमा पालना गर्न नसकेको अवस्थामा उक्त मिति २०६६।०४।०३ को करारनामा भङ्ग भएको मान्नुपर्ने ।

साबिकको करारको अस्तित्व नै समाप्त

भइसकेपछि हाल सोही करारको आधारमा प्रतिवादी सुशीलदेव मानन्धरको घर यी वादीहरूले नै भाडामा पाउनुपर्ने अवस्था देखिन आएन । यस अवस्थामा आफ्नो निर्विवादित हकको घर प्रतिवादी सुशीलदेव मानन्धरले अन्य व्यक्तिलाई बहालमा दिने गरी भएको सम्झौतालाई अन्यथा भन्न मिलेन । विवादको घर प्रतिवादी सुशीलदेव मानन्धरबाट शेरबहादुर तामाङले मिति २०६७।०९।३० को करारबाट पूरै घर बहालमा लिइसकेको र उक्त करार यथावत् रहेको अवस्थामा करार ऐन, २०५६ को दफा ८६ बमोजिम मिति २०६६।४।३ को करार यथावत् रूपमा पूरा गर्नसक्ने अवस्था नभएकोले उक्त करारको यथावत् पालनाको दाबी लाग्ने देखिएन । यी सम्पूर्ण तथ्य, प्रमाण तथा सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थासमेतको विस्तृत विश्लेषण भई पुनरावेदन अदालत पोखराबाट वादी दाबी नपुग्ने ठहरेको फैसला मनासिब नै देखिन आयो । अतः पुनरावेदन अदालत पोखराबाट सुरु फैसला उल्टी गरी वादी दाबी नपुग्ने ठहर्‍याएको मिति २०७०।०७।१० को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृतः महेश खनाल

कम्प्युटरः हर्क माया राई

इति संवत् २०७३ साल फागुन ३ गते रोज ३ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा., ०७०-सी-०५९७, उत्प्रेषण / निषेधाज्ञा, राजेशकुमार तेली वि. रिनादेवी साह

पुनरावेदक राजेशकुमार साहको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी यी निवेदक रिनादेवी साहसमेत भएको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा अनुसन्धानको सिलसिलामा रोक्का राख्नु पर्ने भएको भनी कि.नं. ४३४ र ४५१ का जग्गाहरू रोक्का राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बारा, कलैयाको च.नं. २९५३ मिति २०७०।२।७ को पत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । तर प्रहरी कार्यालयलाई व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्ने अधिकार कुनै कानूनले प्रदान गरेको अवस्था नभएको भनी पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट उक्त जग्गा फुकुवाको लागि मिति २०७०।०४।२३ मा नै परमादेश जारी भएको देखिन्छ । सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी कार्यालयबाट रोक्का

राखिएको जग्गा फुकुवाको लागि परमादेश जारी भए तापनि उक्त मुद्दा अदालतमा दायर भएको रहेछ भने सोही मुद्दाको रोहमा अदालतबाट आवश्यक प्रमाण बुझी निर्णय हुनसक्ने नै हुँदा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट परमादेश जारी भएको विषयलाई अन्यथा भन्ने अवस्था नदेखिने।

अतः तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयको पत्रले रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गरिदिनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्‍याई मिति २०७०।०४।२३ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: महेश खनाल

कम्प्युटर: हर्क माया राई

इति संवत् २०७३ साल फागुन ३ गते रोज ३ शुभम्।

३

मा.न्या.श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CI-००४७, संयुक्त दर्ता फुटाई दर्ता, कैलासबहादुर वि. सी. वि. रंजना बस्नेत

विवादित कि.नं. २७९, ८२, ८९ को जग्गाहरू साबिकमा तीन दाजु भाई वादी कैलासबहादुर वि.सी., किरणबहादुर वि.सी. र कुमुद वि.सी.को संयुक्त नाममा रहेकोमा आफूबाहेक अन्य दुई भाइहरूले निजहरूको भाग हेमन्तबहादुरलाई राजीनामा गरी बिक्री गरेको भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ। वादीले फिराद गर्दा हकाधिकारको पृष्ठभूमिसमेत उल्लेख गरी आफूले छुट्याइ लिन पाउने ३ भागको १ भाग भन्ने उल्लेख गरी दाबी लिएको र प्रतिवादीले सोही दाबीको सन्दर्भमा प्रतिउत्तर फिराई अदालतबाट साक्षी प्रमाणसमेत बुझिसकेपछि फिरादको मूलदाबीमै परिवर्तन हुने गरी वादीले दिएको फिराद संशोधनको निवेदन आफैँमा दुरासयपूर्ण देखिने। अदालतबाट अवलम्बन गर्नुपर्ने न्यूनतम न्यायिक प्रक्रियासमेत अवलम्बन नगरी अपुष्ट र असङ्गत तथ्यहरूको आधारमा फिरादपत्रको मूल दाबीभन्दा बाहिर गई सुरु अदालतबाट भएको फैसलामा कार्यविधिगत त्रुटि विद्यमान रहेको देखिन आयो। दाबीको जग्गामध्येबाट २ हिस्सा जग्गा प्रतिवादीका पति हेमन्तबहादुरले खरिद गरेको देखिएको अवस्थामा संयुक्त दर्तावाला भएको भन्ने आधारमा मात्र दुई जनाको

बराबर हिस्सा हुने भनी अर्थ गर्न न्यायोचित हुने नदेखिँदा ३ खण्डको १ खण्ड वादीको कायम हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला मनासिब नै देखिन आउने।

अतः उपर्युक्त आधार कारणबाट विवादित जग्गाको दुई खण्डको एक खण्ड संयुक्त दर्ता फुटाई वादीको कायम हुने गरी भएको सुरुको फैसला उल्टी भई विवादित जग्गाबाट नरमकरम मिलाई संयुक्त दर्ता फुटाई पुनरावेदक प्रतिवादीको भागमा ३ खण्डको २ खण्ड जग्गा छुट्याई वादीको नाममा दर्ता कायम हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०७०।०८।२६ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: महेश खनाल

कम्प्युटर: हर्कमाया राई

इति संवत् २०७३ साल फागुन ३ गते रोज ३ शुभम्।

४

मा.न्या.श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०६७-CR-०९८९, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. मिनादेवी यादवसमेत

लास जाँच मुचुल्का तथा पोष्टमार्टम रिपोर्ट नभएको, लास बरामद नभएको, मौकामा बुझिएका मानिसहरूले मौकाको कागज बेहोरा खण्डित हुने गरी अदालतमा बकपत्र गरेको, अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष साबिती बयान गर्ने प्रतिवादी रामदुलारी देवी यादव र मिनादेवी यादवले अदालतसमक्ष कसुरमा पूर्ण इन्कार रही बयान गरेको र निजहरूको इन्कारी बयान निज साक्षीहरूको बकपत्रद्वारा पुष्टि प्रमाणित भएको देखिँदा मृतक सुधिराको मृत्यु यी प्रतिवादीहरूको कर्तव्यबाट भएको वा सर्पले टोकेर भएको भन्ने तथ्य नै शङ्कास्पद हुँदा कर्तव्यबाटै सुधिराको मृत्यु भएको भन्ने वारदात शङ्कारहित तबरले स्थापित भएको नदेखिने।

विवेचित तथ्य एवम् प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादीहरूको कर्तव्यबाट सुधिरा कुमारी यादवको मृत्यु भएको भन्ने पुष्टि हुने ठोस एवम् वस्तुनिष्ठ प्रमाण वादी पक्षले पेस गर्नसकेको नदेखिँदा शङ्का र अनुमानको भरमा प्रतिवादीहरूलाई दोषी करार गरी सजाय गर्न न्याय र फौजदारी कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुन जाने हुँदा प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम

सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

तसर्थ सबै प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी भएको सुरु धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०६२।१।२९ र मिति २०६३।३।५ को फैसला सदर गर्ने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६६।५।१० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: यमप्रसाद बास्कोटा

कम्प्युटर: मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०७३ साल चैत १५ गते रोज ३ शुभम्।

५

मा.न्या.श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०६९-CI-०६४३, लिखत दर्ता बदर दर्ता कायम चलन, मन्जुकुमारी राई वि. सुरेश राईसमेत

वादी प्रतिवादीका बाबु पतिको साउदी अरबमा मृत्यु भएपश्चात् पाउने क्षतिपूर्तिसमेत प्रतिवादी शान्ति राईले एकलौटी दाबी गरी लिएको, वादीहरूलाई कुनै रेखदेख हेरविचार नगरेको भनी फिरादमा उल्लेख भएको र प्रतिवादी शान्ति राईबाट प्रतिवाद नगरी फिराद दाबीलाई स्वीकार गरी बसेबाट निज प्रतिवादी घरको मुख्य व्यक्ति हुन् भनी मान्न मिल्ने अवस्था पनि नदेखिने।

मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १९ नं. बमोजिम प्रतिवादी शान्ति राई घर व्यवहार चलाउने घरको मुख्य व्यक्ति नदेखिएको, निजका नाउँमा रहेको जिल्ला झापा शनिश्चरे गा.वि.स. वडा नं. ७ को कि.नं. १३४० को ज.वि. ०-०-१० जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादी मन्जुकुमारी राईलाई राजीनामा पारित गरिँदा अंशबन्डा नभएका वादीहरूलाई लिखतमा साक्षी राखेको वा निजहरूको मन्जुरी लिएको नदेखिएको हुँदा वादीहरूले आफ्नो हकजतिको लिखत बदर गर्न पाउने देखिँदा वादीदाबी पुन नसक्ने ठहर गरेको सुरु झापा जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी ४ भागको ३ भाग लिखत बदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन इलामको फैसला बदर गरी सुरु फैसला सदर कायम गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

अतः विवेचित तथ्य एवम् प्रमाणहरूबाट वादीदाबी नपुग्ने ठहर गरी भएको सुरु झापा जिल्ला

अदालतको फैसला उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम प्रतिवादी शान्ति राईले प्रतिवादी मन्जुकुमारी राईलाई मिति २०६६।४।८ र.नं. १२३क को पारित राजीनामाद्वारा बिक्री गरिदिएको जिल्ला झापा, शनिश्चरे गा.वि.स. वडा नं. ७ कि.नं. १३४० को ज.वि. ०-०-१० जग्गाको उत्तरतर्फबाट ४ भागको ३ भाग जग्गाको लिखत बदर गरी वादीहरूको हक कायम हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०६८।१०।१८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: यमप्रसाद बास्कोटा

कम्प्युटर: मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०७३ साल चैत १५ गते रोज ३ शुभम्।

इजलास नं. ६

१

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. र मा.न्या.श्री मीरा खड्का, ०७२-CR-०२६१, केही सार्वजनिक अपराध तथा सजाय, नेपाल सरकार वि. कञ्चन कार्की

जाहेरवालीको जाहेरी दरखास्त र निजको बकपत्रको फरक बेहोरा, मौकामा कागज गर्ने व्यक्तिको कागज तथा बकपत्र, प्रतिवादीको बयानसमेतबाट जाहेरवालीको नगद तथा सुनका गहना प्रतिवादीले लुटी लगेको नभई हराएको अवस्था देखिन आयो। प्रतिवादीले लुटी लगेको भन्ने भनाई वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि हुनसकेको देखिएन। जाहेरवालीको सुन र नगद झोलामा राखेकोमा वारदात हुँदा वारदातस्थलबाट हराएको वा नासिएको भन्ने कथन भए पनि सो सुन र नगद यिनै प्रतिवादीले लगेको भन्ने चशमदित कोही नभएको र अभियोजन पक्षले सो कुरा शङ्कारहित तवरबाट पुष्टि प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा अभियोग माग दाबीबमोजिम जाहेरवालाको बिगो भराइपाउँ भन्ने पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

विवेचित आधार प्रमाणहरूबाट सुरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मिति २०७१।८।४ मा भएको फैसलालाई केही उल्टी गरी प्रतिवादी कञ्चन कार्कीलाई केही सार्वजनिक अपराध तथा सजायसम्बन्धी ऐन,

२०२७ (संशोधनसहित) को दफा २ को (ख)(ग)(छ) (ज) र (झ) अनुसारको कसुरमा सोही ऐनको दफा ६(१) बमोजिम रु. ८,०००/- जरिवानासमेत गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०७२।१।२९ मा भएको फैसला अन्यथा नभई मनासिब देखिन आयो । तसर्थ, पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०७२।१।२९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: शिवहरी पौड्याल

कम्प्युटर: चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७४ साल कात्तिक २६ गते रोज १ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. र मा.न्या.श्री मीरा खड्का, ०७३-CI-०३५४, अंश बुझेको भर्पाई लिखत बदर, सुमन के.सी.समेत वि. सुनिता थापा के.सी.

समान अंशका हकदार श्रीमती तथा नाबालक छोरीलाई अंशहकबाट वञ्चित गर्ने कलुषित भावना तथा उद्देश्य राखी खडा गरिएको अंश बुझेको भरपाइलाई आधारमानी वादीले चित्त बुझाई बसेको तथा निजको हकदेया नभएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न न्यायसङ्गत हुँदैन । अशियारहरूबीच बन्डा गर्नुपर्ने घर जग्गाको मूल्य रु.७०,००,०००/- भन्दा पनि बढी रहेको अवस्थामा केवल रु.३,००,०००/- अंश बुझेको कार्य स्वाभाविक प्रकृतिको नभई दूषित रूपमा नै भएको मान्नुपर्ने देखिन आयो । प्रत्येक अशियारले नैसर्गिक रूपमा प्राप्त गर्ने अंशजस्तो कानूनी हकलाई कुण्ठित हुने गरी खडा भएको लिखत स्वतः बदरभागी हुन्छ । उक्त लिखतबाट वादी र निजकी छोरीको अंशहकमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिँदा फिराद दाबीबमोजिम मिति २०६३।५।९ को र.नं. २०९ अंश भरपाई लिखत बदर हुने गरी सुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।३।१८ मा भएको फैसला मनासिब देखिन आयो । वादीको फिराद दाबी खारेज हुनुपर्ने भन्ने प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

तसर्थ, मिति २०६३।५।९ को अंश भरपाई बदर हुने गरी भएको भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति

२०७२।३।१८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: शिवहरी पौड्याल

कम्प्युटर: चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७४ साल कात्तिक २६ गते रोज १ शुभम् । यसै लगाउका निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसैअनुसार फैसला भएका छन्:

- ०७३-CI-०३५३, दूषित राजीनामा लिखत बदर, ध्रुव के.सी.समेत वि. सुनिता थापा के.सी.
- ०७३-CR-०२३६, जालसाजी, ध्रुव के.सी. समेत वि. सुनिता थापा के.सी.

३

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. र मा.न्या.श्री मीरा खड्का, ०७२-CI-१४६०, निषेधाज्ञा, रन्जितकुमार लखेर वि. नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालय, बाँकेसमेत

विपक्षी नेपालगञ्ज नगरपालिकाको कार्यालय तथा ऐ. कार्यालयको प्रमुखको लिखित जवाफबाट निवेदक रन्जितकुमार लखेरले नक्सा पास गरी नक्साविपरीत उत्तरतर्फको घर पछाडिपट्टि छज्जा निकाली घर निर्माण गरेको भनी श्री चन्द्र गुप्तले दिएको निवेदनअनुसार निरीक्षण शाखा र प्राविधिक अमिनले जाँचबुझ गर्दा निवेदक रन्जितकुमार लखेरले नक्सा स्वीकृतविपरीत घरको उत्तरतर्फ छज्जा निकालेको हुँदा छज्जा हटाउने आदेश गरेको र उक्त छज्जा ७ दिनभित्र हटाउनु पत्राचार गरेको भन्ने देखिन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१(१) ले कसैले सो ऐनअनुसार पास भएको नक्सामा प्रमुखको स्वीकृतिबेगर हेरफेर गरी भवन निर्माण गरेमा सो घर वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिनसक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएबाट यी पुनरावेदकले स्वीकृत नक्साविपरीत बनाएको छज्जा ७ दिनभित्र हटाउनु भनी विपक्षी नगरपालिकाले कानूनबमोजिम दिएको आदेश तथा पत्रबाट निजको कानूनप्रदत्त हकमा आघात पार्ने आशङ्काको स्थिति पैदा भएको मान्न मिल्ने नदेखिने ।

यसैगरी निवेदकले बनाएको छज्जा भत्काउनु भनी दिएको आदेशमा चित्त नबुझे स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६२ (२) बमोजिम उक्त

आदेशउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन जानु पर्नेमा यी पुनरावेदक नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जमा निषेधाज्ञाको निवेदनमार्फत उपचार माग्न गएको देखियो । यसरी पुनरावेदनमा जाने वैकल्पिक कानूनी मार्ग हुँदाहुँदै यी पुनरावेदकले सो मार्ग अवलम्बन नगरी निषेधाज्ञाको निवेदनमार्फत उपचार माग्न आएको देखिएबाट समेत निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी उपचार प्रदान गर्नसक्ने देखिन नआउने ।

विवेचित आधार कारणहरूबाट पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जले निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको मिति २०७१।१२।१८ को आदेश मिलेकै देखिँदा प्रत्यर्थी झिकाउनु परेन । अतः पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको मिति २०७१।१२।१८ को आदेश मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: मुकुन्द आचार्य

कम्प्युटर: प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०७३ साल फागुन २४ गते रोज ३ शुभम् ।

४

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. र मा.न्या.श्री मीरा खड्का, ०७२-CI-०१७३, उत्प्रेषण / परमादेश, खिमादेवी जैशी वि. भूमिसुधार कार्यालय, बर्दियासमेत

एउटै विषयमा निवेदकले साधारण र असाधारण दुवै अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी अदालतमा प्रवेश गरेको देखियो । साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत उपचारको लागि विचाराधीन रहेको विषयमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुनसक्ने देखिएन । प्रस्तुत विवादका विषयमा साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत बर्दिया जिल्ला अदालतमा जग्गा खिचोला मुद्दा र भूमिसुधार कार्यालय, बर्दियामा मोही लगात कट्टा गरिपाउँ भनी मुद्दा चली विचाराधीन रहेकोले उक्त विषयमा सम्बन्धित निकायबाट कानूनानुरूप निर्णय हुने नै देखिने ।

अतः निवेदक पुनरावेदकको पुनरावेदन मागबमोजिमको उत्प्रेषण / परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । निवेदकको निवेदन दाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जबाट मिति २०७१।१२।१६ मा भएको आदेश मिलेको देखिँदा प्रत्यर्थी झिकाउनु

परेन । पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको आदेश सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: मुकुन्द आचार्य

कम्प्युटर: प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०७३ साल फागुन २४ गते रोज ३ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. र मा.न्या.श्री मीरा खड्का, ०७२-CI-१४३५, निषेधाज्ञा, सुकल मुखिया मलाहसमेत वि. रधिया देवी मुखिया

निरन्तर भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा भएको घरलाई पुरानो भई मर्मत गर्न खोज्दा घर रहुन्जेल मात्र भोग रहने हो र मर्मतसम्भार थप निर्माण केही गर्ने अधिकार निवेदकलाई हुन सक्दैन भनी विपक्षीहरूले जिकिर लिए पनि सर्वोच्च अदालतको २०५८।१२।१९ को फैसलाबाट निवेदकको बाबु वचकैन मुखियाको ठहरेको उक्त घर जग्गा बाबु आमाको मृत्युपश्चात् यी निवेदिकाले भोगचलन गरिआएको पाइयो । निवेदिकाको भोगचलन रहेकोलाई विपक्षीले पनि स्वीकार गरेकै देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा बाबुका पालादेखि निरन्तर भोग गरी आएको रिट निवेदकको हक भोगको घर जग्गालाई मर्मत संरक्षण गर्न पाउने निवेदकको हक सुरक्षित नै रहने ।

अतः मुद्दा परी सर्वोच्च अदालतसमेतबाट अन्तिम भई निवेदिकाको बाबु वचकैन मलाहको भोगचलन कायम भएको स्ववासी घर जग्गा निजको मृत्युपश्चात् यी निवेदिकाले निरन्तर भोगचलन गरिरहेको अवस्थामा उक्त कि.नं.१३६९,१३७० को जग्गामध्ये ०-०-७.१४ जग्गामा भएको घर जग्गा रिट निवेदकले मर्मत सम्भार गर्न पाउँदैन । घर रहेसम्म उपभोग गर्न पाउने हो । जग्गामा निजको अधिकार कायम हुन सक्दैन भन्ने पुनरावेदक विपक्षीहरूको जिकिर रहेबाट उक्त घर मर्मतसमेतको कार्यमा रिट निवेदकहरूलाई यी पुनरावेदक प्रत्यर्थीले हस्तक्षेप गर्ने आशङ्काको स्थिति विद्यमान रहेको देखिने ।

तसर्थ रिट निवेदकको निवेदन मागबमोजिम कि.नं. १३६९, १३७० को जग्गामध्ये ०-०-७.१४ (न.नं. १ र २) मा भएको घर नभत्काउनु, भत्काउन नलगाउनु भनी निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूका नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ भनी

पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०७५।६।५
मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।
इजलास अधिकृत: मुकुन्द आचार्य
कम्प्युटर: देवीमाया खतिवडा
इति संवत् २०७३ साल फागुन २४ गते रोज ३ शुभम् ।

६

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. र मा.न्या.श्री मीरा खड्का, ०७०-सी-००९७, निषेधाज्ञा / परमादेश, लक्ष्मी दास वैष्णव वि. राकेश पंडितसमेत

रिट क्षेत्रबाट सबुद प्रमाण बुझी सोको मूल्याङ्कन तथा परीक्षण गरी विवादका निरूपण गर्न नमिल्ने । कानूनद्वारा प्रदत्त निर्विवादित अर्थात् स्थापित हकमा हस्तक्षेप हुने आशङ्का भएको अवस्थामा सो हस्तक्षेप रोक्नको लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिन्छ भन्ने कुनै सार्वजनिक निकाय वा सार्वजनिक पद धारणा गरेको अधिकारीले कानूनले तोकेको दायित्व वा कर्तव्य पालना नगरेमा सो दायित्व वा कर्तव्य पालना गराउनका लागि परमादेशको आदेश जारी गरिने ।

प्रस्तुत मुद्दामा रामजानकी मठको सञ्चालन पूजाआजा रेखदेखमा कुनै बाधा अवरोध नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदन गर्ने रिट निवेदक राम जानकी मठको महन्थ हो होइन भन्ने विषय नै विवादित रहेबाट सो मठको सम्बन्धमा निजको निर्विवादित हक स्थापित भएको देखिएन । यसैगरी रिट निवेदकले कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाउन नसकेबाट व्यक्तिबाट व्यक्ति विशेषउपर परमादेशको आदेश जारी हुनसक्नेसमेत नदेखिने ।

अतः उपर्युक्त विवेचित आधार कारणहरूबाट प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६९।९।२४ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा प्रत्यर्थी झिकाउन परेन । पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेश सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: मुकुन्द आचार्य
कम्प्युटर: प्रेमबहादुर थापा
इति संवत् २०७३ साल फागुन २४ गते रोज ३ शुभम् ।

७

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. र मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा, ०७२-WO-०३५४, उत्प्रेषण / परमादेश, मनीदेवी कनुइन वि. नापी विभाग, काठमाडौंसमेत

व्यक्तिको अचल सम्पत्तिको रूपमा रहने जग्गाको नापजाँच, नक्साङ्कन, रेखाङ्कन आदि गर्ने कार्य नापी विभाग र सोअन्तर्गतका निकायहरूको रहेको भन्ने कुरामा दुइमत हुन नसक्ने ।

कसैलाई सरकारी निकायबाट आधिकारिक रूपमा अचल सम्पत्तिको स्वामित्वको प्रमाणपत्र दिने तर अचल सम्पत्ति नदेखाइदिने कार्य मान्य हुन सक्दैन । निवेदनदाबीको जग्गा कुन हो ? देखाइदिनुपर्ने दायित्व पनि प्रत्यर्थी सरकारी निकायको हुन जान्छ । रिट निवेदन दाबीको जग्गा के कति कारणले नक्साङ्कन हुन नसकेको हो ? वास्तविकता के हो ? छुट नक्सा कायम हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुराको छानबिन र यकिन गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा दर्ता पुर्जामा देखिएको जग्गाको वास्तविक स्थिति पत्ता लगाई छिनोफानो गर्नेजस्तो प्राविधिक विषयमा आफ्नो अधिकारक्षेत्र नरहेको भन्ने प्रत्यर्थी विभागको मिति २०७२।५।२८ को निर्णय कानूनसम्मत देखिन नआएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । साथै उक्त कि.नं.३४० को जग्गा सम्बन्धमा के भएको हो ? उक्त जग्गा कुन हो ? छुट्टै नक्सा कायम हुनुपर्ने हो वा होइन ? छानबिन र यकिन गरी निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: आत्मदेव जोशी

कम्प्युटर: चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७४ असार ७ गते रोज ४ शुभम् ।

८

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. र मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा, ०७२-CR-०६४७ र ०७३-CR-१०९८, मानव ओसार पसार, नेपाल सरकार वि. भूपेन्द्र सिंह नेपाली र भूपेन्द्र सिंह नेपाली वि. नेपाल सरकार

अदालतमा बयान गर्दा परिवर्तित नाम रूकुम “क” मेरी श्रीमती हुन्, हामीहरूको विवाह दर्ता

छैन । घरमा जेठी श्रीमतीले कचकच गरेपछि चौकीमा मिलापत्र गरी कान्छी बुढी र म भारततर्फ जान लाग्दा साना हातहरू नामक संस्थाले पक्राउ गरी जाहेरी दिन लगाएको हो । हामी दुवैको सल्लाहले रोजगारीका लागि भारत जान लागेका हौं । मैले निजलाई बिक्री गर्न लैजान लागेको होइन भनी कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको पाइन्छ । प्रतिवादीका साक्षी शिवराज नेपाली र फौजबहादुर खड्काले प्रतिवादी र पीडितबीच प्रेम विवाह भएको हो, पीडित प्रतिवादीकी कान्छी श्रीमती हुन्, पीडित पुन जातकी भएकी र प्रतिवादी नेपाली भई जातपातको कारण किटानी जाहेरी दिएको हो । प्रतिवादीले पीडितलाई बिक्री गर्न लागेको होइन भनी बकपत्र गरेको देखियो । गाउँ विकास समिति सिनवाङ सल्यानको मिति २०७०।१२।२२ को सिफारिस पत्रमा पीडित र प्रतिवादी लोग्ने स्वास्नी रहेका भनी खुलाएकोबाट प्रतिवादीको अदालतसमक्षको बयान र प्रतिवादीका साक्षीहरूको बकपत्रलाई समर्थित र पुष्टि गरेको पाइयो । उक्त सिफारिस पत्रलाई अभियोजन पक्षबाट खण्डनसम्म गर्नसकेको देखिएन । पीडितको उजुरी बेहोरा अन्य स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट समर्थित भएको देखिएन । केवल शङ्का र अनुमानको आधारमा कसुरदार ठहर गर्नु न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुने ।

प्रतिवादी र पीडितबीच प्रेम विवाह भएको, प्रतिवादी र पीडितको सल्लाहले नै रोजगारीका लागि भारत जान लागेको, पीडितलाई बिक्री गर्न भारत लैजान लागेको होइन भनी प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारी तथा अदालतसमक्ष बयान गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीका साक्षीहरू शिवराज नेपाली र फौजबहादुर खड्काको बकपत्रबाट प्रतिवादीको इन्कारी जिकिर समर्थित भएको पाइन्छ । मिसिल संलग्न रहेको मिति २०७०।१।१८ मा प्रतिवादी र निजकी श्रीमती सावित्रा परियारबीच प्रहरी चौकी कपुरकोटमा भएको मिलापत्रमा पीडित प्रतिवादीकी कान्छी श्रीमती भई निजहरूबीच लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध रहेको भन्ने स्पष्टरूपमा खुलेको र गाउँ विकास समिति सिनवाङ सल्यानको मिसिल संलग्न मिति २०७०।१२।२२ को सिफारिस पत्रबाट समेत पीडित र प्रतिवादी लोग्ने स्वास्नी रहेको भन्ने खुल्न आएको छ । प्रतिवादीले पीडितलाई बेचबिखन गर्न उद्देश्यले नै लागेको भन्ने कुरा केवल जाहेरवालीको

शङ्का र अनुमान मात्रै रहेको भन्ने मिसिल प्रमाणबाट देखिएको छ । कुनै पनि भरपर्दो साक्षी प्रमाणबाट आरोपित कसुर प्रमाणित हुनसकेको पाइँदैन । पीडितले यो यसरी बिक्री गर्न लागेको भनी किटानीसाथ जाहेरी दिनसकेको देखिँदैन । केवल बिक्री गर्न लागेको हो कि भन्ने अनुमान गरिदिएको जाहेरी दरखास्त र पीडितका दाजुले शङ्कासम्म व्यक्त गरी बकपत्र गरेको आधारमा कसुरदार ठहर गर्नु न्यायोचित नदेखिने ।

अतः विवेचित तथ्य एवम् आधार र कारणबाट प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी प्रमाणित हुन आएको नदेखिँदा प्रतिवादीलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) को कसुरमा ऐ. दफा १५(१)(ड) बमोजिम ११ वर्ष कैद र रु.५०,०००/- जरिवाना गरी प्रतिवादीबाट पीडितलाई रु.४०,०००/- क्षतिपूर्ति भराइदिने ठहर गरी भएको बाँके जिल्ला अदालतको फैसलालाई केही उल्टी गरी प्रतिवादीलाई ऐ. दफा १५(१)(छ) बमोजिम ७ वर्ष कैद हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको मिति २०७२।२।१९ को फैसलासमेत उल्टी भई प्रतिवादी भुपेन्द्र सिंह नेपालीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने । उपरजिस्ट्रारः इन्दिरा शर्मा
कम्प्युटरः चन्दनकुमार मण्डल
इति संवत् २०७४ मङ्सिर १० गते रोज १ शुभम् ।

९

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. र मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा, ०७२-CR-१७४५ र ०७२-CR-१७४६, खोटा चलन, भिट्खु महलीसमेत वि. नेपाल सरकार र नरेशकुमार महली वि. नेपाल सरकार
प्रतिवादीहरूले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको तथा अदालतको बयानमा सुन खरिद गरेको रकम जाली भएको भनी सुन पसलबाट आफूहरूलाई फिर्ता आएको भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेको नै पाइन्छ । रु.५००/- दरका १०० थान नोटहरूमध्ये ४८ थान नोट जाहेरवालालाई प्रतिवादी विनोद महलीले दिएको नोट रहेका, रु. ३,०००/- श्याम महलीले डेरा गरी बस्ने घरको कोठाबाट र रु. २३,०००/- निजको ट्वाइलेटबाट बरामद भएको भन्ने बरामदी मुचुल्काबाट देखिन्छ । सो बरामदी नोटहरू नक्कली रहेको भन्ने मिसिल संलग्न नेपाल राष्ट्र बैंक विराटनगरको पत्रबाट

खुल्न आएको छ । बरामद भएका नोटहरू नक्कली हो भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन । प्रतिवादीहरूले नक्कली नोट जाहेरवालालाई दिई जाहेरवालाबाट भा.रू. लिएको र सुनसमेत खरिद गरेको देखिँदा सो नक्कली नोटहरू प्रतिवादीहरूले चलन गरेको कुरामा समेत विवाद नदेखिने ।

भारतबाट नेपाल आउने क्रममा भारत बोर्डरको डगल बैंक भन्ने स्थानमा रु. ५०,०००/- नेपाली नोट साटेर ल्याएको भन्ने प्रतिवादी नरेशकुमार महलीको अधिकारप्राप्त अधिकारी तथा अदालतको बयानबाट देखिन्छ । प्रतिवादीहरूको घर कोठा र शौचालयबाट समेत नक्कली नोटहरू बरामद भएको बरामदी मुचुल्काबाट खुल्न आएको पाइन्छ । प्रतिवादीहरूले उक्त नोट नक्कली हो भन्ने थाहा नपाई चलन गरेको भनी जिकिर लिए पनि सो जिकिरलाई प्रमाणबाट पुष्टि गर्नसकेको देखिएन । प्रतिवादीहरूले उक्त नोट जाली हो भन्ने थाहा नपाई चलन गरेको हो भनी लिएको कोरा जिकिरको आधारमा मात्र निजहरूलाई निर्दोष ठहर गर्न मिल्ने नदेखिने ।

कसुरको मात्राअनुसार कति सजाय गर्ने हो भन्ने कुरा अदालतको तजबिजको कुरा हो । भारतीय सिमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली नोट छान्ने र नेपालमा ल्याई भारतीय नोट र सुन खरिद गरी जाली नोट चलनमा ल्याउने कार्य गम्भीर प्रकृतिको कसुर हो । कसुरको प्रकृतिलाई दृष्टिगत गरी सजाय निर्धारण भएको देखिँदा तजबिजी सजाय गरेकोसमेत मनासिब देखिने ।

तसर्थ प्रतिवादीहरू श्याम भन्ने भिट्खु महली, विनोदकुमार महली तथा नरेशकुमार महलीले भारतबाट खोटा वा जाली मुद्रा नेपालभित्र ल्याई चलन गरेको कसुरमा मुलुकी ऐन, खोटा चलनको महलको ८ नं. बमोजिम जनही पाँच वर्ष कैद तथा जनही पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी बरामदी खोटा मुद्रा जफत गर्ने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत इलामबाट मिति २०७२।५।२८ मा भएको फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

उपरजिस्ट्रार: इन्दिरा शर्मा

कम्प्युटर: चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७४ मङ्सिर १० गते रोज १ शुभम् ।

१०

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. र मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७०-CR-१६७७ र ०७१-CR-०००६, कर्तव्य ज्यान, शेरे ढोली वि. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार वि. करन विठाडीसमेत

मृतक नन्दसिंह भण्डारी टमाटर किन्न जाँदा यी प्रतिवादी करन विठाडीसँग भएको सामान्य वादविवादको आधारमा निजउपर मृतकलाई मारेको भनी अनुमान र शङ्काको भरमा जाहेरवाला उज्जीरे भण्डारीले जाहेरी दिई बकपत्र गरेको र मौकामा कागज गर्ने मनरीदेवी भण्डारीले कागज एवम् बकपत्र गरे तापनि निजहरू प्रत्यक्षदर्शी नभएको, मृतकसँग सामान्य विषयमा विवाद भएको, वादविवादको आधारमा गरिएको शङ्का एवम् अनुमानलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी त्यसैको आधारमा ज्यान जस्तो गम्भीर अपराधमा कसुरदार ठहर गर्न न्यायोचित नदेखिँदा सुरु तथा पुनरावेदन अदालतले प्रतिवादी करन विठाडीलाई सफाई दिने गरी गरेको फैसला मनासिब देखिन आउने ।

प्रतिवादी चन्द्रबहादुर साउदसमेतले पुरानो रिसइवीको कारणले मृतकलाई मारेको भन्ने चशमिद गवाहको अभावमा जाहेरवाला उज्जीर सिंह भण्डारीले शङ्का एवम् अनुमानको आधारमा दिएको जाहेरी एवम् बकपत्र र मनरी देवी भण्डारीले शङ्का एवम् अनुमानको आधारमा गरेको मौकाको कागज र बकपत्रको आधारमा मात्र प्रतिवादी चन्द्रबहादुर साउद उक्त वारदात कसुरमा संलग्न रहेको भनी ठहर गर्नु न्यायोचित हुने देखिएन । अतः पुनरावेदन अदालत दिपायलले प्रतिवादीहरू करण विठाडी र चन्द्रबहादुर साउदलाई सफाई दिने गरी मिति २०७०।११।११ मा गरेको फैसला मिलेको देखिँदा अन्यथा गरिरहन परेन । प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

प्रतिवादी शेरे ढोलीको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान र अदालतसमक्षको बयानमा एकरूपता नभई विरोधाभाषपूर्ण पाइनुका साथै अदालतले प्रमाणको रूपमा बुझेका दाने लुहारले प्रतिवादीको भनाइलाई खण्डन हुने गरी बकपत्र गरेको

पाइयो। प्रतिवादी शेर डोली मृतक नन्दसिंह भण्डारीसँग उक्त दिन दिउँसोदेखि राति घटना घट्टाका समयसम्म साथै रहे भएको कुरामा विवाद देखिदैन। प्रतिवादी शेर डोलीसँग साथै रहे भएको अवस्थामा उक्त वारदात घटन भएको देखिँदा प्रत्यक्ष, परिबन्धात्मक एवम् घटनाक्रमले समेत निजको संलग्नता रहेको कुरा पुष्टि हुँदाहुँदै प्रतिवादी शेर डोलीले मृतकलाई आफूले नमारेको, घटनाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको कुरा विश्वासलायक देखिन आएन। अतः प्रतिवादी शेर डोलीले रक्सी सेवन गरी साथै रहे भएका नन्द सिंह भण्डारीलाई बाटोमा चिरपट प्रहार गरी मरणासन्न अवस्थामा छाडी दाने कामीको घरमा गई सुतेको भन्ने कुरा उल्लिखित आधार प्रमाणहरूबाट समर्थित हुन आएकोले पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट मिति २०७०।१।११ मा अभियोग मागदाबीबमोजिम मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम शेर डोलीलाई सजाय गर्ने गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

तथापि, मृतक नन्द सिंह भण्डारी र प्रतिवादी शेर डोलीबीच पूर्वसिद्धी झगडा रहेको नदेखिएको साथीहरूसँगै बसी पर्व मनाउने क्रममा मादक पदार्थ सेवन गरी विवाद हुँदा आवेशमा आई चिरपट प्रहार गर्दा चोट लाग्न गई सोही कारणले मृतकको मृत्यु हुन गएको, प्रतिवादीको उमेर, वारदात हुँदाको परिस्थिति र मृतकको शरीरमा लागेको एउटा मात्र चोटसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा प्रतिवादी शेर डोलीलाई उपरोक्तानुसार सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने हुँदा निजलाई कैद वर्ष ६(छ)को सजाय गर्दा न्यायिक दृष्टिले अपराध र सजायमा सन्तुलन हुन जाने देखिएकोले मुलुकी ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोजिम प्रतिवादी शेर डोलीलाई ६(छ) वर्ष कैद सजाय हुने।

इजलास अधिकृत: शिवहरि पौड्याल

कम्प्युटर: चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७४ साल चैत २६ गते रोज २ शुभम्।

११

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. र मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०६९-RC-००८०, ०७०-CR-०७४२, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. राजेन्द्र तामाङसमेत र गोपाल तामाङ वि. नेपाल सरकार

वारदातमा फरार रहेका प्रतिवादीहरू संलग्न रहेको भनी सहअभियुक्त लोकबहादुर तामाङले

प्रतिवादीहरूलाई पोल गरेको र सहअभियुक्तको पोललाई लास प्रकृति मुचुल्का तथा वारदातबाट पीडित गणेश दाहाल र पिफाहाङ्गसमेतका व्यक्तिहरूको बकपत्रले पुष्टि गरिरहेकोले यी प्रतिवादीहरूले समेत मंगल लिम्बू र योगेन्द्र दाहाललाई कुटपिट गरी कर्तव्य गरी मारेको ठहर्‍याई प्रतिवादीहरू राजेन्द्र तामाङ, निर्मला पाण्डे तामाङ, गोपाल तामाङ, गणेश तामाङ, देवीमाया तामाङ, धनमाया तामाङ, कैली तामाङलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत धनकुटाको फैसला मनासिब नै देखिने।

तसर्थ प्रतिवादीहरू राजेन्द्र तामाङ, निर्मला पाण्डे तामाङ, गोपाल तामाङ, गणेश तामाङ, देवीमाया तामाङ, धनमाया तामाङ, कैली तामाङलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहर गरेको सुरु संखुवासभा जिल्ला अदालतको मिति २०६६।१।१२ मा भएको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत धनकुटाको मिति ०६९।६।८ को फैसला मिलेकै देखिँदा साधक सदर हुने।

इजलास अधिकृत: महेन्द्रप्रसाद भट्टराई

कम्प्युटर: संजय जैसवाल

इति संवत् २०७३ साल भदौ १३ गते रोज २ शुभम्।

१२

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. र मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७१-CI-१०३९, लिखत दर्ता बदर दर्ता, राजो देवीसमेत वि. पवनकुमारी यादवसमेत

२१ वर्ष नाघेका अशियारको मञ्जुरी लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था भए तापनि अंशबन्डाको महलको १९ (१) को कानूनी व्यवस्था घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिको हकमा मात्र लागू हुने हुँदा वादी राजकरण यादवकी दुई श्रीमतीमध्ये एक अर्थात् प्रतिवादी राजो देवीको हकमा लागू हुनसक्ने देखिँदैन। नाबालिग नै भए पनि घरको मुख्य व्यक्तिबाहेक अरूले सगोलको सम्पत्ति बिक्री गर्दा नाबालिगको हकमा समेत निजहरू आफैँले मन्जुरी दिन सक्षम नभए तापनि संरक्षकको मन्जुरी लिनुपर्ने हुन्छ। सगोलको अशियारहरूको मन्जुरी नलिई सगोलको सम्पत्ति राजीनामा बिक्री गरेको लिखत राजीनामा गरिदिनेबाहेकको हकसम्म बदर हुन्छ। यसर्थ, दाबीको

लिखत घर व्यवहार चलाउन प्रतिवादी राजो देवीले आधाभन्दा कम जग्गा बिक्री गरेकोले वालिग वादीहरूको मन्जुरी लिन नपर्ने तथा नावालिगको हकमा नावालिग भएको कारण मन्जुरी लिन नपर्ने भन्ने प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

तसर्थ, सगोलका अंशियार वादीहरूको मन्जुरी नलिई प्रतिवादी राजो देवीले प्रतिवादी विजय यादवलाई राजीनामा गरिदिएको दाबीको लिखतमध्ये वादीहरूको हकसम्म ७ भागको ६ भाग लिखत बदर गरी वादीहरूको नाउँमा दर्तासमेत हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०७१।२।२७ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: विकाशकुमार रजक

कम्प्युटर: चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७४ साल फागुन २२ गते रोज ३ शुभम्।

१३

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०७१-WO-०७१९, उत्प्रेषण, दामोदार अधिकारी वि. भक्तपुर जिल्ला अदालतसमेत

लिलामी कार्य कुनै व्यक्ति विशेषको व्यक्तिगत लेनदेन, सम्पत्तिसम्बन्धी विवादमा नभई भ्रष्टाचार मुद्दामा जफत हुने ठहरी भएको फैसला कार्यान्वयनका लागि हो भन्नेमा दुईमत छैन। यस्तो सम्पत्ति लिलामबाट प्राप्त आम्दानी नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुने हुँदा यस्तो विषय कुनै व्यक्ति विशेषको हक वा सरोकारको मात्र भन्न मिल्ने देखिँदैन। नेपाल सरकारको राजस्वमा असर पर्नेजस्तो विषयमा सरोकारवाला व्यक्तिको मात्र उजुर गर्ने हकद्वारा हुन्छ भनी भन्नु हकद्वारासम्बन्धी सिद्धान्तलाई संकुचित गर्नु हुन जान्छ। यस्तो विषयलाई व्यक्तिगत हित वा सरोकारको विषयको रूपमा नमानी सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयको रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो सार्वजनिक हक वा सरोकार उत्पन्न हुने विषयमा हकद्वाराको दायरा फराकिलो हुने मान्य सिद्धान्त नै छ। सरकारी सम्पत्ति, सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको विषयमा समेत नेपाली नागरिकले अड्डा अदालतमा निवेदन लिई आउन पाउने अधिकार रहने सिद्धान्तलाई मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको १० नं. समेतले स्वीकार गरेको सन्दर्भमा

हकद्वारा नै नभएको बेसरोकारको व्यक्तिले दायर गरेको निवेदनका आधारमा कारबाही गरी लिलाम बदर गरेको मिलेन भन्ने रिट निवेदन दाबी कानूनसङ्गत देखिन नआउने।

नियम ७५(७क) मा रहेको “अन्तिम बोलवालाले बोल अङ्कको दश प्रतिशत रकम तुरुन्त बुझाउनुपर्ने” भन्ने कानूनी व्यवस्थाविपरीत अग्रिम रूपमा सबै बोलवालाहरूबाट धरौट रकम जम्मा गर्न लगाएको, कतिपय धरौट राखेर पनि लिलाम कार्यमा बोल्ने कार्यमा सहभागी नै नभएका भन्ने देखिन आयो। यसका अलावा बोलअङ्कको १० प्रतिशत धरौट राख्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको र यी रिट निवेदकले रु.१५,००,०००।- धरौट राखेको तर सोभन्दा कम मूल्यमा लिलाम सकार मुचुल्का तयार भएको देखिएको सन्दर्भमा उक्त लिलाम कार्य रीतपूर्वकको थियो भन्ने आधार देखिन नआउने।

अतः कानूनमा उल्लिखित प्रक्रियाको अनुशरण नगरी त्रुटिपूर्ण सूचनाको आधारमा भएको लिलामी प्रक्रिया बदर गर्ने गरेको भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।४।९ मा भएको आदेश एवम् पुनरावेदन अदालत पाटनकोमिति २०७१।९।३ को आदेशमा कुनै कानूनी त्रुटि विद्यमान देखिन नआएकोले निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिन आएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: आत्मदेव जोशी

कम्प्युटर: बासुदेव गिरी

इति संवत् २०७४ साल भदौ १९ गते रोज २ शुभम्।

इजलास नं. ७

१

मा.न्या.श्री जगदीश शर्मा पौडेल र मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की, ०६६-CI-०५०८, निर्णय बदर दर्ता हक कायम, सुवर्णकुमार श्रेष्ठ वि. विजयकुमार प्रधानसमेत

विवादको जग्गा विष्णुमाया नामको साबिक लगत १३३२ को दर्ताभित्रकै कि.नं ४२२ को जग्गा दर्ता भएको देखिँदा उक्त जग्गामा फिल्डबुकको महलमा निज विष्णुमायालगायत वादीको बाबु हरेन्द्र कुमारको

नामसमेत उल्लेख भएको अवस्थामा पुनरावेदक वादीका बाबु हरेन्द्र कुमारको हक लाग्ने होइन भनी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूले समयमा नै उजुर गरी बदर गराउन सकेको देखिएन । मालपोत कार्यालयको मोठ खेस्तामा महेन्द्र भन्ने नाम लेखिएको भए पनि महेन्द्र भन्ने व्यक्ति हरेन्द्र नभई यही परिवारभित्रका अर्कै व्यक्ति हुन भनी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूले देखाउन सकेको पनि मिसिलबाट देखिँदैन । फिल्लडबुकमा मोहीले हरेन्द्रसमेत चार जनाको नाम लेखाएको अवस्थामा फिरादमा उल्लिखित कि.नं. ४२२ को क्षेत्रफल २-४-० जग्गामा यी वादीका बाबु हरेन्द्रकुमार श्रेष्ठको पनि हक निहित रहेको पुख्र्यौली सम्पत्तिमध्येकै रहेछ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने भई त्यस्तो पुख्र्यौली सम्पत्तिमा बाबुको शेषपछि यी वादीको हक प्राप्त हुन आउने नै देखिँदा दाबीको कि.नं.४२२ को जग्गामा मोहीको आधा भाग कट्टा गरी बाँकी हुन आउने जग्गामा चार भागको एक भाग वादीको हक कायम हुने भई दर्तासमेत हुने ठहर गरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्टी गरी बादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०६६।३।१७ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ।

तसर्थ उपर्युक्त विवेचित आधार प्रमाणबाट काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०६४।३।३२ को फैसलाबमोजिम विवादको कि.नं. ४२२ को जग्गामा मोहीको आधा हक हिस्सा कटाई बाँकी हुने जग्गामा ४ भागको १ भागको हदसम्म मालपोत कार्यालय, काठमाडौँको मिति २०३५।८।१५ को निर्णय बदर गरी सो हदसम्म सो जग्गामा यी पुनरावेदक वादीको हक कायम भई दर्तासमेत हुने ।

इजलास अधिकृत: महेन्द्रप्रसाद भट्टराई

कम्प्युटर: संजय जैसवाल

इति संवत् २०७३ साल फागुन २२ गते रोज १ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री जगदीश शर्मा पौडेल र मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०६७-WO-०१३१, उत्प्रेषण, केशव अधिकारी वि. मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौँसमेत

विपक्षी हरिशरण सिंह ठकुरी र कान्छा सिंह ठकुरीले बाजे बराजुका पालादेखि घर बनाई खाई आइरहेको जग्गा नापीको समयमा भूलवश पर्ती लेखिएको

कारणबाट मात्र सरकारी वा सार्वजनिक हुने होइन भनी उल्लेख गरेपनि मालपोत कार्यालय, काठमाडौँबाट भएको मिति २०६७।५।३ को निर्णयमा यी दर्तावाल हरिशरण सिंह ठकुरीले नै उक्त जग्गा व्यक्ति विशेषको नभई सरकारी नै भएकोले आफ्नो नामको खेस्ता खारेज गरिपाउँ भनी द.नं. ३३५२ मिति २०६७।५।३ मा कार्यालयमा उपस्थित भई निवेदन दिएकोसमेतका आधारमा दर्ता बदर हुने भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । मिति २०७२।७।१३ को मालपोत कार्यालयको निर्णयउपर हक कायम गराई पाउनतर्फ कुनै कारबाही चलाई हक कायम गराउन नसकेको र मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले उल्लिखित जग्गा व्यक्तिको नामको दर्ता बदर भई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम हुने भनी भएको २०७२।७।१३ को निर्णय कायम नै रहिरहेको अवस्था देखिने ।

व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका उल्लिखित कि.नं. ३, २४ र ३४ को जग्गा व्यक्तिको नामको दर्ता बदर भई नेपाल सरकारका नाममा कायम हुने गरी मिति २०७०।५।३ र २०७२।७।१३ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट निर्णय भई यथावत् कायम रहिरहेको अवस्था हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न पर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिने ।

तसर्थ उल्लिखित आधार कारणबाट निवेदनमा उल्लिखित व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम भएका का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ४ का कि.नं. ३, २४ र ३४ को जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम गरिपाउँ भनी माग गरिएकोमा उक्त व्यक्तिका नामको दर्ता बदर भई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम हुने गरी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट २०७२।७।१३ मा निर्णय भइसकेको देखिएबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य नै समाप्त भइसकेको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिमको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गर्न परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: कृतबहादुर बोहरा

इति संवत् २०७३ साल चैत १ गते रोज ३ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री जगदीश शर्मा पौडेल र मा.न्या. श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०६८-CR-०१७६,

नागरिकता, नोरसाङ लामा वि. नेपाल सरकार

पुनरावेदक नोर्साङ लामाले कसुरमा इन्कार रही आफूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले सनाखत गरिदिनु भनेकोले तेन्जीङलाई नभई रिन्जीनको नागरिकताको प्रतिलिपिको लागि आफूले सनाखत गरिदिएको हो तर सनाखत गरेको समयमा तेन्जीङ र रिन्जीन कोही पनि थिएनन् । फोटो रिन्जीनको देखी सनाखत गरिदिएको हो भनी आरोपित कसुरबाट उन्मुक्ति लिन खोजेको देखिन्छ । निज नोर्साङ लामा स्वयम्को बयानबाट समेत व्यक्ति नदेखी केवल कर्मचारीले सनाखत गरिदेउ भनेको भरमा आफूले सनाखत गरिदिएको हुँ भनी उल्लेख गरेको भनाईबाट नै निजको बयान बेहोरा पत्यारलायक देखिँदैन । यस अवस्थामा तिब्बतियन नागरिक तेन्जीङ लामालाई नेपाली नागरिकताको लागि सिफारिस तथा सनाखत गर्ने कार्यमा पुनरावेदक नोर्साङ लामाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्ने तथ्य सहअभियुक्त तेन्जीङ लामाको बयानबाट समेत पुष्टि भइरहेको हुँदा पुनरावेदक नोर्साङ लामालाई प्रचलित नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ बमोजिम ५ (पाँच) महिना कैद र रु. ४०००।- (चार हजार) जरिवानाको सजाय हुने ठहर गरेको सुरु सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०६६।१।२४ को फैसला मिलेको नै देखिँदा सदर हुने । इजलास अधिकृत: तेजबहादुर खड्का कम्प्युटर: संजय जैसवाल इति संवत् २०७३ साल मङ्सिर १ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास नं. ८

१

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा, ०७३-CI-०१८४, उत्प्रेषण / परमादेश, रामकुमार शर्मा वि. कौशल किशोर लाल

प्रत्यर्थी निवेदक कौशल किशोर लाल विद्यालयमा हाजिर भएको अवस्था देखिँदैन । मिति २०७४।४।५ को विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट निजलाई हटाइसकेको भन्ने निर्णय पुस्तिकाबाट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा

विद्यालयको पुनरावेदन जिकिरको कुनै अर्थ र औचित्य देखिएन । मिति २०७२।१२।२३ को पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: कमलकान्त जोशी

कम्प्युटर: अभिषेक कुमार राय

इति संवत् २०७४ साल चैत २५ गते रोज १ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई, ०७१-WO-०६११, उत्प्रेषण, तुलसीराम पौडेलसमेत वि. शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत

गुठी संस्थानले राजगुठीको अभिलेख दुरुस्त नराख्ने, नापी र मालपोत कार्यालयले विश्वविद्यालयको सम्पत्ति दुरुस्त खेस्ता नराख्ने, मालपोत विभागले रोक्का राखेको सम्पत्ति उक्त विभागको स्पष्ट सहमतिबेगर गा.वि.स.को पत्रको आधारमा फुकुवा गर्ने दाता र उनका सन्तानहरू लोभलालचमा परी जग्गा दर्ता र हक हस्तान्तरणमा उद्यत रहने र विश्वविद्यालयका विभिन्न समयमा फेरिने पदाधिकारीहरूले दाताले अर्पण गरेको सम्पत्ति जुन तदारूखतासाथ संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो सो नगरेको कारणबाट एउटा विडम्बनापूर्ण स्थिति उत्पन्न हुन गएको पाइयो । यसरी जिम्मेवारी वहन नगरी सुत्ने, आफ्नो जिम्मेवारी भुल्ने वा अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने छुट कसैलाई छैन । विश्वविद्यालयको सम्पत्तिउपर जे जुन कोणबाट वा स्वार्थबाट धावा बोल्ने कार्य भए पनि त्यस्तो आक्रमणलाई विधिको शासन एवम् न्यायको जिम्मेवारी बोकेको यस अदालतले स्वीकार गर्नसक्ने अवस्था नहुने ।

अतः माथि विवेचित आधार कारणहरूबाट विवादित जग्गामा समेत भरतराजको हक टुटिसकेको हुँदा त्यस्तो हक टुटिसकेको व्यक्तिबाट हक हस्तान्तरण लिएको भन्ने आधारमा निवेदकहरू अदालत, प्रवेश गरेको देखियो । विवादास्पद एवम् कपटपूर्ण हक हस्तान्तरणको आधारमा परेको रोक्का फुकुवासम्बन्धी माग स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । सरकारको परिभाषाभित्र सरकारबाट बजेट प्राप्त गर्ने निकायसमेत पर्दछ । यस्तो निकायमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पर्ने भएबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयको

पत्रबमोजिम रोक्का रहेको विषयलाई रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गरी फुकुवा गर्न उचित र आवश्यक नदेखिँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन। प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: आनन्दराज पन्त / महेश खनाल
कम्प्युटर: मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०७४ साल भदौ ७ गते रोज ४ शुभम्।

३

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई, ०६८-CR-०४९८, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. दलबहादुर रोकामगर

प्रतिवादीले नै मृतकलाई सरीको काठको हलोबाट टाउकोमा प्रहार गरी घाइते बनाएको भनी प्रत्यक्षदर्शीको भनाईको अभाव प्रतिवादी दलबहादुरले कुनै कसुर नगरेको मृतक ढिकबाट पल्टी ढिकमुनि गएको अवस्थामा मैले देखेको हुँ, गाउँका अन्य मानिससमेत भई मेडिकलमा उपचार गराउन लागेका हौं भन्ने प्रतिवादीका साक्षी राजबहादुर रोकामसमेतले बकपत्र गरिदिएको देखिन्छ। साथै जाहेरवालाको भनाइअनुसार ४ फिट लामो सरी काठको हलोबाट मृतकको टाउकोमा हानिएको भन्ने जिकिरअनुसार मृतकको शरीर र टाउकोमा ठूलो घा खत नदेखिएको हुँदा शङ्कारहित तथ्ययुक्त सबुद प्रमाणको अभावमा प्रतिवादी दलबहादुर रोकालाई केवल अनुमानको आधारमा कसुरदार ठहर्‍याई सजाय गर्न नमिल्ने।

प्रतिवादीले अदालतसमक्ष गरेको बयान, राज क्लिनिक सेवा रोल्पाको मृतकको उपचार पुर्जा, लास जाँच मुचुल्का, शव परीक्षण प्रतिवेदनबाट मृतकको शरीरमा बायाँ कानमाथि १ सेन्टिमिटर गहिरो काटिएको घाउबाहेक अन्य घा खत पाइएको नदेखिएको, मृतकले रक्सी खाएको हुँदा ढिकबाट पल्टी ढिकमुनि गएको अवस्थामा मैले देखेको हुँ। गाउँका अन्य मानिससमेत भई मेडिकलमा उपचार गराउन लागेका हौं भनी प्रतिवादीका साक्षी राजबहादुर रोकाले गरेको बकपत्र र वादी पक्षले आफ्ना गवाह अदालतमा उपस्थित गराई बकपत्र गराउन नसकेबाट मृतक मनिमान रोकाले रक्सी सेवन गरेको अवस्थामा लडी टाउकोमा चोट लागी उपचार गर्ने क्रममा निजको मृत्यु भएको पुष्टि भएको देखिँदा केवल शङ्का र अनुमानको आधारमा प्रतिवादीलाई सजाय गर्न नमिल्ने

भई ज्यानसम्बन्धीको महलको १४ नं. अनुसारको कसुरदार ठहर्‍याई सजाय गर्ने गरेको रोल्पा जिल्ला अदालतको फैसला मनासिब नदेखिँदा उल्टी गरी प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत तुल्सीपुरबाट भएको फैसला मिलेकै देखिने।

अतः माथि उल्लिखित विवेचित आधार र प्रमाणसमेतबाट प्रतिवादी दलबहादुर रोकामगरलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १४ नं. बमोजिमको कसुरमा ऐ.१४ नं. बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद हुने ठहर्‍याई सुरु रोल्पा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।०१।०९ मा भएको फैसला उल्टी गरी अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी पुनरावेदन अदालत तुल्सीपुरबाट मिति २०६८।०२।०८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: कोशलेश्वर ज्ञवाली

कम्प्युटर: अभिषेक कुमार राय

इति संवत् २०७४ साल मङ्सिर २६ गते रोज ३ शुभम्।

४

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी., ०६९-CR-०७७२, ज्यान मार्ने उद्योग, चोरी, नेपाल सरकार वि. राजु गुरुङ

प्रतिवादी राजु गुरुङले जाहेरीमा उल्लिखित अन्य प्रतिवादीहरूसँग मिली घाइते छितेनको घरमा गई निजलाई पेटमा छुरा प्रहार गरी लुटपाट गरी घाइतेको घरमा आगो लगाई हिँडेको तर लुटेको धनमाल आफूसँग नभएको अन्य प्रतिवादी साथीहरूले लिएर फरार भएको तथ्यलाई अनुसन्धान र अदालतमा बयान गर्दा स्वीकार गरेको पाइन्छ। प्रतिवादी राजु गुरुङ आरोपित कसुरमा संलग्न छन् भन्ने तथ्यमा कुनै शङ्का छैन तर जुन धनमाल लुटिएबमोजिम जरिवाना हुनुपर्ने भन्ने तर्क वादीतर्फबाट उठान गरिएको छ सो तर्कलाई पुष्टि हुने गरी प्रतिवादी राजु गुरुङको साथबाट लुटी लागेको भन्ने कुनै पनि धनमाल फेला नपरेको, उनले लुकाएको वा बेची खाएको भन्ने कुराको पनि कुनै तवरले पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा निज प्रतिवादी राजु गुरुङका साथीहरू जाहेरीमा उल्लिखित अन्य प्रतिवादीहरूले लिई फरार भएको भनी बयान गरेकोमा विश्वास गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन आउने।

अतः निज प्रतिवादी राजु गुरुडबाट चोरीको सामान बरामद हुन नसकेको, घरमा भएको चोरीको बिगो निज प्रतिवादी राजु गुरुडले खाएको, प्राप्त गरेको कुनै तथ्यगत प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएकोले निज प्रतिवादीबाट चोरीको १० नं. बमोजिम बिगो भराइपाउँ भन्ने अभियोग दाबी पुग्न सक्ने देखिएन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०६९।५।१८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: हिरा डंगोल

कम्प्युटर: मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०७४ साल भदौ २१ गते रोज ४ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी., ०६९-CR-१०४१, सवारी ज्यान, नेपाल सरकार वि. मनोज कार्की

घटना विवरण, घटना हुँदाको अवस्था, दुर्घटनामा परेको मोटरसाइकलको अवस्था हेर्दा मोटरसाइकलमा कुनै क्षति भएको र टुटे फुटेको वा कामै नलाग्ने गरी क्षति भएको अवस्था देखिँदैन । ट्रकजस्तो ठूलो सवारी साधनले लापरवाही तरिकाले तिव्र गतिमा आएको कारणबाट मोटरसाइललाई ठक्कर दिएको भए मोटरसाइकल सोही स्थानमा सही हालतमा रहनसक्ने अवस्था नरहने ।

वादी पक्षले दुर्घटना हुँदाको समयमा ट्रक के, कति स्पिडमा थियो भनी आफ्नो तर्फबाट कुनै प्रमाण पेस गर्नसकेको देखिँदैन । यसरी मृतकको मोटरसाइकल पछाडि बस्ने राजीव शाहीको बकपत्रलाई एक मात्र आधार मानी प्रतिवादीले स्पिडमा लापरवाहीपूर्वक ट्रक चलाएको भन्ने तथ्य स्थापित हुन नसक्ने ।

बाटोको अर्को साइडमा ट्रक रोकी राखेको, उक्त ट्रकले सबै बाटो छेकेको, मोटरसाइकल आएको नदेखेको, एक्कासी मोटरसाइकल प्रतिवादीको ट्रकको अगाडि आइपुगेपछि मात्र ब्रेक लगाउन खोज्दा वादी पक्षले दाबी लिएजस्तै नै दुरुस्तसँग ब्रेक लगाउन मिल्ने अवस्था रहँदैन किनभने एउटा आफ्नो गतिमा गइरहेको ट्रकजस्तो ठूलो सवारी साधनलाई अचानक ब्रेक लगाई सामान्य स्थितिमा ल्याउनु पुनरावेदक वादीले दाबी लिएजति सरल हुँदैन । अतः मिसिल संलग्न कुनै पनि कागज प्रमाणबाट प्रतिवादीले लापरवाहीका साथ ट्रक चलाएको कारण

दुर्घटना भएको भनी पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरबमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने ।

तसर्थ मकवानपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६९।३।१७ को फैसलालाई उल्टी गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) अनुसार ६ महिना कैद तथा रु.२०००।- जरिवाना हुने ठहर गरी मिति २०६९।११।२२ मा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: हिरा डंगोल

कम्प्युटर: मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०७४ साल भदौ २१ गते रोज ४ शुभम् ।

६

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी., ०७०-WO-०६७६, उत्प्रेषण / परमादेश, नवराज गौतम वि. मालपोत कार्यालय, रुकुमसमेत

विवादित कि.नं. का जग्गाहरु के कसका नाउँमा दर्ता हुने हो निवेदकले खरिद गरी लिएको जग्गाको राजीनामा के कस्तो हो ? उक्त जग्गा सरकारी हो वा रैकर हो भनी अदालतबाट प्रमाण बुझी निर्णय गर्नुपर्ने र अदालतको निर्णयबमोजिम दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुने, सो मुद्दाको परिणामलाई हेर्दै नहेरी विभिन्न कार्यालयलाई जग्गा बाँडफाँड गरिदिँदा मुद्दाको निर्णय कार्यान्वयनसमेतमा असर पर्न सक्छ । विवादित विषयमा अदालतले निर्णय गरिसकेपछि नै सोको कार्यान्वयन गर्ने हो निर्णय हुनुअघि नै मुद्दाको एक पक्षले आफ्नो नाउँमा जग्गा दर्ता गर्न मिल्दैन त्यसो गर्दा अदालतको अधिकारक्षेत्रमाथिको अतिक्रमण हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरुमध्येको सरकारी जग्गा भोगाधिकार सम्बन्धमा गठित समितिले गरेको निर्णय र सोबमोजिम भए गरेको कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको देखिने ।

तसर्थ, विवादित जग्गाका सम्बन्धमा विवाद उठी कानूनबमोजिम मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित अदालतमा जानु भनी जानकारीसमेत दिई सोहीबमोजिम रुकुम जिल्ला अदालतमा मुद्दा परी कारबाही चलि रहेको अवस्थामा उक्त समितिले निर्णय गरी विपक्षी मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र प्रहरी

कार्यालयलाई जग्गा बाँडफाँड गरेकाले उक्त सरकारी जग्गा भोगाधिकारसम्बन्धी गठित समितिको मिति २०६८।३।२९ को निर्णय र सोभमोजिम भए गरेका कार्य त्रुटिपूर्ण भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ। साथै अदालतमा दायर भई विचाराधीन रहेका निर्णय बदर छुट जग्गा दर्ता र किताकाट निर्णय बदर मुद्दाको अन्तिम किनारा भएपछि सोहीभमोजिम गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी हुने।
इजलास अधिकृत: कोशलेश्वर झवाली
इति संवत् २०७४ साल मङ्सिर ६ गते रोज ४ शुभम्।

७

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी., ०७३-WO-०६४८, उत्प्रेषण, कल्पना पाठक वि. भूमिसुधार कार्यालय, झापासमेत

तामेलदारको नाम प्रस्ट उल्लेख नभएको निवेदन दाबीको विवादित तामेली म्यादलाई रीतपूर्वक तामेल भएको भन्न मिल्ने नदेखिने।

आफू विरुद्धको मोही लगत कट्टाको लागि परेको निवेदनबाट आफ्नो नामको मोही लगत कट्टा होस् भनी कुनै पनि मोही वा निजको हकवालाले सहजै स्वीकार गर्ने अवस्थासमेत रहँदैन। विवादित मोही लगत कट्टा मुद्दामा प्रतिवाद नगर्नुका पछाडि भूमिसुधार कार्यालयबाट जारी भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल नभएको कारण हुनसक्ने आधारहरू समेत उक्त तामेली म्यादकै बेहोराबाट नै सम्पुष्टि भइरहेको देखिन्छ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीतको कुनै कार्यबाट कसैको हक अधिकारमा आघात पर्ने देखिएको अवस्थामा केवल समयको अन्तराललाई मात्र हेरी विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा निवेदन दाबीको गाम्भीर्यतालाई बेवास्ता गर्नु न्यायोचित हुने नदेखिने।

अतः उल्लिखित आधार कारणबाट भूमिसुधार मिति २०५६।४।१७।२ मा तामेल भएको निवेदकका पति भक्तिप्रसाद पाठकको नामको तामेली म्याद मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. भमोजिमको रीतपूर्वक तामेल भएको देखिन नआएकोले उक्त तामेली म्याद तथा सो आधारमा निज भक्तिप्रसाद पाठकको हकमा भएको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ। अब पुनः निज मोहीको नाममा म्याद जारी गरी रीतपूर्वक तामेल गरी म्यादभित्र निजको तर्फबाट प्रतिउत्तर परे लिई निजको

नामको मोही लगत कट्टा हुने वा नहुने सम्बन्धमा पुनः निर्णय गर्नु भनी भूमिसुधार कार्यालय, झापाको नाममा परमादेशसमेत जारी हुने।

इजलास अधिकृत: महेश खनाल

कम्प्युटर: मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०७४ साल भदौ ९ गते रोज ६ शुभम्।

८

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी., ०६८-CR-११९१, वैदेशिक रोजगार ठगी, नेपाल सरकार वि. राजेश खड्का

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट

वस्तुनिष्ठ प्रमाणलाई आधारमानी, जाहेरवाला शशी सागर आचार्यको कथनलाई मान्यता नदिएँ फैसला भएकोलाई न्यायिक मनको प्रयोग नभएको भन्न मिल्दैन। कसैको भनाइलाई नै आधारमानी त्यसैलाई साँचो हो भनी मानी फैसला गर्न मिल्ने अवस्था रहँदैन। बाँकी सबै जाहेरवालाहरूले नगद बुझाएको भरपाई पाउने तर शशी सागर आचार्यले मात्र नपाउने भन्ने स्थिति पनि रहँदैन। कारोबार जस्तो मामिलामा कसैलाई यति रकम मैले विश्वासको भरमा दिएको हुनाले सो व्यक्तिबाट रकम भराइपाउँ भन्ने आधारमा मात्रै यदि अदालतले रकम भराइदिने हो भने भरपाइको कुनै अस्तित्व नै नरहने।

अतः जाहेरवाला शशी सागर आचार्यले प्रतिवादी राजेश खड्कालाई रकम दिएको भन्ने भनाइलाई प्रमाणित गर्ने भार निज जाहेरवाला आफैँको भएकोमा निजले मौखिक भनाइबाहेक अरु कुनै प्रस्ट प्रमाण बुझाउन नसकेको अवस्थामा मिति २०६८।८।१२ मा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट जाहेरवाला शशी सागर आचार्यको हकमा बिगो भराइपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई फैसला भएको देखिन्छ। जहाँसम्म न्यून सजाय गरिएको भन्ने पुनरावेदन जिकिर छ, सो सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ मा विदेश पठाई नसकेको भए आधा सजाय हुने व्यवस्था गरी सोहीअनुसार सजाय भएको देखिँदा सोलाई समेत अन्यथा मान्नु पर्ने देखिएन। तसर्थ, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: हिरा डंगोल

इति संवत् २०७४ साल भदौ २१ गते रोज ४ शुभम्।

९

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७२-CR-०१५०, जबरजस्ती करणी, किसान थापा वि. नेपाल सरकार

फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तले अपराध गरेको हो कि होइन भन्ने तथ्यगत सबुदहरूको आधारमा निर्णय गर्ने कुरा हो, अपराधीलाई बचाइदिने नियतले स्वयम् पीडितलगायत कसैले बयान दिनसक्ने स्थितिलाई ध्यानमा राखी न्यायकर्ताले निर्णय दिँदा कसैले सफाई दिने बयान दिँदैमा अभियुक्त निरअपराध ठहर गर्नुपर्ने वा कसैले अभियुक्त विरुद्ध बयान दिँदैमा अपराधी ठहरिने पर्ने भन्न सकिन्न। व्यक्तिको बयानलाई सबुदको रूपमा मात्र लिन सकिन्छ, तर अकाट्य प्रमाण मान्न सकिँदैन।

जबरजस्ती करणी मुद्दामा करणी स्थापित गर्ने विषयमा पीडित तथा अन्य व्यक्तिको भनाई महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ। उनिहरूको भनाई महत्वपूर्ण रहदाँरहँदै पनि अकाट्य भने नहुने। जबरजस्ती करणीका सम्बन्धमा पीडित तथा अन्य व्यक्तिहरूले व्यक्त गरेको कुरालाई पीडित तथा पीडकको शारीरिक परीक्षणलगायतका अन्य प्रमाणले पुष्टि गरेको अवस्थामा प्रमाणमा लिनुपर्ने हुन्छ। तर पहिला अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष जबरजस्ती करणी भएको हो भनी पीडितले कागज गरिदिएको र सो कुरा प्रतिवादीको बयानलगायतका अन्य प्रमाणबाट पुष्टि नभएको अवस्थामा पछि अदालतमा आएर पीडितले प्रतिवादीले मेरो कट्टु खोली सु गर्ने ठाउँमा चिमोटेको तर आफ्नो कट्टु खोलेन भनी बकपत्र गरिदिएको, प्रत्यक्षदर्शी घटना विवरणका मानिसहरू प्रकृति श्रेष्ठसमेतले जबरजस्ती करणी भएको होइन भनी पीडित बकपत्रलाई समर्थन हुने गरी बकपत्र गरेको तथा चिकित्सकीय प्रतिवेदन (Medical Report) मा समेत जबरजस्ती करणी गरेको भनी किटान नगरेको अवस्थामा सोको प्रतिकूल हुनेगरी जबरजस्ती करणी भएको हो भनी निष्कर्षमा पुग्न नसकिने।

तसर्थ, प्रतिवादी किसान थापाले प्रहरीसमक्ष बयान गर्दा आफ्नो पाइन्टको फस्नर खोलेको तर करणी नगरेको भनी उल्लेख गरेको, पीडितले अदालतमा बयान गर्दा निज पीडितको कट्टु खोलेर गुप्ताङगमा

चिमोटेको हो, केटाले आफ्नो कट्टु खोलेन भनी उल्लेख गरेको, घटनास्थलमा उपस्थित प्रकृति श्रेष्ठसमेत उल्लिखित बेहोरा समर्थित हुने गरी बकपत्र गरेको र विशेषज्ञ डा. एन्जिला घिमिरेले अदालतमा गरेको बकपत्रबाट समेत करणी भइसकेको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको नभई जबरजस्ती करणी गर्न खोजेको मात्र देखियो। उल्लिखित प्रमाणहरूको आधारमा प्रतिवादीले गरेको उक्त कार्य जबरजस्ती करणीको उद्योग ठहर गर्नुपर्नेमा जबरजस्ती करणी ठहर गरी सजाय गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिने।

मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. ले कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई वा १६ वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा निजले जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ। सोही महलको ३(१) नं.ले दश वर्षभन्दा मुनिकी बालिका भए दशदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। सोही महलको ५ नं.मा जबरजस्ती करणी गर्ने उद्योग गरेको करणी गर्न भने पाएको रहेनछ भने जबरजस्ती करणी गर्नेलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिँदा पीडित नाबालिका परिवर्तित नाम जिल्ला ३९ दमौली (३) घटना घटेको समयमा ७ वर्षकी बालिका भएको देखिएको हुँदा निजलाई जबरजस्ती करणी भएको भए जबरजस्ती करणीको महलको ३(१) अनुसार १०(दश) वर्ष सजाय हुनेमा सोही महलको ५ नं. बमोजिम आधा ५ (पाँच) वर्ष कैद सजाय हुनुपर्नेमा १०(दश) वर्ष कैद गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको नदेखिने।

अतः माथि उल्लिखित विवेचित आधार र प्रमाणसमेतबाट सुरु तनहुँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।४।२९ मा भएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०७१।१२।२६ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई प्रतिवादी किसान थापालाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ५ नं. बमोजिम ५(पाँच) वर्ष कैद

हुने।

इजलास अधिकृत: कोशलेश्वर ज्ञवाली

इति संवत् २०७४ साल मङ्सिर ४ गते रोज २ शुभम्।

१०

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७२-CR-१२१९, जबरजस्ती करणी, कृष्णबहादुर राजबाहक वि. नेपाल सरकार

नाबालक बच्चीहरूले प्रतिवादीउपर नभए नगरेको कुराको आरोप लगाई आफूउपर अप्राकृतिक मैथुनको अपराध गरेको भनी अदालतमै बकपत्र गरी पोल गर्नुपर्ने आधार कारणसमेत प्रतिवादीले देखाउन नसकेको अवस्थामा पीडितहरूको अदालतमा भएको बकपत्रलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० बमोजिम प्रमाणमा लिनुपर्ने नै देखियो। त्यसैगरी जाहेरवालाले अदालतमा उपस्थित भई जाहेरी दरखास्तको बेहोरालाई समर्थन गर्दै गरेको बकपत्रलाई पनि प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोजिम प्रमाण मिल्ने नै देखिँदा अप्राकृतिक मैथुनजस्तो घृणित एवम् गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा जाहेरवालाले लेनदेनको विषयलाई लिएर आफूलाई फसाउन जाहेरी दिएको हो भन्ने प्रतिवादीको भनाई विश्वसनीय भएन। यदि वारदात मिथ्या थियो भने नाबालक उमेर समूहका बालिकाउपर आरोपित कसुर गरेको भनी आफ्नै अभिभावकले भन्नुपर्ने अवस्था नदेखिने।

प्रतिवादी गुलकृष्ण भन्ने कृष्णबहादुर राजबाहकले यी पीडितहरूलाई अप्राकृतिक मैथुन गरेको तथ्य पुष्टि हुन आएको देखिँदा प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको ठहर गरी प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(१) नं. बमोजिम १० वर्ष कैद र ९(क) नं. बमोजिम तजबिजी थप १ महिना कैद र पीडितहरूलाई जनही पचास हजार रुपैयाँ भराइदिने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिने।

अतः उल्लिखित विवेचित आधार कारण र प्रमाणसमेतबाट प्रतिवादी ग्रील कृष्ण भन्ने कृष्णबहादुर राजबाहकलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(१) नं.अनुसार कैद वर्ष १० (दश) र ९(क) बमोजिम तजबिजी रूपमा थप १ (एक) महिना कैद सजाय हुने र अप्राकृतिक मैथुन कार्यबाट पीडित भएका B, E र F समेतलाई जनही रु.५०,०००।- (पचास हजार) का दरले प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी

पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।०४।२६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: कोशलेश्वर ज्ञवाली

कम्प्युटर: अभिषेक कुमार राय

इति संवत् २०७४ साल कात्तिक १६ गते रोज ५ शुभम्।

इजलास नं. ९

१

मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे र मा.न्या.श्री सारदाप्रसाद घिमिरे, ०६७-CI-१३९५, निषेधाज्ञा, सुदामा के.सी. (खत्री) समेत वि. सानु खत्री

यिनै प्रत्यर्थी वादी र यिनै विपक्षी सुदामा खत्रीसमेत भएको अंश मुद्दामा निवेदन दाबीको कि.नं. ९२ को जग्गासमेतबाट प्रत्यर्थीले अंश पाउने ठहरी यस अदालतबाट मिति २०६५।१२।८ मा फैसला भएको पाइयो। यसरी निवेदन दाबीको जग्गामा प्रत्यर्थी वादीको अंश हक सन्निहित रहेको देखिएको यस अवस्थामा निजलाई सो घरबाट तत्काल निकाल्दा र निजको समेत अंश हक लाग्ने ठहरेको घर भत्काउँदा प्रत्यर्थीलाई अपूरणीय क्षति हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिने।

ललितपुर उपमहानगरपालिकाले घर भत्काउने गरी गरेको निर्णयउपर प्रत्यर्थीको मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ८६ नं. बमोजिम फैसला बदरमा नालेस परेकोमा कि.नं. ९२ मा बनेको घर भत्काउने गरी भएको निर्णय कार्यान्वयन तर्फको दाबीसमेत पूर्णरूपमा छाडी ललितपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयबाट मिति २०७०।५।३० मा मिलापत्र भएको पाइने।

तसर्थ निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।५।३० को आदेशमा कुनै परिवर्तन गरिरहनु परेन। पुनरावेदन अदालतको आदेश सदर हुने।

इजलास अधिकृत: आनन्दराज पन्त

कम्प्युटर: देविना खतिवडा

इति संवत् २०७४ साल कात्तिक २० गते रोज २ शुभम्।

२

मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे र मा.न्या.श्री सारदाप्रसाद घिमिरे, ०६७-CI-०१०७, लेनदेन,

असनलाल थारु वि. दशनीदेवी थरुनी

घरव्यवहार चलाउन ऋण लिएको कुरा लिखतमा उल्लेख छ । वृद्ध अवस्थाकी आसामी रामसरीयाको पति छोरा हुँदाहुँदै निजले ठूलो रकम ऋण कर्जा लिनु पर्ने कारण कहींकतैबाट खुलेको छैन । सो ऋण कर्जा आसामीले कहाँ लगानी गरिन भन्ने पनि देखिँदैन । ऋण दिने छोरीले आमालाई ऋण दिन पर्नुको कारण उल्लेख गर्नसकेको पनि देखिँदैन । मिसिलको तथ्य प्रमाण हेर्दा आसामी आमा रामशरिया देवी छोरीहरूको संरक्षणमा रहेको देखिन्छ । लिखत घरसारी कपाली तमसुक भएको र रजिस्ट्रेसन गर्नु नपर्ने प्रकृतिको देखिन्छ । संरक्षणमा राख्ने व्यक्तिले आफूलाई हित पुग्ने कार्य जहिलेसुकै गराउन सक्ने कुरा स्वभाविक रूपमा अनुमान गर्न सकिने ।

घरको मुख्य व्यक्तिको सहमतिबिना गरेको व्यवहारमा मुख्य भई कामकाज गर्ने व्यक्ति जिम्मेवार नहुने गरी कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा घरको मुख्य व्यक्ति भई कामकाज गरेको प्रमाणित हुन नआएको आसामी रामसरीयाले लिएको ऋणमा प्रत्यर्थी प्रतिवादीलाई जिम्मेवार गराउन मिल्ने नदेखिने ।

प्रत्यर्थी प्रतिवादीले सगोलको सम्पत्तिबाट अंश लिए पाएको मिसिलबाट देखिन आउँदैन । निजका पिता पन्चु थन्दार र आसामी आमा रामसरीयाका नाउँमा कुनै जग्गा दर्ता रहेको फेला नपरेको भनी मालपोत कार्यालयबाट जवाफ प्राप्त हुन आएको छ । निजका माता पिताका नाउँको जग्गा प्रतिवादीले नामसारी गरी लिएको भन्ने पनि नदेखिने ।

वस्तुतः घरको मुख्य व्यक्ति तथा अन्य अंशियारसमेतको मन्जुरीबिना अन्यले गरेको व्यवहारलाई मान्यता दिनु लेनदेन व्यवहारको ८ नं. को प्रतिकूल हुन जान्छ । घरको मुख्य व्यक्ति बाबु जीवित छँदै आफ्नो संरक्षणमा रहेकी वृद्ध आमाबाट विवाहित छोरीले घरसारमा तयार हुने कपाली तमसुक गराएको देखिएको र सो लिखत गराउँदा एकासगोलका छोरा यी पुनरावेदक प्रतिवादीको मन्जुरी लिएको वा लिखतमा साक्षीसमेत राखेको नहुँदा त्यस्तो लिखतको आधारमा दायर भएको फिराद दाबीबाट साँवा ब्याज भराई पाउने गरी भएको फैसला उक्त कानूनी व्यवस्थाहरूको प्रतिकूल देखिन आउने ।

तसर्थ वादी दाबीबमोजिमको साँवा ब्याज

वादीले प्रतिवादीबाट भराई पाउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालतको मिति २०६६।११।२७ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादी दाबी नपुग्ने ।

इजलास अधिकृत: आनन्दराज पन्त

कम्प्युटर: देवीमाया खतिवडा

इति संवत् २०७४ साल कात्तिक २० गते रोज २ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे र मा.न्या.श्री सारदाप्रसाद घिमिरे, ०६९-CI-०४९६, ०६९-CI-०८४८, नामसारी निर्णय बदर दूषित दर्ता बदर, प्रताबहादुर घले वि. रामवृक्ष चौधरी र रामवृक्ष चौधरी वि. प्रताबहादुर घले

आफ्नो ससुराको नाममा दर्ता रहेको जग्गालाई ससुराको कुनै हकदार नभएको अवस्थामा निज बुहारी प्रतिवादी जिरमतिया देवीले आफ्नो नाममा नामसारी दर्ता गरेकोलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन । पहिला फिल्डबुकमा श्री ५ को सरकार जग्गाधनी जनिई र किसानको महलमा मात्र सुकदेव चौधरीको नाम जनिएकोले हालसम्म सोहीअनुसारको हैसियत मात्र सुकदेव र निजका हकदारहरूको रहनुपर्ने हो भनेर पनि भन्न सकिँदैन । सुकदेव चौधरीको नाममा जग्गा दर्ता भएकोलाई वादीले चुनौती दिएकोसमेत नदेखिँदा सोतर्फ केही बुझिरहनुपर्ने पनि देखिँदैन । संलग्न कागज प्रमाणका आधारमा साबिक जग्गाधनी सुकदेव नै देखिएकोले निजबाट अन्य कुनै व्यक्तिका नाममा कानूनबमोजिम हक हस्तान्तरण भएको भन्ने देखिँदैन । जग्गा दर्तावाला सुकदेवको हकदार बुहारी जिरमतिया देवीको नाममा उक्त जग्गा दर्ता हुने गरी निर्णय भई निजको नाममा दर्ता भएकोलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्मका लागि नमिलेको भन्न नमिल्ने ।

सुकदेवको छोरा गगन चौधरीले जीवित छँदै उक्त जग्गा लेखराज पाण्डेलाई मिति २०३५।०४।२८ मा छोडपत्र गरिदिएको र निज लेखराज पाण्डेबाट मिति २०५१।०९।०९ मा आफूले हक छोडाई लिएको भनी पुनरावेदक वादी प्रताबहादुर घलेले फिराद पत्रका साथ सो दुवै लिखत पेस गरेको भए पनि सो लिखतहरू मालपोत कार्यालयबाट पारित लिखत रहे भएको देखिँदैन । आधिकारिक निकायबाट पारित भएको लिखत नदेखिएको अवस्थामा सोही लिखतहरूबाट हक छोडाई लिए दिएको

रहेछ भनी भन्न मिल्ने देखिन आएन । यस्तो लिखतबाट हक समाप्ति र प्राप्ति हुन नसक्ने ।

पुनरावेदक वादीले दाबी लिएजस्तो सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट यी वादीको नाममा दर्ता भएकै भए पनि साबिक दर्ता खेस्ताका आधारमा जग्गाको वास्तविक हकदार प्रतिवादी भएको प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा वादीको त्यस्तो दर्तालाई कानूनी मान्यता दिन मिल्ने नदेखिने ।

जग्गाको स्वामित्वमा विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा पहिला नै जग्गा दर्ता भई प्रमाण पुर्जा प्राप्त गर्ने व्यक्ति नै वास्तविक जग्गाधनी हो भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । कुनै जग्गाको दोहोरो दर्ता भई दोहोरो प्रमाण पुर्जा प्राप्त भएको अवस्थामा पनि वास्तविक जग्गाधनीको निकयौल गर्न हकको स्रोततर्फ नै विचार गर्नुपर्ने हुन आउने । सुकदेव र निजका एक मात्र हकदार छोरा गगन चौधरीको मृत्युपश्चात् अन्य कुनै हकदार नभएकोले निज गगन चौधरीको श्रीमती यी प्रतिवादी जिर्मतियादेवी नै उक्त जग्गाको वास्तविक हकदार देखिएको छ । यी पुनरावेदक वादी प्रताबहादुर घले सो जग्गाको हकदार हुनसक्ने कुनै आधारसमेत मिसिलबाट देखिन आउँदैन । एकाको नाउँको दर्ता हकभोगको जग्गा केवल सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बाराबाट पुनरावेदक वादीको नाममा वितरण गरेको भनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेकै भए पनि सो दर्ता प्रमाणित अवस्थामा रहेको नदेखिएकोले त्यस्तो दर्तालाई जग्गाको हकको आधार र स्रोत मान्न मिल्दैन । तसर्थ प्रतिवादी जिर्मतियादेवीको नाममा दर्ता हुने गरी भएको निर्णय र सो निर्णयअनुसार दर्ता भए गरेको बदर नहुने ठहर्‍याई भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै देखिएकोले पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

अतः माथि विवेचित आधार र प्रमाणहरूबाट विवादित कि.नं.५३ को जग्गाको नामसारी निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी नपुग्ने ठहर्‍याएको हदसम्म सुरु बारा जिल्ला अदालतको फैसला मिलेकै ठहर्‍याई र वादी दाबीभन्दा बाहिर गई जग्गाधनी श्री ५ को सरकार देखिएको भन्दै मालपोत कार्यालय, बाराबाट भएको नामसारी बदर हुने ठहर्‍याई सुरु जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।०९।२५ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिएको भनी सो सुरु फैसला केही उल्टी हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०६९।०३।२४ मा भएको फैसला

मिलेकै देखिएकाले सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: यदुराज शर्मा

कम्प्युटर: सिजन रेग्मी

इति संवत् २०७३ साल चैत २८ गते रोज २ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०६९-CA-०४१५, हालैको बकसपत्र लिखत बदर, प्रताबहादुर घले वि. रामवृक्ष चौधरी भएको मुद्दामा पनि यसैअनुसार फैसला भएको छ ।

४

मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे र मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की, ०६८-CR-००७९ र ०६८-CR-०१२५, लागु औषध खेरो हेरोइन, राजेन्द्रप्रसाद केशरी वि. नेपाल सरकार र लच्छु थापा वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीहरू राजेन्द्रप्रसाद केशरी र लच्छु थापा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष कसुरमा साबिती रही बयान गरेको देखिन्छ । अदालतमा बयान गर्दा प्रहरीले आफैँले बेहोरा लेखाई हेर्न सुन्न नदिई बयान गराएको भन्ने कुरा व्यक्त गरेका छन् । तर प्रहरीद्वारा तयार भएको र आफूले हेर्न सुन्न नपाएको भनिएको कागजमा के कस्तो कारण वा परिबन्दले सही गर्नुपरेको थियो सो कुरा निजहरूले अदालतको बयानमा खुलाउन सकेका छैनन् । प्रतिवादीहरूले प्रहरीमा भएको बयान आफ्नो स्वेच्छापूर्वकको बयान होइन भन्ने जिकिर लिई अदालतमा बयान गर्दैमा निजहरूको त्यस्तो इन्कारी बयान मात्रका आधारमा निजलाई निर्दोष मान्न मिल्दैन । प्रतिवादीहरूको इन्कारी कथन स्वतन्त्र र तथ्यपूर्ण प्रमाणबाट समर्थित हुन आवश्यक हुने । प्रहरीले आफूलाई डर, त्रास देखाई वा धम्की दिई बयान गराएको वा आफू अचेत भएको कारणले प्रहरीमा कसुर स्वीकार गर्नुपरेको कुराको जिकिर लिनेले सो कुराको वस्तुनिष्ठ रूपमा प्रमाणितसमेत गराउन सक्नुपर्छ । तर प्रतिवादीहरूले आफूलाई बयान गर्न बाध्य पारिएको, धम्की दिइएको वा अन्य के कस्तो कारणले आरोपित कसुर स्वीकार गर्नुपरेको भन्ने कुरा भन्न नसकेको स्थितिमा निजहरूले अनुसन्धानको क्रममा व्यक्त गरेको भनाइलाई स्वेच्छाको होइन भनी भन्न मिल्ने नदेखिने । लागु औषध र नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १२ मा कुनै व्यक्तिका साथमा कुनै लागु औषध भएको फेला परेमा निजले यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा जारी गरिएको आदेशबमोजिम प्राप्त गरेको वा राखेको हो भन्ने कुराको प्रमाण निजले पेस गर्नुपर्ने छ । त्यस्तो प्रमाण

पेस गर्न नसकेमा र अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक निजले यस ऐनअन्तर्गत सजाय हुने अपराध गरेको मानिनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोले आफ्नो साथबाट बरामद भएको लागु औषध आफूहरूले राख्न पाउने कानूनी आधारबेगर दाबीको कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था नदेखिएकोले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको स्वीकारोक्तिलाई बरामदी लागु औषधबाट पुष्टि भइरहेकोले सो बयानलाई निजहरूका विरुद्ध प्रमाणमा लिन मिल्ने नै देखिने ।

प्रतिवादीहरू राजेन्द्रप्रसाद केशरी र लच्छु थापाले आरोपित कसुरमा अदालतमा बयान गर्दा इन्कारी रही बयान गरे तापनि अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष साबित भई बयान गरेका र सो साबिती बयान बरामदी मुचुल्का र सो बरामदी मुचुल्कामा बस्ने व्यक्तिहरूले अदालतमा गरेको बकपत्रबाट समर्थित हुनुका साथै प्रतिवादीका साथबाट बरामद भएको वस्तु लागु औषध हिरोइन नै भएको भन्ने विधिविज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएकोसमेतका आधार प्रमाणबाट प्रतिवादीहरू राजेन्द्रप्रसाद केशरी र लच्छु थापाले लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को खण्ड (च) को कसुर गरेको देखिन आउने ।

तसर्थ माथि विवेचित आधार कारणबाट प्रतिवादीहरू राजेन्द्रप्रसाद केशरी र लच्छु थापाले लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को खण्ड (च) को कसुर गरेको देखिन आएकोले बरामद भएको लागु औषधको मात्रसमेतलाई दृष्टिगत गरी सोही ऐनको दफा १४(१) (छ) (३) बमोजिम १५(पन्ध्र) वर्ष कैद र रु.५,००,०००।- (पाँच लाख रुपैयाँ) जरिवाना गर्ने ठहर्‍याएको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।४।२८ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६७।१०।११ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: जगतबहादुर पौडेल

कम्प्युटर: प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०७४ साल मङ्सिर १० गते रोज १ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे र मा.न्या.श्री डम्बरबहादुर शाही, ०७०-CR-१५८३, ज्यान मार्ने उद्योग, नेपाल सरकार वि. महेन्द्र थापासमेत

प्रतिवादीहरू र घाइतेहरूबीच दोहोरो झडप

भए तापनि प्रतिवादी तथा पीडितका बीचमा ज्यानै मार्नुपर्नेसम्मको रिसझवी भई कुटपिट भएको देखिँदैन । ज्यान मार्ने उद्योग हुनुको निमित्त वारदातस्थलमा तेस्रो पक्षको अप्रत्यासित हस्तक्षेपको कारण पीडितको ज्यान बच्न गएको हुनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा तेस्रो पक्षको अप्रत्यासित हस्तक्षेपले यी पीडितहरूको ज्यान बच्न गएको अवस्था पनि देखिँदैन । पीडितहरूको शरीरमा लागेको चोट ज्यानै मर्नेसम्मको घातक भएकोसमेत नदेखिने ।

घटना तथा वारदातको अवस्था र प्रकृतिबाट प्रतिवादीहरूको कसुर मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको १ नं. विपरीतको कसुर भएको नदेखिएको अवस्थामा निजहरूलाई सोही महलको १५ नं. बमोजिम सजाय गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । सो नदेखिएपछि प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने देखियो । तथापि यी प्रतिवादीहरूले पीडितहरूलाई बाटोमा कुटपिट गरेको तथ्य मिसिल संलग्न घा जाँच केस फाराम तथा घटना विवरणका मानिसहरूको बकपत्रसमेतका आधार प्रमाणहरूबाट पीडितहरूले मुद्दा सकार गरी कुटपिटतर्फ कारबाही चलाउन चाहेमा यसै मिसिलबाट कुटपिटतर्फ कारबाही गर्ने गरी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दालाई कुटपिटतर्फ परिणत गर्ने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत बागलुङबाट मिति २०६९।४।३० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: जगतबहादुर पौडेल

कम्प्युटर: प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०७४ साल कात्तिक १६ गते रोज ५ शुभम् ।

६

मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे र मा.न्या.श्री डम्बरबहादुर शाही, ०७०-CR-१६४९, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. राधा शाहीसमेत

प्रतिवादीमध्येकी राधा शाहीले अदालतसमक्ष बयान गर्दा प्रहरीले “तँलाई अर्कै बनाइदिन्छु” भनी इज्जत लुट्ने धम्की दिएको भनी यातना दिएकोले सहिछाप गरिदिएकी हुँ भनी उल्लेख गरेको पाइयो । प्रतिवादीहरूमध्ये तीन जना नाबालक भएको र अन्य सर्वसाधारण मानिसहरू समेत भएकोले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष भएको साबितीलाई स्वेच्छापूर्वक भएको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । यी प्रतिवादीहरूले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको साबिती बयानलाई अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट समर्थित

हुनुपर्ने हुन्छ। निजहरूको साबिती बयान मात्रको आधारमा कसुरदार कायम गर्न मिल्ने नदेखिने।

प्रतिवेदन नै नगरेको व्यक्तिलाई प्रतिवेदन पेस गरेको भनी अनुसन्धान सुरु गर्नु आफैँमा शङ्कास्पद देखिन आउने। प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम फौजदारी मुद्दामा कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीमा रहन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। सोबमोजिम वादीले शङ्कारहित र भरपर्दो प्रमाण पेस गरी हत्याको कसुर पुष्टि गर्नसकेको देखिएन। प्रमाणको भार शङ्कारहित तवरले पुष्टि गर्ने भार वादी पक्षमा रहने भएकोले यी प्रतिवादीहरूले कसुर गरेको कुरा वस्तुनिष्ठ रूपमा वादी पक्षले पुष्टि गर्नसकेको देखिँदैन। तसर्थ प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. बमोजिमको सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत दिपायलको फैसला मनासिब देखिन आउने।

करिब राति ११.३० बजेको समयमा शान्ति शाहीको घरमा मकै छोडाउने काम सकिएपछि प्रतिवादी यशोदा शाही प्रतिवादीमध्येकी राधाकुमारी शाहीको होटलतर्फ आउन लाग्दा बाटोमा मृतक प्रहरी जवान मोहनबहादुर चन्दले निज यशोदा शाहीलाई एकाएक झम्टन पुगेकोले यशोदा शाहीले चोर आयो भनी हल्ला गरेपछि निजलाई लखेट्न पुगेको देखिन्छ। मध्यरातमा नशाको सुरमा यशोदा शाहीलाई झम्टन पुगेपछि प्रतिवादीहरूले चोर आयो भनी ढुङ्गाले हान्दै लखेट्न थालेपछि अत्तालिएर नजिकै रहेको भीरबाट लडेर खोल्सामा पुग्नु स्वभाविक देखिन्छ। मादक पदार्थ सेवन गरेको मानिसले अर्को मानिससँग ठोक्किन जानसक्नेतर्फ विचारै नगरी यी प्रतिवादीहरूले चोर आयो भनी हतारमा हुलहुज्जत गरी भीर भएको ठाउँतर्फ मान्छे लखेट्दा मर्नसक्छ भन्नेतर्फ सचेत रहेको देखिएन। यसरी मान्छे लखेटेपछि सो मान्छेको विषयमा के भयो भन्नेतर्फ खोजी नगर्नुसम्मको लापर्वाहीपूर्ण कार्य यी प्रतिवादीहरूबाट भएको गरेको देखिन आउने।

प्रतिवादीहरू भीमलाल भण्डारी, हर्क खत्री, राधाकुमारी शाही, संगीता सुनार, सरीता शाही र यशोदा शाहसमेतलाई अभियोगपत्र मागदाबीबमोजिम कसुरदार ठहर गरेको सुरु अछाम जिल्ला अदालतको मिति

२०६९।३।२१ को फैसला केही उल्टी भई मोहन चन्दको मृत्यु उल्लिखित ६ जना प्रतिवादीहरूले होस नपुर्‍याई निज मादक पदार्थ सेवन गरेका अवस्थाका मानिसलाई चोर भनी हो, हल्ला गरी लखेट्दाको क्रममा भीरबाट लड्न पुगी मरेको देखिँदा प्रतिवादीहरू भीमलाल भण्डारी, हर्क खत्री र राधाकुमारी शाहीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीका महलको ५ नं. बमोजिमको कसुरमा ऐ.को ६(२) नं. बमोजिम जनही रु.५००।- (पाँच सय) जरिवाना र २(दुई) वर्षका दरले कैद सजाय हुने ठहर्‍याई प्रतिवादीमध्येका संगीता सुनारको उमेर १२ वर्ष र सरीता शाहीको उमेर १४ वर्ष भएबाट निजहरूलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) बमोजिम जनही (एक) महिना कैद र प्रतिवादी यशोदा शाहको उमेर १५ वर्ष उल्लेख भएको देखिँदा निजलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोजिम उमेर पुगेकालाई हुने सजायको आधा अर्थात् एक वर्ष कैद र रु. २५०।- जरिवाना हुने र यी बालिकाहरू संगीता सुनार, सरीता शाही र यशोदा शाहको उमेर, घटनाक्रम, अवस्था, कसुरको प्रकृति, कसुर गरेको पटक आदिको विचार गर्दा निजहरूलाई कारागारमा राख्न उपयुक्त नहुने भएकाले उपर्युक्तबमोजिम ठहर भएको सजाय तत्काल भोग्न नपर्ने गरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) बमोजिम स्थगित राख्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट मिति २०७०।११।१३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: जगतबहादुर पौडेल
कम्प्युटर: प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०७४ साल कात्तिक १६ गते रोज ५ शुभम्।

७

मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे र मा.न्या.श्री डम्बरबहादुर शाही, ०७०-CR-१४५१, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. नरिराम टमटा

प्रतिवादी नरिराम टमटाको प्रहरीसमक्षको बयानअनुसार मृतक रामबहादुर बमलाई गार्ड कोठामा बन्द गरेपछि निजले “नसाको सुरमा सिसावाला ढोकामा दायाँ हातले जोडले हिकोई उक्त सिसा फुट्न गई निज मृतकको दायाँ हातको नाडी र कुहिनाको भागमा काटिएको, उक्त ढोकाको सिसा उछुट्टिएर आफ्नो अनुहारमा सिसाका टुक्रा लागी बायाँ आँखाको आँखीभौं, दायाँ आँखाको मुनि तथा

अनुहारमा समेत चोट लागेको थियो” भन्ने बेहोरा लेखाएको देखियो। मिति २०६८।६।१० मा भएको प्रतिवादी नरिराम टमाटाको घा जाँच केस फारामबाट “Multiple Abrasion over the face” भन्ने उल्लेख भएबाट प्रतिवादी नरिरामको उल्लिखित कथन समर्थित भएको देखिन्छ। यसरी हातले सिसा फुटाएपश्चात् निज मृतक त्यहीँ गार्ड बस्ने कोठाभित्र पल्टेपछि राति अं. २२:३० बजेको समयमा प्रतिवादी नरिरामले बैंकका क्यासियर शिवराज पाठकलाई फोन गरेर जानकारी गराएको देखिन्छ। निजको यो कथन शिवराज पाठक तथा चालक विमल चौधरीसमेतका मानिसहरूको मौकाको कागज र अदालतसमक्ष भएको बकपत्रसमेतबाट समर्थित भएको देखिन्छ। प्रतिवादी नरिराम टमाटाले प्रहरीसमक्ष बयान गर्दा आरोपित कसुरमा पूर्णतः इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ। अदालतसमक्ष बयान गर्दासमेत सारतः प्रहरीसमक्षको इन्कारी बयानअनुरूपकै तथ्यहरू खुलाई आरोपित कसुरमा इन्कार रहेको देखिन्छ। मृतकलाई प्रतिवादीले मार्नुपर्ने पूर्वसिद्धि रही रहेको भन्ने देखिँदैन। जाहेरवालाले प्रतिवादीकै कर्तव्यबाट मृतकको मृत्यु भएको भन्ने पोल गरे पनि निज जाहेरवाला घटना प्रत्यक्ष देख्ने व्यक्ति नभएकोले निजले शङ्काको आधारमा पोल गरेको देखिन्छ। बैंकको सुरक्षा गार्डका हैसियतमा रहेका मृतकसँग खुकुरी रहने कुरा स्वाभाविक देखिन्छ। मृतकलाई घटनास्थलमा भेटिएको उक्त खुकुरी प्रहार भएको भन्ने तथ्य पुष्टि हुने प्रमाण अनुसन्धानबाट खुल्न आएको पाइन्छ। केवल शङ्का र अनुमानको आधारमा मृतकलाई प्रतिवादीले खुकुरीले काटेको र सोही कारणबाट मृतकको मृत्यु भएको ठहर गर्नु फौजदारी न्याय सिद्धान्तविपरीत हुने।

तसर्थ माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहर्‍याएको सुरु कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी प्रतिवादी नरिराम टमाटालाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत दिपायल, डोटीबाट मिति २०७०।९।१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: जगतबहादुर पौडेल

कम्प्युटर: प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०७४ साल कात्तिक १६ गते रोज ५ शुभम्।

मा.न्या.श्री सारदाप्रसाद घिमिरे र मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ०७१-CR-०३५६, कर्तव्य ज्यान, खेम राईसमेत वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी खेम राईले आफ्ना भाइ विचारमान बललाई मृतकले कुटपिट गरेकाले आफूसमेत भई मृतकलाई कुटपिट गरी साथै लगेको छुरा मृतकको छाती र ढाडमा प्रहार गरेको हो भनी अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष र अदालतमा समेत कसुरमा पूर्णरूपमा साबित रही बयान गरेको देखिन्छ। अन्य प्रतिवादीहरूको बयानबाट समेत प्रतिवादी खेम राईले मृतकलाई छुरा प्रहार गरेको तथ्य पुष्टि भएको अवस्था छ। निजले नै मृतकलाई छुरी प्रहार गरेको कुरा जाहेरवाला एवम् घटना विवरण कागज गर्ने व्यक्तिहरूको बकपत्रबाट समर्थित भएको देखिन्छ। घटनामा प्रयोग भएको छुरी बरामद भई प्रतिवादीले सोको सनाखतसमेत गरिदिएका छन्। केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनबाट प्रतिवादी खेम राईले लगाएको नीलो रङको जिन्स पाइन्टमा मानव रगत भेटिएको भन्ने उल्लेख छ। मृतकको मृत्युको कारण Stab injury बाट भएको भन्ने पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट पुष्टि भएको छ। अतः उल्लिखित आधारमा प्रतिवादी खेम राईले मृतकलाई धारिलो चक्कुले प्रहार गरी सोही चोटबाट मृतकको मृत्यु भएको देखिँदा निज प्रतिवादी खेम राईलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिने।

प्रतिवादीहरू विचारमान र कल्याण राईसमेतको ३ जनाको समूह भई मृतकलाई लखेट्दै हात हाली निज प्रतिवादीहरूले पनि कुटपिट गरेको भन्ने घा केस फाराम पोस्टमार्टम रिपोर्टसमेतमा मृतकको शरीरमा रहेको घा खतबाट पुष्टि भइरहेको अवस्था छ। मैले पहिलेदेखि चिनेका भारत भन्ने बिचन प्रजापति, कल्याण राई, विचारमान बल र खेम राईसमेत घटनास्थलमा आएका, निजहरूबीच झगडा भएको र केहिबेरपछि अं.२२.०० बजेको समयमा ऐया भनेको आवाज सुनेपछि बाहिर निस्की हेर्दा भारत भन्ने बिचन प्रजापति रगताम्य भई लडिरहेका

थिए भनी तोकबहादुर तामाङको कागजबाट तथा बिचन र विशालबीच वादविवाद भएको थियो, सोही क्रममा बिचनले विशाललाई छातीमा २ मुक्का हाने, केहीपछि खेम राई, विचारमान बल, कल्याण राई आई बिचन प्रजापतिसँग झगडा सुरु गरे भनी दिलीप बस्ताकोटीले गरिदिएको कागजसमेतबाट प्रतिवादीहरू घटनास्थलमा मौजुद थिए भन्ने पुष्टि भइरहेको देखिने।

यिनै प्रतिवादीहरूको प्रहारबाट मृतकको मृत्यु नभए पनि मृतकलाई मार्न संयोग पारिदिने कार्य गरेको तथ्य पुष्टि हुन आएकोले ऐ. महलको १३(४) नं. बमोजिम निज प्रतिवादीहरूलाई जन्मकैदको सजाय गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।०१।३० को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

प्रतिवादी विचारमान बल र कल्याण राईले वारदातस्थलमा मौजुद रहेको देखिए पनि मृतकको मृत्युको कारण छुरा प्रहारको परिणामस्वरूप भएको चोट रहेको शव परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएकोमा यी प्रतिवादीहरूले मृतकलाई छुरा प्रहार गरेको अवस्था नभएको, मृतकले नै प्रतिवादी विचारमान बलसँग पैसा लेउ भनी माग गर्दा निजले पैसा नदिएकाले निजले नै प्रतिवादी विचारमानलाई कुटपिट गरी झगडाको सुरुवात गरेको कारणले प्रस्तुत वारदात हुन गएको देखिएको कारणले यी प्रतिवादीहरू र प्रतिवादी खेम राईको आपराधिक दायित्वमा भिन्नता रहेको पाइन्छ। यी प्रतिवादीहरू वारदातस्थलमा उपस्थित भई मृतकलाई हात हालेको अवस्थाको हुँदा निजहरूको हकमा ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४) नं. को अवस्था विद्यमान रहेको आधारमा कसुर ठहर भएकोमा निजहरूलाई दण्ड निर्धारण (Sentencing) गर्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा ठहरेबमोजिम सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने चित्तमा लागेकोले मुलुकी ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोजिम प्रतिवादीहरू विचारमान बल र कल्याण राई सुनुवारलाई जनही १० वर्ष कैद सजाय हुने।

इजलास अधिकृत : जगदीशप्रसाद भट्ट
इति संवत् २०७४ साल कात्तिक २९ गते रोज ४ शुभम्।

२

मा.न्या.श्री सारदाप्रसाद घिमिरे र मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा, ०७१-WO-०८५०, उत्प्रेषण, पशुराम अधिकारी वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

निवेदक कार्यरत पद प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ९८ को उप नियम (१) को खण्ड (ज) बमोजिमको प्रहरी हवलदार वा जवानसरहको सुविधा पाउने पद भएको र नेपाल सरकारले मिति २०३४।०८।२० तथा मिति २०५९।०२।२३ को निर्णयले अवकाश हुने उमेरको हद ४८ वर्ष तोकेको भन्ने विपक्षी निजामती किताबखानाको लिखित जवाफबाट देखिइरहेको अवस्थामा उपर्युक्त मितिका नेपाल सरकारका निर्णयबमोजिमका सर्त स्वीकार गरी गस्ती परिचर पदमा कार्यरत निवेदकलाई नेपाल सरकारको निर्णयअनुसारको उमेर नाघेपछि अनिवार्य अवकाश दिइएको जानकारी गराएको कार्य कानूनविपरीत भन्न मिल्ने नदेखिने।

मिति २०६५।०८।१५ को अनिवार्य अवकाशलाई चुनौती दिई निवेदकद्वारा दायर ०६५-WO-०२५५ नं.को रिटमा यस अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशबमोजिम निजको सेवा अवधि थपिएको तर अन्तिम आदेश हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेकोले अनिवार्य अवकाशपश्चात् गरेको सेवा अवधि निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि गणना गर्न मिल्ने होइन भनी विपक्षी अर्थ मन्त्रालयसमेतको लिखित जवाफबाट देखिन्छ। निजले गरेको थप सेवा अदालतको अन्तरिम आदेशको आधारमा मात्र लम्बिन गएको अवस्था छ। सो रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेकोले निजले अनिवार्य अवकाश पाउने भनी पूर्ववत् उल्लेख भएको मिति २०६५।०८।१५ नै कायम हुने देखिन आउने।

विपक्षी निजामती किताबखानाले उल्लेख गरेको अनिवार्य अवकाशको मिति नै यिनै रिट निवेदकले यस अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा भएको आदेशबाट समेत समर्थित भइरहेको अवस्थामा अनिवार्य अवकाश दिएको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन। अनिवार्य अवकाश पाउने मिति २०६५।०८।१५ कायम भएको अवस्थामा सो पश्चात्को सेवा अवधि निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि गणना गर्न नमिल्ने हुँदा उमेर हद कायम हुने ठहर भएको मितिसम्मको निवृत्तिभरण पाउने हदसम्म विपक्षीको काम कारवाहीलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने।

निवेदक नेपाल सरकारको स्थायी पदका निजामती कर्मचारी भई निजले निजामती किताबखानाको अनिवार्य अवकाशको पत्रलाई चुनौती दिई यस

अदालतसमक्ष रिट दायर गरेको देखिन्छ । उक्त रिट निवेदनमा भएको अन्तरिम आदेशअनुरूप नै रिट निवेदकले सेवालाई निरन्तरता दिएको भन्ने देखिन्छ । निजले दायर गरेको रिट निवेदन अन्तिम सुनुवाइमा खारेज भएपश्चात् पुनः निजलाई पूर्ववत् मिति २०६५।०८।१५ देखि नै लागू हुनेगरी अनिवार्य अवकाश दिइएको भन्ने सम्बन्धमा विवाद छैन । निवेदक स्वयम् आफ्नो इच्छा छलकपट वा जोरजबरजस्ती गरी सेवामा बहाल रहेको नभई यस अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा सेवामा बहाल रहेको सन्दर्भमा अदालतको आदेशद्वारा बहाल रहेको अवधिमा निजले खाईपाई आएको तलब भत्तालगायतको सेवा सुविधालाई कानूनसम्मत ढंगबाट प्राप्त गरेको सेवा सुविधा नै मान्नु पर्ने ।

सेवामा बहाल रही कामकाज गरेको अवधिको तलब भत्तालगायतको पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने निजको हकसमेत बन्दछ । अदालतको आदेशका आधारमा गरेको सेवा अवधिको कानूनबमोजिमको पारिश्रमिक प्रदान गर्ने कर्तव्य निजलाई काममा लगाउने निकायको हुन आउँछ । काममा लगाई सेवा लिइसकेपश्चात् सेवा गरेबापतको पारिश्रमिक निजले प्राप्त गर्ने निवृत्तिभरणको रकमबाट कट्टा गर्ने भन्ने निर्णय न्याय तथा कानूनको दृष्टिबाट उचित मान्न सकिँदैन । रिट निवेदकले बदनियतपूर्वक वा छलकपट गरी बढी अवधि सेवा गरेको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरी सेवा गरेबापत खाईपाई आएको तलब भत्ता फिर्ता गराउने भनी गरिएको निर्णय श्रमसम्बन्धी विधिशास्त्र र प्राकृतिक न्यायको मान्यता प्रतिकूल भई त्यस्तो निर्णयलाई न्यायपूर्ण रहेको मान्न नमिल्ने ।

निवेदक अदालतको अन्तरिम आदेशबाट आफ्नो पदमा रही कामकाज गरेको देखिएकोले निजले कामकाज गरेको अवधिको पारिश्रमिक प्राप्त गर्नसक्ने नै हुँदा सो अवधिको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम निवृत्तिभरणको रकमबाट कट्टा गर्ने भनी गरिएको विपक्षी निजामती किताबखानाको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन आउने ।

निवेदकको अवकाश मिति २०६५।०८।१५ भएको भन्ने तथ्यपूर्व रिट निवेदनमा नै स्थापित भइसकेको छ । सोहीबमोजिम रिट निवेदकको मिति २०६५।०८।१५ सम्मको उमेरहद कायम हुने ठहर भएको मितिसम्मको

निवृत्तिभरण पाउने हदसम्म विपक्षीको काम कारवाहीलाई अन्यथा भन्न मिल्ने । यस अवस्थामा अवकाश पश्चातको सेवा अवधिसमेत निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि गणना गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने भन्ने निवेदन दाबी सो हदसम्म मनासिब देखिएन । सोबाहेक निवेदकले सेवा गरेबापत प्राप्त गरेको तलब भत्ता तथा सुविधा रकम निवृत्तिभरणको रकमबाट कट्टा गर्ने भनी भएका काम कारवाही निर्णय तथा पत्राचारसमेत श्रमसम्बन्धी विधिशास्त्र र प्राकृतिक न्यायको मान्यताविपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । अब रिट निवेदकले अदालतको आदेशअनुसार कामकाज गरेको अवधिको तलब भत्ता तथा सुविधा कट्टा नगरी कानूनबमोजिम निवेदकको निवृत्तिभरण अधिकारपत्र बनाइदिनु भनी विपक्षी निजामती किताबखानाको नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: जगदीशप्रसाद भट्ट

कम्प्युटर: संजय जैसवाल

इति संवत् २०७४ साल मङ्सिर २६ गते रोज ३ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री सारदाप्रसाद घिमिरे र मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा, ०७३-CR-०३२४, सम्बन्ध विच्छेद, अर्जुन न्यौपाने वि उषा भुसाल (न्यौपाने)

वादीलाई प्रतिवादीले के कस्तो व्यवहार गरेको के कारण परी छोडी बसेको हो, कस्तो व्यवहार कारणबाट वादीको जिउ ज्यानमा खतरा पर्न गएको हो भन्ने कुराको वादीले तथ्ययुक्त प्रमाण पेस गरी प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा वादीले आफ्नो पुनरावेदन पत्रमा पेस गरेको प्रमाण प्रस्तुत विषयको व्यावहारिकता हेरी मेलमिलापको लागि पठाएकोमा मेलमिलापकर्ताले मेलमिलाप नभएको कुरा उल्लेख गरी अदालतमा पठाएको कार्य र सिफारिस अदालतका लागि बाध्यात्मक नहुने । वादी दाबी पुनसक्ने हो, होइन? भन्ने सम्बन्धमा अदालतले निर्णय गर्दा मिसिल संलग्न दाबी, जिकिर, गाह्य प्रमाणको आधारमा तथ्यको निरूपण गरी सो तथ्यमा प्रयुक्त हुने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सिफारिस भनेको आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही कार्य गर्दा निस्केको परिणामलाई रायमा व्यक्त गरी पठाउनेसम्म हो । सो आधारले प्रमाणको रूप धारणा गर्न सक्दैन । सो कार्यले प्रमाणको रूप लिन मिसिल संलग्न रहेको वादीले पेस गरेको प्रमाणबाट पुष्टि हुन्छ भने मात्र ग्राह्य प्रमाण

हुन्छ। वादीले दाबी लिएको लग्ने स्वास्नीको महलको १ को देहाय १ नं. को अवस्थालाई पेस गरेको सिफारिस र मेलमिलापकर्ताले उल्लेख गरेको बेहोरा मात्रले प्रमाणको रूप ग्रहण गर्न नसक्ने।

यस स्थितिमा लग्ने स्वास्नीको महलको १ को देहाय १ नं. अनुसार सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखिन आएन। अतः वादी दाबीबमोजिम सम्बन्ध विच्छेद हुने ठहर्‍याई सुरु दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी वादी दाबी नपुग्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७३।०१।१३ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: तारादेवी महर्जन

कम्प्युटर: संजय जैसवाल

इति संवत् २०७४ साल पुस ३० गते रोज १ शुभम्।

४

मा.न्या.श्री सारदाप्रसाद घिमिरे र मा.न्या.श्री डम्बरबहादुर शाही, ०६८-सी-०१०५, परमादेश, कृष्णप्रसाद देवकोटा वि. मालपोत कार्यालय, घोराही दाङ
निवेदकको नाउँमा निवेदनमा उल्लिखित कि.नं.का जग्गाहरू दर्ता भइसकेपछि मालपोत कार्यालय, दाङले रोक्का राखिराख्नु पर्नेसमेतको पर्याप्त आधार र कारणसमेत पेस गर्नसकेको पाइँदैन। नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुग्ने गरी कुनै व्यक्तिको नाउँमा दर्ता स्वेस्ता कायम रही भोगचलनमा रहेको सम्पत्तिलाई सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णय विद्यमान कानूनका मान्य सिद्धान्तहरू समेतको प्रतिकूल देखिन आउँछ। कुनै पनि व्यक्तिले सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोगचलन गर्ने र बेचबिखन गर्न पाउने संवैधानिक तथा कानूनी हकको प्रतिकूल हुने गरी बिनाआधार र कारण अनाहकमा व्यक्तिको नाउँमा दर्ता स्वेस्ता कायम रहेको जग्गालाई लामो समयसम्म रोक्का राखिराख्नु पर्ने कार्यलाई उचित मान्न नसकिँदा पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०६७।११।९ को फैसला मिलेको देखिन नआउने।

तसर्थ माथि विवेचित आधार कारणबाट मिसिल संलग्न रहेको फैसलाहरूको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मालपोत कार्यालय, दाङबाट नेपाल सरकारको नाउँ हटाई यी निवेदकको नाउँ उल्लेख गरिदिने गरी मिति

२०६३।११।१६ मा निर्णय भई जग्गाधनीको नाउँमा नेपाल सरकारको नाउँको ठाउँमा निवेदकको नाउँ उल्लेख गरी पुर्जामा समेत उल्लेख भइसकेपछि रोक्का रहेका कि.नं.का जग्गाहरू प्रस्तुत विवादबाट रोक्का राख्नुपर्ने पर्याप्त आधार र कारणसमेत नदेखिँदा कानूनबमोजिम रोक्का राख्न नपर्ने भए रोक्का रहेको उक्त जग्गा फुकुवा गरिदिनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत : मनिराम ज्ञवाली

कम्प्युटर : संजय जैसवाल

इति संवत् २०७५ साल वैशाख १२ गते रोज ४ शुभम्।

इजलास नं. ११

१

मा.न्या.श्री मीरा खड्का र मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा, ०७१-WO-०१२८, उत्प्रेषण / परमादेश, हरिकृष्ण शाहसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड एउटै कम्पनी नभई कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार स्थापित स्वतन्त्र अस्तित्व भएका छुट्टाछुट्टै पब्लिक कम्पनीको रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ। यी दुई फरकफरक कम्पनीको फरकफरक प्रबन्धपत्र र नियमावली रहेको तथा सञ्चालक समिति र सेयरधनीहरू फरकफरक रहेको अवस्था छ। कम्पनीको छुट्टाछुट्टै कानूनी अस्तित्व रहेको हुँदा कुनै एउटा कम्पनीले प्रदान गरेको सुविधाअनुसारकै मापदण्ड सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छ भन्न मिल्दैन। कम्पनीको सेयर निर्धारण गर्ने विषय सम्बन्धित कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीअनुसार साधारण सभाले निर्धारण गर्ने विषय देखिन्छ। तसर्थ फरकफरक कम्पनीको रूपमा रहेका चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड र अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडबीच तुलना गरी चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले प्रदान गरेसरह कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत सेयर कर्मचारीहरूलाई दिनु पर्दछ भन्न मिल्ने देखिँदैन। फरकफरक प्रबन्धपत्र र नियमावलीअनुसार सञ्चालित दुई पब्लिक कम्पनीको सेयर बाँडफाँडको कुरा एउटै मापदण्डअनुसार हुनुपर्दछ

भन्ने कुनै कानूनी बाध्यता नदेखिने ।

फरकफरक कम्पनीका कर्मचारीहरूले पाउने सुविधा वा सहूलियत फरक हुन सक्छ । यसलाई समानताको हकप्रतिकूल मान्न मिल्दैन । समानताको हकलाई निरपेक्ष रूपमा हेर्नु मनासिब हुँदैन । अनुचित भेदभाव गरी समान अवस्थाका व्यक्तिहरूका बीच पक्षपातपूर्ण वा फरक व्यवहार गरिएको छ, छैन भन्ने पक्षमा विचार गरी सापेक्षिक रूपमा समानताको हकको निरूपण गरिनु पर्दछ । तसर्थ रिट निवेदकहरूले चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका कर्मचारीहरूले पाएसरह २५% सेयर नपाएको कारणबाट समानताको हकमा आघात पुगेको छ भन्ने सम्झन मिल्ने नदेखिने ।

कम्पनीको सेयर कसरी बाँडफाँड गर्ने, कसलाई कति सेयर प्रदान गर्ने भन्नेजस्ता कुराहरू कम्पनी ऐनद्वारा निर्धारित दायराभित्र रही सम्बन्धित कम्पनीले निर्धारण गर्ने विषय देखिन्छ । यसरी कम्पनीले अपनाएको नीति र कार्य सञ्चालन कतिपय अवस्थामा कम्पनीको हित अनुकूल नहुन पनि सक्छन् । तर कानूनी प्रावधानको स्वरूपमा उल्लङ्घन भएको नदेखिएसम्म त्यसमा अरु कसैले हस्तक्षेप गर्न नहुने । कम्पनीहरू आआफ्नो कम्पनीको प्रबन्धपत्रको अधीनमा रही क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र रहन्छन् । यसप्रकार कम्पनी सञ्चालनसम्बन्धी प्रबन्धपत्रअनुसारको आन्तरिक व्यवस्थापनको विषयमा प्रवेश गरी असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट उचित अनुचितसम्बन्धी प्रश्नको निरूपण गर्नु मनासिब देखिँदैन । यसका अतिरिक्त नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर परियोजनाका कर्मचारीहरूलाई छुट्याइएको ३.८४% सेयर बाँडफाँडको कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको देखिन आएको छ । यस अवस्थामा रिट निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नु मनासिब नदेखिने ।

अतः कर्मचारी सञ्चय कोषलगायतका ऋण लगानीकर्ता संस्थाहरूसँग माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौता तथा अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको प्रबन्धपत्रमा भएको संशोधित व्यवस्थाअनुसार अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूका लागि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा निश्चित प्रतिशत (३.८४%) मा

सेयर लगानी गर्न पाउने गरी सेयर बाँडफाँड र निश्कासन भई उक्त सेयर लिन इच्छुक निवेदकहरू समेतका अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले समेत सेयर प्राप्त गरी सेयर बाँडफाँड गर्ने कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको देखियो । सेयर बाँडफाँड गर्ने सन्दर्भमा निवेदकहरूउपर भेदभाव वा असमान व्यवहार गरेको वा निजहरूको कुनै कानून प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुगेको देखिन आएन । कम्पनीले प्रबन्धपत्रमा उल्लेख गरेबमोजिम सेयर जारी गरी वितरणसम्बन्धी कार्य गरेको देखिएको र यसरी काम कारबाही गर्दा कुनै कानूनप्रतिकूल गरेको भन्ने देखिन नआएको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृतः शिवप्रसाद पराजुली

कम्प्युटरः उत्तरमान राई

इति संवत् २०७४ साल असार २५ गते रोज १ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री मीरा खड्का र मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा, ०७१-WO-०७०२, उत्प्रेषण / परमादेश, अर्जुनप्रसाद अधिकारीसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

प्रचलित कानूनमा उद्योग वा आयोजना प्रभावित क्षेत्रको कानूनी रूपमा परिभाषा नभएको अवस्थामा उद्योग प्रभावित स्थानीयको छनोट गर्ने कार्य न्यायोचित आधारमा सम्बन्धित कम्पनीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित कम्पनीले प्रचलित कानून तथा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (EIA) समेतको आधारमा उद्योग प्रभावित स्थानीयको छनोट गरी सेयर बाँडफाँड र निष्काशन गर्नसक्ने नै देखिन्छ । तसर्थ प्रस्तुत माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको मिति २०६७।०६।८ मा भएको वित्तीय व्यवस्थापनअनुसार सोही बेला कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्रमा संशोधन गरी कम्पनीको पुँजी संरचना निर्धारण गर्दा दोलखा जिल्लाका स्थानीय वासिन्दालाई मात्र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा मानी कम्पनीको जारी पुँजीको १० प्रतिशत सेयर छुट्याएको काम कारवाहीलाई कानूनप्रतिकूल वा भेदभावपूर्ण मान्न मिल्ने नदेखिने ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (EIA) मा

रामेछाप जिल्लाको कुनै पनि क्षेत्रलाई उक्त आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा उल्लेख नगरिएकोले प्रचलित धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ९(४) को स्पष्टीकरणमा गरिएको परिभाषाभित्र निवेदक बसोबास गरेको रामेछाप जिल्ला माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रको रूपमा समेटिन आउने नदेखिने।

समानहरूका बीच असमान व्यवहार भएमा समानताको हकप्रतिकूल हुन जान्छ। असमान वा फरकफरक अवस्थितिका मानिसका सम्बन्धमा पनि सबै अवस्थामा समान व्यवहार गरिनु पर्दछ भन्ने नहुने। कुनै विपत्ति वा दुर्घटना भएमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा असर पर्छ भन्ने तर्कका आधारमा मात्र आयोजना प्रभावित क्षेत्र निर्धारण गरिने कुरा तर्कपूर्ण हुँदैन। प्रत्यक्ष रूपमा परेको वा पर्ने प्रभावलाई हेरेर प्रभावित क्षेत्रको निर्धारण हुने गर्दछ, दुर्घटना वा प्राकृतिक विपद्को परिकल्पना गरेर प्रभावित क्षेत्रको निर्धारण नहुने।

उद्योग प्रभावित क्षेत्रको कानूनी रूपमा परिभाषा गरेको नदेखिएको, उद्योग प्रभावित क्षेत्रको छनोट गर्ने अधिकार आयोजनालाई भएअनुसार विपक्षी आयोजनाको आ.व. ०६७/०६८ मा भएको वित्तीय व्यवस्थापनअनुसार नै कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा संशोधन गरी कम्पनीको पुँजी संरचना निर्धारण गर्दा दोलखा जिल्लालाई प्रभावित क्षेत्र तोकिसकेको पाइएको, प्रबन्धपत्रको वैधता सम्बन्धमा प्रश्न उठाइएको नदेखिएको तथा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनबाट निवेदक बसोबास रहेको जिल्ला रामेछापलाई आयोजना प्रभावित क्षेत्र भनी समेटिएको नदेखिएको हुँदा निवेदक बसोबास गरेको जिल्ला रामेछापलाई प्रभावित क्षेत्र मानी सेयर छुट्याउनु भनी आदेश जारी गर्नु उचित नदेखिने।

कुनै विकास आयोजनाको सेयर बाँडफाँड गर्ने विषय स्वयम्मा व्यक्तिको मौलिक हक अधिकार वा कानूनी हकको विषय बन्दैन। कम्पनी ऐन, प्रबन्धपत्रका सर्तहरू र धितोपत्रसम्बन्धी कानूनी प्रावधानका आधारमा सेयर बाँडफाँडको विषय नियमन र व्यवस्थापन हुन्छन्। त्यसप्रकारका कुनै कानूनी प्रावधानको प्रतिकूल काम कारबाही भएको छ भन्ने जिकिर प्रस्तुत हुन आएको देखिँदैन। तथ्यगत रूपमा प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रभावित क्षेत्र यकिन गरिनुपर्ने हुँदा यसलाई यस

अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारबाट निरूपण गरिने विषयको रूपमा ग्रहण गर्नु मनासिब नदेखिने।

अतः उल्लिखित आधार कारणसमेतबाट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृतः शिवप्रसाद पराजुली

कम्प्युटरः उत्तरमान राई

इति संवत् २०७४ साल असार २५ गते रोज १ शुभम्।

३

मा.न्या.श्री मीरा खड्का र मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा, ०७१-WO-०६७१, उत्प्रेषण, प्रकाश पराजुली वि. कर्मचारी सञ्चय कोष, त्रिदेवीमार्ग ठमेलसमेत

कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ को प्रयोजनका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषमा कार्यरत कर्मचारी र उक्त कोषको सञ्चयकर्ताको रूपमा रहेका अन्य राष्ट्रसेवकलाई समेटिएको देखिन्छ। संवैधानिक पद, निजामती, प्रहरी, जङ्गी, शिक्षक तथा संस्थानमा कार्यरतसमेत सबैलाई समेटिएको उल्लिखित परिभाषालाई मात्र हेरेर सबै समान हुन् र सबैका हकमा समान सुविधा हुनुपर्दछ भनियो भने तर्कपूर्ण, यथार्थपरक र वस्तुवादी दृष्टिकोण बन्दैन। यी फरकफरक सेवाका र फरकफरक हैसियतका राष्ट्रसेवकहरूलाई एउटै मापदण्ड अपनाएर सबैलाई समान किसिमको सेवाका सर्त वा सुविधा निर्धारण गर्न मिल्दैन। कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ को दफा २(ख) ले सञ्चयकर्ता भनी जनाउने अर्थमा कर्मचारी भनी उल्लेख गरेको कुराका आधारमा नै यसलाई निरपेक्ष रूपमा समानताको हकको विषय बनाउनु मनासिब नदेखिने।

कर्मचारी सञ्चय कोषमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धमा छुट्टै कानून रहेको पाइन्छ। यसको सञ्चालक समिति वा व्यवस्थापनले कानूनको अधीनमा रही अन्य कम्पनीमा ऋण लगानी गर्दा कोषमा कार्यरत कर्मचारीको लागि थप सुविधाको व्यवस्था गर्नसक्ने नै देखिन्छ। निवेदक तथा कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीहरूको सेवा, सर्त, सुविधालगायत सेवाको प्रकृति नै आधारभूत रूपमा फरक देखिन्छ। छुट्टाछुट्टै सेवा सुविधासम्बन्धी कानूनअन्तर्गत रहेका विभिन्न निकायमा कार्यरत निवेदकसमेतले सञ्चयकर्ताको हैसियतले सञ्चय कोषका कर्मचारीसह सुविधामा दाबी गर्न नसक्ने। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा

कर्जा प्रवाह सम्बन्धमा अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडसँग भएका सम्झौताअनुसार उक्त आयोजनाको सेयर ऋणप्रदायक संस्थाको कर्मचारीलाई केही बढी संख्यामा खरिद गर्ने अवसर प्रदान गरिएको देखिन्छ । कम्पनीको वित्तीय व्यवस्थापन मिलाउने सन्दर्भमा लगानी व्यवस्था गर्ने संस्थाका कर्मचारीसह नै अन्य सम्पूर्ण सञ्चयकर्तालाई सुविधा दिइनु पर्छ भन्नु उचित नहुने । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा प्रचलित नेपालको संविधान (२०७२) ले मौलिक हकको रूपमा प्रदान गरेको समानताको हकलाई निरपेक्ष रूपमा हेरिनु हुँदैन । समान अवस्थाका व्यक्तिहरूका बीचमा समान व्यवहार गरिनु पर्छ, असमानहरूकाबीच समान व्यवहार गरिदा असमानताकै पृष्ठपोषण हुने अवस्था पनि रहन सक्दछ । त्यसैले समानताको हकलाई निरपेक्ष रूपमा हेर्न मिल्ने देखिँदैन । पक्ष (पात्र)को कानूनी अवस्थितिका आधारमा समानतासम्बन्धी अवधारणाको प्रयोग गरिनु पर्ने ।

कर्मचारी सञ्चय कोषसमेतका लगानीकर्ताले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा भएका सम्झौता तथा अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६६।१२।१७ मा भएको निर्णयअनुसार विशेष प्रस्ताव पारित गरी कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा संशोधन गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीलगायत परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीहरूको लागि सेयर लगानी गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको देखिन्छ । कम्पनीमा लगानी गरी कम्पनी स्थापनामा भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले लगानी गरेको अनुपातमा सेयर संख्या निर्धारण गर्ने गरिएको हुन्छ । यही मान्यता र प्रचलनअनुसार विपक्षी कम्पनीको सेयर बाँडफाँड गरिएको पाइयो । यसरी सेयर बाँडफाँड गर्दा कुनै कानूनप्रतिकूल कार्य भएको र रिट निवेदकको हक अधिकारमा आघात पारिएको भन्ने देखिँदैन । कानूनबमोजिम कम्पनीको सेयर बाँडफाँड गरिएको पाइयो । सो सेयर बाँडफाँड प्रक्रियामा निवेदकउपर अनुचित विभेद गरिएको अवस्था नदेखिने ।

अतः अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको प्रबन्धपत्रमा भएको संशोधित व्यवस्थाअनुसार

कर्मचारी सञ्चय कोषमा कार्यरत कर्मचारीलगायत ऋण लगानीकर्ता संस्थाका कर्मचारी र कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताका लागि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा निश्चित प्रतिशतमा सेयर लगानी गर्न पाउने गरी सेयर बाँडफाँड भएको र सेयर लिन इच्छुक सम्बन्धित सञ्चयकर्ताहरूले सेयर प्राप्त गरी सेयर बाँडफाँड गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको देखियो । सेयर बाँडफाँडसम्बन्धी कार्यबाट निवेदकलगायतका सञ्चयकर्ताको कुनै प्रकारको कानूनी हक अधिकार हनन् भएको देखिन आएन । यस अवस्थामा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृतः शिवप्रसाद पराजुली

इति संवत् २०७४ साल असार २५ गते रोज १ शुभम् ।

४

मा.न्या.श्री मीरा खड्का र मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई, ०७१- WO-०९७७, परमादेश, *विजयकुमार रायसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत*

निवेदकले उल्लेख गरेबमोजिम कुनै विधेयकले व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा प्रवेश पाएको वा यस्तो विषयवस्तु भएको कुनै पनि विधेयक समितिमा दर्ता भएको छैन र सो विषयमा कुनै समिति वा संसद्मा छलफल भएको छैन भन्नेसमेत व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयको लिखित जवाफ देखिन्छ । यसरी निवेदकले चुनौती दिएको विधेयक व्यवस्थापिका संसद्बाट फिर्ता भइसकेकोले व्यवस्थापिका संसद्को कुनै पनि समितिमा उक्त विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहे भएको नदेखिने ।

तसर्थ, रिट निवेदकले व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित हुनबाट रोकिएपछि भनी दाबी लिएको विधेयक “पूर्व पदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिलाई सुविधा र सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७१” व्यवस्थापिका संसद्बाट फिर्ता भइसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य नै समाप्त भइसकेको देखिन्छ । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृतः शिवप्रसाद पराजुली

इति संवत् २०७४ साल असार २९ गते रोज ५ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री मीरा खड्का र मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई, ०७२-CI-००३८, निषेधाज्ञा / परमादेश,

प्रदीपकुमार शाही वि. काठमाडौं महानगरपालिका, बागदरबारसमेत

काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयको मिति २०५७।१०।२५ तथा ऐ. १५ नं. वडा कार्यालयको मिति २०५७।११।३ को पत्रमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १५ अन्तर्गत लखतिथमा रहेको सार्वजनिक जग्गा साबिक स्वयम्भु डल्लु वडा नं. ६(क) कि.नं. ७७ को पर्ती जग्गामध्ये अन्दाजी लम्बाई ५० फिट र चौडा ४० फिट जग्गा युवाहरुको बौद्धिक एवम् मानसिक विकासका लागि भोगचलन गर्ने, कसैलाई हक हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने, सँधियारहरुलाई मर्का पर्ने काम कहिल्यै नगर्ने गरी विपक्षी चागल युवा क्लबलाई भोगचलनका लागि स्वीकृत दिएको देखियो। यसरी चागल युवा क्लबलाई साबिक कि.नं.७७ हाल कि.नं.८६ को जग्गामध्ये ५० फिट लम्बाई, ४० फिट चौडाई जग्गा हक हस्तान्तरण गरिदिएको नभई सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्नसम्म दिएबाट रिट निवेदकको अधिकारमा आघात पुऱ्याएको देखिन नआउने। विपक्षी चागल युवा क्लबले उक्त जग्गामा भवन निर्माण गर्ने कार्य हाल नभएको भनी लिखित जवाफ फिराएको देखिन्छ। यदि भवन निर्माणको कार्य हुन लागेको भए सोको जिकिर पुनरावेदकले पुनरावेदनपत्रमा लिनु पर्नेमा जिकिर लिन सकेको पाइँदैन। तसर्थ चागल युवा क्लबले हालसम्म कुनै भवन निर्माण गरिसकेको अवस्था नदेखिनुका साथै निवेदकलाई बाटो निकासमा प्रतिकूल असर परेकोसमेत देखिन आएन। निषेधाज्ञाको निवेदन कुनै व्यक्ति वा नागरिकको कानूनप्रदत्त हकाधिकार आघात गर्नसक्ने आशङ्काको स्थितिमा आकर्षित हुन आउने देखिन्छ। निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको साबिक कि.नं. ७७ हाल कि.नं. ८६ को जग्गा रिट निवेदकको हक भोगको नभई सरकारी पर्ती भन्ने देखिएकाले सो जग्गामा रिट निवेदकको निर्विवाद हक रहेको छ भन्ने अवस्था पनि देखिन आएन। अतः निवेदकको निवेदन खारेज गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।१२।२५ मा भएको आदेश मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: सुदीपकुमार भट्टराई

इति संवत् २०७४ साल भदौ २६ गते रोज २ शुभम्।

६

मा.न्या.श्री मीरा खड्का र मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई, ०७३-सी-१४२६, निषेधाज्ञा, जयमाला देवी वि.

जलेश्वर नगरपालिकाको कार्यालय, महोत्तरीसमेत

निवेदकद्वारा जुन विषय उठाइएको छ त्यस बारेमा हेर्दा सडक ग्रेभलिङ्ग गर्ने कार्य नै सम्पन्न भएको देखिएको अवस्थामा आशङ्काको स्थिति विद्यमान रहेको भन्न मिल्ने। विपक्षी जलेश्वर नगरपालिका कार्यालय, महोत्तरीले सडक ग्रेभलिङ्गको कार्य सम्पन्न भइसकेको भनी फिराएको लिखित जवाफलाई यी पुनरावेदिकाले आफ्नो पुनरावेदन जिकिरमा सडक ग्रेभलिङ्गको कार्य सम्पन्न भइसकेको छैन। मेरो जग्गामा माटोले पुर्ने, ग्रेभलिङ्ग गर्ने काम गर्नसक्ने आशङ्काको स्थिति अझसम्म विद्यमान नै छ भनी खण्डन गर्नसकेको अवस्था पनि पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा सर्वे नक्साअनुसारको सार्वजनिक सडक छाडी मेरो निजी जग्गा अतिक्रमण गरी सो भएर सडक निर्माण गर्ने गराउने विपक्षीहरुको बदनियत रहेको भन्ने पुनरावेदिकाको पुनरावेदन जिकिरसित सहमत हुन सकिने। अतः निवेदकको निवेदन खारेज गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०७३।३।१४ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: सुदीपकुमार भट्टराई
कम्प्युटर: उत्तरमान राई

इति संवत् २०७४ साल भदौ २६ गते रोज २ शुभम्।

७

मा.न्या.श्री मीरा खड्का र मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई, ०७३-सी-००७९, निषेधाज्ञा, गणेशबहादुर बुढा वि. राप्ती अञ्चल अस्पताल प्रशासन कार्यालय, तुल्सीपुर दाङसमेत

पुनरावेदकले आफ्नो घर कि.नं.७२ मा रहेको जिकिर लिएको भए पनि सो कुरालाई विपक्षी राप्ती अञ्चल अस्पतालले स्वीकार गरेको देखिँदैन। राप्ती अञ्चल अस्पतालको जग्गा अतिक्रमण गर्ने हक कसैलाई हुँदैन। भोग वा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग वा अन्य कसैले केही कुरा लेखेको छ भन्दैमा निवेदकलाई निर्विवाद हक प्राप्त हुन्छ भन्न मिल्ने। यसरी विपक्षी राप्ती अञ्चल अस्पतालको आफ्नो हक स्वामित्व भित्रको कि.नं. ७८, ८५, २६८४ को जग्गाहरुमा केही व्यक्तिहरुले अतिक्रमण गरी बनाएको घर टहरा हटाउन भनी प्रकाशित सूचनाले यी पुनरावेदकको हकमा आघात पर्ने आशङ्का रहेको शङ्काकारहित तवरबाट भन्न मिल्ने देखिने। अतः निवेदकको निवेदन खारेज गर्ने गरी

पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७२।१२।२३ मा भएको आदेश मिलेको देखिँदा सदर हुने।
इजलास अधिकृत: सुदीपकुमार भट्टराई
कम्प्युटर: उत्तरमान राई
इति संवत् २०७४ साल भदौ २६ गते रोज २ शुभम्।

८

मा.न्या.श्री मिरा खड्का र मा.न्या.श्री डम्बरबहादुर शाही, ०६८-CI-१४३४, परमादेश, इन्द्राकुमारी चौधरी वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरसमेत

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोजिम कुनै पनि अपराधको जाहेरी दर्खास्त दर्ता गर्ने दायित्व प्रहरी कार्यालयको हुने स्पष्ट उल्लेख रहेको छ। सोहीबमोजिम प्रहरीले कुनै पनि घटनाको सम्बन्धमा प्रारम्भिक जाँचबुझको क्रममा अपराध घटेको देखिएको अवस्थामा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरले पीडित L कुमारी (नाम परिवर्तित) लाई करणी भएको छ छैन भन्नेसमेतको शारीरिक परीक्षण गरी प्रतिवेदन पठाइदिनका लागि महाकाली अञ्चल अस्पताल कञ्चनपुर पठाएको मिसिल संलग्न च.नं.१६९३ मिति २०६८।७।१८ को पत्रबाट देखिन्छ। निवेदकको शारीरिक परीक्षणबाट जबरजस्ती करणीको उद्योगको वारदात बनावटी कपोलकल्पित भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको भन्ने विपक्षी प्रहरी कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको आदेश अन्यथा भएको नदेखिने।

अतः माथि विवेचित आधार प्रमाणसमेतबाट निवेदिकाको मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट मिति २०६८।१।२५ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: नन्दकिशोर प्रसाद यादव
इति संवत् २०७४ साल माघ १४ गते रोज १ शुभम्।

९

मा.न्या.श्री मिरा खड्का र मा.न्या.श्री डम्बरबहादुर शाही, ०६७-CI-१३०७, परमादेश, हरिप्रसाद पोखरेल वि. प्रकाश सापकोटा

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मिति

२०६७।६।९ मा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको तथा प्रत्यर्थी निवेदकले नियुक्तिको लागि मिति २०६७।७।६ मा निवेदन दिएको देखिँदा ३० दिनभित्र नै प्रत्यर्थी निवेदकको निवेदन परेको प्रस्ट रूपमा देखिनुका साथै यसबाट शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २२(ड) को उपनियम ११ नं. को विपरीतको भएको भन्ने अवस्था आउँदैन। साथै विवादित पदमा अरू कुनै शिक्षक नियुक्ति हुनुभएको अवस्थामेत रहे नभएको हुँदा यस्तो परिस्थितिमा विलम्बको सिद्धान्त पनि लागू नहुने।

कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी परीक्षाको सबै चरणमा सफल भएका उम्मेदवारलाई नियुक्ति नदिई अनाहकमा नियुक्ति दिने विषय लम्ब्याई रिक्त पद खाली राखी विद्यालयसमेतलाई असर पार्ने र एउटा सफल तथा छनौट भइसकेको योग्य उम्मेदवारलाई रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित हुने गरी वृत्ति विकाससमेतलाई अवरुद्ध पार्ने कार्य गर्नु प्रत्यर्थी निवेदकको रोजगारीको अधिकारसमेतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयदेखि व्यवस्थापन समितिले जानीजानी अनदेखा गरेको बुझिने आउने।

आफैले विज्ञापन गर्ने, परीक्षा लिने, नतिजासमेत प्रकाशित गर्ने र पछि तथ्यपरक तथा वस्तुपरक आधारबिना नै नियुक्ति दिन मिल्दैन भन्ने तर्क आफैमा कानूनसङ्गत देखिँदैन। यी यस्ता कार्यबाट नियुक्ति दिने कार्यमा सरोकार राख्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति एवम् छनोट समितिका सदस्यसमेतले आफूखुसी व्यवहार गरेको तथा विधिको शासनप्रति अनादर गरेको सुस्पष्ट देखिने आउने।

अतः माथि विवेचित आधार प्रमाणसमेतबाट निवेदकलाई विद्यालयको प्रा.वि. शिक्षक पदमा नियुक्ति गरी सो विद्यालयमा हाजिर गराई काममा लगाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरेको पुनरावेदन अदालत धनकुटाको मिति २०६७।१२।२४ को आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: नन्दकिशोरप्रसाद यादव
इति संवत् २०७४ साल माघ १४ गते रोज १ शुभम्।

इजलास नं. १२

१

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा, ०७२-CR-१९११ र ०७२-CR-१९१२,

सरकारी छाप दस्तखत कित्ते, सरोज थापा वि. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार वि. निर्मल सुवेदीसमेत

बरामदी मुचुल्कामा नगरपालिकाको सदस्य वा प्रतिनिधि, स्थानीय भद्रभलादमी, घरधनी रोहवरमा नराखी कन्सल्टेन्सीको कर्मचारी मात्र राखी खडा गरिएको खानतलासी बरामदी मुचुल्का मुलुकी ऐन, अ.बं. १७२(४) नं. को कानूनी रीत पुगेको नदेखिने।

कन्सल्टेन्सीको कार्य प्रकृतिबाट नै त्यहाँ विभिन्न किसिमका कागजपत्रहरू प्रस्तुत हुन आउनु स्वाभाविक देखिन्छ। यस अवस्थामा बरामद भएका उक्त कागजपत्रहरूमा कुनै सरकारी अड्डाको छाप तथा कुनै सरकारी अड्डाको हाकिमको दस्तखत भएकोसमेत नदेखिँदा सरकारी कागजात कित्ते गरेको मान्न मनासिब नहुने।

कित्ते कागजको महलको १२ नं. विपरीतको कसुर गरेको देखिनको लागि बरामद भएका कागजातहरूमा सरकारी अड्डाको छाप तथा सरकारी अड्डाको हाकिमको सहिछाप लागि प्रमाणित भएको कागज कित्ते गरेको देखिनुपर्ने।

सविना श्रेष्ठले मौकामा गरेको कागजलाई सुरु अदालतसमक्ष उपस्थित भई समर्थित हुने गरी बकपत्र गरेको नदेखिँदा अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीसमक्ष निजले गरेको कागज बेहोरालाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्ने नदेखिने।

अतः प्रतिवादी सरोज थापाले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको तथ्य प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएको नदेखिँदा सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।०४।२८ मा मुलुकी ऐन, कित्ते कागजको महलको १ नं. विपरीतको कसुरमा सोही महलको ९ र १२ नं. बमोजिम रु.५०।- जरिवाना र थप १ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्‍याई भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।०१।०७ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई पुनरावेदक / प्रतिवादी सरोज थापाले अभियोग माग दाबीबाट सफाई पाउने देखिन आउने।

प्रतिवादी सरोज थापाले अनुसन्धानको क्रममा र अदालतमा बयान गर्दासमेत यी प्रतिवादी निर्मल सुवेदीउपर दोषारोपण गर्नसकेको देखिँदैन। पछि मिति २०६८।०५।०२ मा जिल्ला

प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिई नाम उल्लेख गरेको र सोही आधारबाट पूरक अभियोगपत्र दायर भएको देखिन्छ। प्रतिवादीको नामको नक्कली सर्टिफिकेट बरामद हुँदा निजले कसुर गरेको निष्कर्ष निकाल्नु मनासिब हुँदैन। प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा र अदालतमा बयान गर्दासमेत आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ। सो इन्कारी बयान निजका साक्षीको बकपत्रबाट समेत समर्थित भएको अवस्था छ। तसर्थ प्रतिवादी निर्मल सुवेदीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।०१।०७ मा भएको फैसला सो हदसम्म मनासिब देखिन आउने।

प्रतिवादी प्रतिमा पौडेल, सरोज थापाले सञ्चालन गरेको निमास कन्सल्टेन्सीको लेखाको कर्मचारी हो भन्नेसम्म देखिन्छ। नक्कली कागजात तयार गर्ने काममा यी प्रतिवादीको संलग्नता रहेको भन्ने तथ्य सहअभियुक्तको बयानलगायतका कागजातबाट खुल्न आएको देखिँदैन। मिति २०६८।०५।०२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शान्ति सुरक्षाको लागि भनी निवेदन दिँदा नाम उल्लेख गरेको आधारमा निजउपर पूरक अभियोग लगाई मुद्दा दायर भएको देखिन्छ। निजले नक्कली कागजात बनाएको भन्ने कुनै विश्वसनीय प्रमाण छैन। कन्सल्टेन्सीमा काम गर्ने कर्मचारी भएको आधारमा मात्र निजले कसुर गरेको भन्नु उचित हुँदैन। अनुमानित आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्नु उचित हुँदैन। निज प्रतिवादीले आरोपित कसुरमा इन्कारी बयान गरेको देखिन्छ। सो इन्कारी बयान निजका साक्षीको बकपत्रबाट समर्थित भएको छ। तसर्थ प्रतिवादी प्रतिमा पौडेलले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।०१।०७ मा भएको फैसला मनासिब देखिन आउने।

प्रतिवादी विष्णु शिवाकोटी निमास कन्सल्टेन्सीमा कार्यालय, सहायकको रूपमासम्म काम गर्ने कर्मचारी देखिन्छन्। सो पद पनि ३/४ महिनाअघि नै निजले छाडिसकेको भन्ने देखिन्छ। निजको कामको प्रकृतिबाट निज नक्कली कागजात खडा गर्ने कार्यमा संलग्न हुने स्वाभाविक अवस्था देखिँदैन। निजले नक्कली सर्टिफिकेट बनाएको भन्ने कुनै भरपर्दो प्रमाण पेस हुन आएको पाइएन। अनुमानको

आधारमा मात्र कसुरदार ठहर्‍याउन मिल्दैन । आफूले नक्कली कागजात बनाउने कार्य नगरेको भन्ने निजको इन्कारी बयान रहेको छ । सो इन्कारी बयान बेहोरा निजका साक्षीको बकपत्रबाट पुष्टि भएको देखिन्छ । तसर्थ प्रतिवादी विष्णु शिवाकोटीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।०१।०७ मा भएको फैसला मनासिब नै देखिन आउने ।

अतः माथि विवेचित आधार, प्रमाण र कारणहरू समेतबाट पुनरावेदक / प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीअनुसारको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको नदेखिँदा सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।०४।२८ मा प्रतिवादी सरोज थापालाई मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलको १ नं.अनुसारको कसुर गरेको ठहर्‍याई सोही महलको ९ नं. बमोजिम रु.५०।- (पचास रुपैयाँ) जरिवाना हुने र १२ नं. बमोजिम थप १ (एक) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्‍याई भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।०१।०७ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म केही उल्टी भई पुनरावेदक / प्रतिवादी सरोज थापाले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍छ । अन्य प्रतिवादीहरू निर्मल सुवेदी र विष्णु शिवाकोटीलाई किर्ते कागजको महलको ९ र १२ नं. बमोजिम जनही रु.५०।- (पचास रुपैयाँ) जरिवाना र थप १ (एक) वर्ष कैद सजाय हुने र अर्का प्रतिवादी प्रतिमा पौडेललाई किर्ते कागजको महलको ९ नं. बमोजिम रु.५०।- (पचास रुपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याई सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।०४।२८ मा भएको फैसला सो हदसम्म उल्टी भई निजहरूले सफाई पाउने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।०१।०७ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: लोकबहादुर हमाल

कम्प्युटर: सिजन रेग्मी

इति संवत् २०७४ साल माघ ११ गते रोज ५ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०६९-CI-०४१२, ०६९-CI-०९७६, अंश, रामहर्षा अहिर वि. कोइली अहिर र कोइली अहिर वि. रामहर्षा अहिर

पुनरावेदक प्रतिवादी कोइली अहिरका पति कामता अहिरले कि.नं. १३४, २३६ र ५४ को सम्पत्ति पुनरावेदक वादीले एकलौटी खान पाउने गरी मन्जुरी जनाइसकेपश्चात् निजको मृत्युपछि निजकी पत्नी कोइली अहिरले पतिले गरेको व्यवहारलाई अन्यथा हो भनी भन्न मिल्ने अवस्था नरहने हुँदा वादीले बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको कि.नं. १३४, २३६ र ५४ नं. को जग्गामा अंशबन्डाको १८ नं. बमोजिम बन्डा नलाग्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

पुनरावेदक वादीको नाममा दर्ता रहेका कि.नं. ९ र १३ का जग्गा साबिकमा घरवास मिन्हाको भई वादीले निजी रूपमा भोगचलन गरी आएको घर जग्गा भएकोले बाँडफाँड गर्नुपर्ने होइन भनी वादीले जिकिर लिएको देखिन्छ भने उक्त जग्गा बाँडफाँड हुनुपर्दछ भन्ने प्रतिवादीको कुनै जिकिर रहेको पाइँदैन । उक्त जग्गा पैतृक नभएको तथा यी वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको सगोलको भोग रहेकोसमेत नदेखिएको र प्रतिवादीको बन्डा गर्नुपर्ने कुनै जिकिर नै नरहेको अवस्थामा उक्त जग्गा बन्डा गर्न पर्ने अवस्था नदेखिँदा बन्डा गर्नुपर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिन नआउने ।

तसर्थ उल्लिखित आधार कारणबाट पुनरावेदक वादी रामहर्षा अहिरको नाम दर्ताको कि.नं. ९ र १३ को जग्गा बन्डा गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादीको जिकिर नै नरहेको अवस्थामा उक्त जग्गासमेत बन्डा गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको मिति २०६९।१२।२२ को फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी हुने ।

इजलास अधिकृत: कृतबहादुर बोहरा

कम्प्युटर: संजय जैसवाल

इति संवत् २०७३ साल चैत २ गते रोज ४ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७२-CR-०२१२, सम्बन्ध विच्छेद, प्रभु महतो वि. ज्योति कुशवाहा

प्रतिवादी ज्योति कुशवाहाले यी पुनरावेदक वादी प्रभु महतोसँग अंश नलिई वार्षिक वा मासिक खर्च भराइपाउँ भनी निवेदन दिएको वा दाबी लिएको मिसिल प्रमाणबाट नदेखिएको अवस्थामा यी पुनरावेदक वादी प्रभु महतो र प्रत्यर्थी प्रतिवादी ज्योति कुशवाहाबीच लग्ने स्वास्नीको

सम्बन्ध विच्छेद हुने ठहर गर्दा वादी प्रतिवादीबाट पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिबाट २ भागको १ भाग अंश प्रतिवादी ज्योति कुशवाहले भराई लिन पाउने गरी ठहर फैसला गर्नुपर्नेमा प्रत्यर्थी प्रतिवादी ज्योति कुशवाहले यी पुनरावेदक वादी प्रभु महतोबाट दोस्रो विवाह गरी नगएसम्म मासिक रु.६,०००/- मानाचामल खर्च भराई लिन पाउने गरी भएको सुरु पर्सा जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०७०।१।२५ को फैसलामा दाबी नै नलिएको कुरामा अदालतले निर्णय नगर्ने” भनी पुनरावेदक प्रतिवादी शोभाकान्त मिश्र, प्रत्यर्थी वादी देवकिवतीदेवी मधेनी धनुकाइनसमेत भएको लेनदेन जालसाज कित्ते (नेकाप २०४७ अङ्क ४ नि.नं. ४१२० पृष्ठ २४७) मा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०४७।०४।१६ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको व्याख्यात्मक त्रुटि भएको देखिएकाले सो फैसला मिलेको नदेखिने।

अतः विवेचित आधार कारणबाट प्रतिवादी ज्योति कुशवाहले तायदाती फाँटवारी पेस गरी वादी प्रभु महतोले पेस गरेको तायदाती फाँटवारी सुनाएपश्चात्समेत आफूले अंश नलिने र मानाचामल भराई लिन्छु भन्ने बेहोराको कुनै कागज गरेको वा कुनै निवेदन दिएकोसमेत मिसिल कागजबाट नदेखिएको र मानाचामल भरी पाउनका लागि मानाचामल भराइपाउँ भनी प्रतिवादीले चाहना राख्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको देखिँदा सो कानूनी व्यवस्थाको विपरीत प्रत्यर्थी प्रतिवादी ज्योति कुशवाहले यी पुनरावेदक वादी प्रभु महतोबाट दोस्रो विवाह गरी नगएसम्म मासिक रु.६,०००/- मानाचामल खर्च भराई लिन पाउने गरी भएको सुरु पर्सा जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०७०।१।२५ को फैसला यी पुनरावेदक वादी प्रभु महतो र प्रत्यर्थी प्रतिवादी ज्योति कुशवाहबीच लग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद हुने ठहर्‍याएको हदसम्म मिलेको देखिँदा सदर हुने र दोस्रो विवाह गरी नगएसम्म मासिक रु.६,०००/- मानाचामल खर्च भराई लिन पाउने ठहर्‍याएको हदसम्म मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म केही उल्टी भई लग्ने स्वास्नीकाबीच सम्बन्ध विच्छेद हुने भएमा अंश बन्डा गर्न लगाएर मात्र सम्बन्ध विच्छेद हुने निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने मुलुकी ऐन, लग्ने स्वास्नीका महलको दफा

४क. को बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्रत्यर्थी प्रतिवादी ज्योती कुशवाहले यी पुनरावेदक वादी प्रभु महतोबाट पेस गरेको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिबाट २ भागको १ भाग सम्पत्ति अंशबन्डा गरी छुट्याई लिन पाउने।

उपरजिस्ट्रार: शिवलाल पाण्डेय

कम्प्युटर: सिजन रेग्मी

इति संवत् २०७४ साल पुस ४ गते रोज ३ शुभम्।

इजलास नं. १३

१

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई, ०६९-CI-०७१५, उत्प्रेषण, शारदादेवी अग्रवालसमेत वि. आन्तरिक राजस्व कार्यालय, धरान सुनसरीसमेत

समान कानूनी व्यवस्था रहेको वर्तमान आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०४ ले कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको सम्पत्तिबाट करको रकम असुलउपर गर्न पाउने हुनाले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, धरानबाट सविता उदासको नाउँको कि.नं. २० को ०-६-० जग्गा र सोमा बनेको घरसमेत मालपोत कार्यालय, सुनसरीमा बेचबिखन गर्न नपाउने गरी रोक्का राखी सो सम्पत्तिमा दाबी सिर्जना गरी निज करदातालाई बक्यौता रकम तिर्न बुझाउन पटकपटक पत्राचार गरी सूचना दिई उक्त दफा १०४ को प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि बक्यौता राजस्व बुझाएको नदेखिने।

मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट यी पुनरावेदकहरू कर दाखिला गर्ने करदाता हुन् भन्ने पनि देखिन आएको छैन। आन्तरिक राजस्व कार्यालयलेसमेत यी पुनरावेदकहरूबाट कर दाखिला गराउन कारबाही र निर्णय गरेको भन्ने पनि देखिँदैन। यी पुनरावेदकहरूलाई कर दाखिला गर्ने सम्बन्धमा दायित्व सिर्जना गर्ने गरी विपक्षी कार्यालयबाट काम कारबाही भएकोसमेत नपाइने।

सरकारी राजस्व बक्यौता रकम असुलीसम्बन्धीमा दाबी सिर्जना गरी सकिएको सम्पत्ति उक्त कि.नं. २० को ०-६-० घरजग्गा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०४ र १०५ ले दिएको अधिकारबमोजिम आन्तरिक राजस्व कार्यालय, धरान सुनसरीले सार्वजनिक रूपमा लिलाम बिक्रीको लागि सूचना प्रकाशित गरी

बक्यौता कर असुलीको काम कारबाही कानूनअनुरूप देखिन आई कुनै कानूनी त्रुटिसमेत नदेखिने ।

तसर्थ, प्रस्तुत मुद्दाबाट विवादित जग्गामा यी पुनरावेदकहरूको निर्विवाद हक सिर्जना नभएको, आन्तरिक राजस्व कार्यालयद्वारा प्रकाशित सूचना कानूनसम्मत छैन भन्ने वस्तुनिष्ठ आधारसमेत पुनरावेदकहरूले देखाउन सकेको एकातिर देखिँदैन भने अर्कोतर्फ यी पुनरावेदकहरू यसै विषयको सम्बन्धमा यस अदालतबाट भएको फैसलाको महत्त्वपूर्ण तथ्य लुकाई उपचार मान्न आएको देखिँदा निवेदन दाबी खारेज हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६९।३।२६ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: विद्याराज पौडेल

कम्प्युटर: विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७४ साल चैत १२ गते रोज २ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०७०-CR-०२८८, ०७२-RC-०१९२, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. राकेश चौधरी र नेपाल सरकार वि. भिखु चौधरी

कर्तव्य गरी मारेकोमा साबित भएको र मृतकको घा केस फाराम तथा लासजाँच मुचुल्कामा परेको घाउ चोट धारिलो हतियारले काटेकोसमेत देखिएबाट प्रतिवादी भिखु चौधरीले आफ्नी भाइ बुहारीलाई जिस्क्याएको रिसको कारणले बाटोमा हिँडिरहेको मृतकलाई बोलाई धारिलो हतियारले हानी काटी कर्तव्य गरी मारेको पुष्टि हुन आएको देखिँदा निज प्रतिवादी भिखु चौधरीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको मिति २०६९।७।१९ को फैसला मिलेकै देखिँदा साधक सदर हुने ।

प्रतिवादीले वासुदेव भन्ने राकेश चौधरीले दाबीको कसुरमा इन्कार भई बयान गरेका छन् । मिति २०६९।१।३१ को वारदातउपर २०६५ सालमा किटानी जाहेरी परेकोमा मृतकलाई मार्ने कार्यमा प्रतिवादी वासुदेवसमेतको संलग्नता भएको स्पष्ट आधार कारणसमेत मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको छैन । सहअभियुक्तको पोल बयान भरपर्दो प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकिएको देखिएन । यस्तो अवस्थामा केवल शङ्काको

भरमा ज्यानजस्तो कसुरमा प्रतिवादी वासुदेव भन्ने राकेश चौधरीलाई सजाय गर्न न्यायसङ्गत नदेखिएकोले अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी भएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेकै देखिन आउने ।

तसर्थ, उल्लिखित आधारकारणबाट प्रतिवादी भिखु चौधरीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने र प्रतिवादी वासुदेव भन्ने राकेश चौधरीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई भएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६९।७।१९ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: केदारनाथ पौडेल

कम्प्युटर: विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७४ साल मङ्सिर २८ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास नं. १४

१

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७०-WO-०५९६, उत्प्रेषण / परमादेश, उमेशप्रसाद यादव वि. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, के.का. रत्नपार्कसमेत

विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बढुवा सूचना नं. २०७०।०७।१ प्रा. ८ ब २७ बाट प्राधिकरणको इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ समूह इलेक्ट्रिकल उपसमूहको तह ८ सहायक प्रबन्धक पदमा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवामा यी निवेदक उमेशप्रसाद यादवको नाम क्रमसंख्या २४ मा बढुवाका लागि सिफारिस भएको देखियो । निज विरुद्ध पुनरावलोकन समितिसमक्ष उजुरी परेपछि मिति २०७०।१०।१२ मा यी निवेदकको नाम बढुवा सूचीबाट हटाउने गरी निर्णय भएको पाइयो । हाल निवेदक उमेशप्रसाद यादवले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बढुवा सिफारिस समितिको मिति २०७१।८।१६ को सिफारिस तथा मिति २०७१।९।१८ को निर्णयअनुसार प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समूहको तह ८ सहायक प्रबन्धक (इलेक्ट्रिकल) पदमा बढुवा पाइसकेको देखियो । निज बढुवा माग गरेको तहको पदमा नै बढुवा भइसकेको अवस्था देखिँदा अब सोही पदमा बढुवा दिनु भन्ने सन्दर्भमा आदेश जारी गर्नुको कुनै प्रयोजन नदेखिने ।

निवेदकले आई.एस्सी. उत्तीर्ण गरेपश्चात् ५ वर्ष अवधिको Electrical Power Engineering विषयमा शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरेको तथ्यलाई विपक्षीहरूले इन्कार गर्नसकेको देखिँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उक्त उपाधिलाई स्नातकोत्तर तहको भनी समकक्षता निर्धारण गरेको र मान्यता प्रदान गरेको हुँदा विपक्षीहरूले आत्मनिष्ठ एवम् स्वेच्छाचारी तवरबाट स्नातकोत्तर तहको उपाधि होइन भनी गरेको निर्णय र लिएको जिकिरलाई उचित मान्न नसकिने । निवेदक उमेशप्रसाद यादवले स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यताबापत प्राप्त गरेको अड्क गणना गर्न विपक्षीहरूले अनुचित रूपमा इन्कार गरेको कारणबाट मिति २०७०।१०।१२ को निर्णय र २०७०।१०।१४ मा प्रकाशित सूचनामा निजको नाम समावेश नगरी हटाइएको देखियो । यसरी अनुचित र गलत तवरबाट निवेदकलाई बढुवा पाउने हकबाट वञ्चित गरिएको देखिँदा पछि निजको बढुवा भएको छ भन्ने कारणबाट नै निजले समुचित उपचार प्राप्त गरेको सम्झन मिल्ने देखिएन । समन्यायिक दृष्टिले विचार गर्दा पनि यसप्रकारको त्रुटिपूर्ण निर्णयबाट निवेदकको हकहितमा परेको प्रतिकूल असरलाई वाञ्छित र तार्किक हदसम्म न्यूनीकरण हुने गरी न्यायिक उपचार प्रदान गर्नु मनासिब देखिन आउने ।

अतः निवेदक उमेशप्रसाद यादवको आठौँ तहमा बढुवा भइसकेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम मिति २०७०।१०।१२ को विवादित निर्णयसमेतका काम कारबाही बदर गरी निजलाई बढुवा गर्नु भनी आदेश जारी गरी रहन परेन । सो हदसम्म बाहेक निवेदकलाई अनुचित तवरबाट बढुवा नदिने गरी मिति २०७०।१०।१२ मा निर्णय गरिएको देखिँदा निज उमेशप्रसाद यादवको हकमा जेष्ठता प्रयोजनका लागि जनार्दनप्रसाद गौतमसमेतका विपक्षीहरूको बढुवा भएको मितिलाई नै निज निवेदककोसमेत बढुवा भएको मिति कायम गर्नु, गराउनु भनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयसमेतका विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृतः कृष्णप्रसाद अधिकारी
इति संवत् २०७४ साल वैशाख ३ गते रोज १ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल, ०७३-WO-१०७३, उत्प्रेषण / परमादेश, रोहित सिंह थापा वि. नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय,

सिंहदरबारसमेत

निवेदकलाई भविष्यमा प्रहरी सेवाबाट अयोग्य नठहरिने गरी हटाउने निर्णय गर्नुअघि आरोप र सजाय प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोधिएको देखिँदैन । प्रहरी सेवाबाट हटाउनु पर्नेसम्मको कानूनी अवस्था र आधार उल्लेख गरी स्पष्टीकरण सोधिएको नदेखिएकोले निवेदकलाई सुनुवाइको मौका नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी सेवाबाट हटाएको देखिन आयो । आफ्नो पदीय जिम्मेवारी लापरवाही गरी पूरा नगर्ने, आचरणसम्बन्धी कुराहरू बराबर उल्लङ्घन गर्ने र बराबर अनुशासनहीन काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई नियम १०९ को (ख) (१) बमोजिम अख्तियारवालासेवाबाट हटाउन सक्ने देखिए पनि त्यसरी हटाउनु पूर्व नियम ११५ (१) बमोजिम आरोप किटान गरी सजायसमेत प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोध्नु पर्नेसमेतका कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने ।

मिसिल संलग्न रहेको विपक्षीमध्ये पश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय सुर्खेतको मिति २०७२।२।२७ को निर्णय पर्चामा निवेदक यसअघि पनि कार्यालयमा गैह्राजिर हुने गरेको, पहिले पनि विभिन्न मितिमा विभागीय कारबाही भएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त निर्णय पर्चामा उल्लेख गरिएको बेहोरा समर्थन हुने कुनै किसिमको प्रमाण कागजातहरू विपक्षीले लिखित जवाफसाथ पेस गर्नसकेको पाइएन । तथ्ययुक्त आधार प्रस्तुत हुन नआएको हुँदा केवल निर्णय पर्चामा उल्लेख गरेकै आधारमा रिट निवेदकलाई यसअघि पनि विभिन्न मितिमा विभागीय कारबाही भएको भनी मान्न मिल्ने भएन । रिट निवेदकउपर पहिले पनि विभिन्न मितिमा विभागीय कारबाही भएको थियो भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ बेहोरा प्रमाण कागजहरूको अभावमा मनासिब देखिन नआउने ।

बुबाको उपचार गराउने पारिवारिक दायित्व र कार्यालयप्रति अनुशासित रहने पदीय कर्तव्य रिट निवेदकमा रहेको देखिन्छ । बुबाको उपचारार्थ काठमाडौँमा रहँदाका बखत थप बिदा स्वीकृतिका लागि निवेदन लेखी कार्यरत कार्यालयमा पठाउन सक्ने अवस्था विद्यमान रहँदा रहँदै त्यस्तो कार्य निवेदकले गरेको देखिएन । संस्थाप्रति अनुशासित रहनु पर्ने कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । बिदा स्वीकृत नगराई कार्यालयमा अनुपस्थित हुने निवेदकको

कार्यलाई आचरणसम्बन्धी नियम अनुकूल मान्न मिल्दैन । तथापि यस्तो अवस्थामा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ११२ र ११३ मा रहेको प्रावधानको सुसङ्गत प्रयोग गर्नुपर्ने ।

निवेदक बिदा स्वीकृत नगराई ३६ दिनमात्र अनुपस्थित रहेको तथ्यलाई विपक्षीहरू स्वयम्ले स्वीकार गरेको देखिन आएको अवस्थामा निवेदकलाई नियम १०९(ख)(१) बमोजिम सजाय गरेको विपक्षीहरूको कार्य कानून तथा न्यायसङ्गत रहेको पाइएन । कसुरको मात्राअनुसारको सजाय गर्नुपर्ने हुन्छ । नियम ११२ को देहाय (ड) र नियम ११३ को उपनियम (१)(च) को सुसङ्गत प्रयोग हुनुपर्ने देखिन्छ । बिदा स्वीकृत नगराई कार्यालयमा अनुपस्थित रहनुलाई आचरणगत नियम प्रतिकूल मानिन्छ । तर सजायको हकमा भने अनुपस्थित रहेको अवधिका आधारमा युक्तियुक्त रूपमा निर्धारण गरिनु पर्दछ । यस्तो कानूनी दायित्व विपक्षीहरूले पूरा गरेको नदेखिने ।

अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट रिट निवेदकलाई सजाय गर्नु पर्दा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ११२ बमोजिमको कसुरमा नियम १०९ (क) मा रहेको प्रावधानअनुसार सजाय गर्न सकिनेमा नियम १०९ को (ख)(१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी विपक्षीहरूबाट निर्णय भएको पाइयो । कसुरको अनुपातमा सजाय गरिएको देखिएन । विभागीय सजायको निर्णय गर्नुपूर्व सजाय प्रस्ताव गरी रीतपूर्वक प्रतिवादको उचित मौका प्रदान गर्नुपर्नेमा सोबमोजिमको प्रक्रिया पनि अपनाएको देखिएन । निवेदकले पहिले पनि अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने गरेको थियो भन्ने देखिने कुनै तथ्यसङ्गत आधार निर्णय फायलबाट तथा विपक्षीहरूको लिखित जवाफसमेतबाट देखिन आएन । तसर्थ निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी विपक्षीहरूबाट भएको निर्णय प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १०९, ११२, ११३ तथा ११५ समेतका व्यवस्थाविपरीत देखिँदा विपक्षीमध्ये पश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालयको मिति २०७२।२।२७ गतेको निर्णय, सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी मिति २०७२।०६।०८ मा भएको पुनरावेदन तहको निर्णयलागत तदनुसार भएको पत्राचारसमेतका निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने सम्बन्धमा भएका काम कारबाहीसमेत उत्प्रेषणको

आदेशले बदर गरिदिएको छ । रिट निवेदकलाई सेवामा बहाली गरी कानूनबमोजिम पाउने सुविधा उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: विकास श्रेष्ठ

इति संवत् २०७४ साल कात्तिक ३० गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास नं. १५

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०६६-CR-०३७९, किर्ते जालसाजी, बुलाल महर्जन वि. निकेश महर्जनसमेत

मुद्दा मिलापत्र गर्नको लागि तयार भएको मन्जुरनामाको कागज प्रतिवादीमध्येका कानून व्यवसायी प्रहलादकुमार महतले तयार गरी प्रतिवादीमध्येकै राधेश्याम महर्जनले पेस गरी मुद्दा मिलापत्र भएको देखिन्छ । उक्त मन्जुरनामाको कागज तयार गर्ने र पेस गरी मिलापत्र गर्ने व्यक्तिहरूसँग वादीले वादी दाबी छाडी मिति २०६५।२।२२ मा मिलापत्र गरेकोसमेत देखिन्छ । यसरी लिखत खडा गर्ने र पेस गर्ने व्यक्तिहरूउपर दाबी छाडी मिलापत्र गरिसकेपछि अन्य प्रतिवादीहरूको कार्यलाई जालसाजी भयो भनी मान्नु पर्ने अवस्था देखिँदैन । उक्त मन्जुरनामाको कागज गराउने र पेस गर्ने कार्यमा प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू निकेश महर्जन, ईश्वर महर्जन र सानुमैया महर्जनको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो भनी पुष्टि गर्ने प्रमाण यी वादीले पेस गर्नसकेको पनि देखिँदैन । त्यसैगरी अन्य प्रतिवादीहरू गोविन्द महर्जन र आशाकाजी महर्जनको हकमा निजहरू उक्त मन्जुरनामाको लिखतमा साक्षीसम्म बसेको भन्ने देखिन्छ । यी प्रतिवादीहरूलाई उक्त मन्जुरनामा जालसाजीपूर्ण हो भनी जानीजानी साक्षी बसेको भन्ने प्रमाण वादीले पुर्‍याउन सकेकोसमेत देखिँदैन । उक्त मन्जुरनामाको कागज बनाउने र पेस गर्ने व्यक्तिहरूलाई कसुरबाट उन्मुक्ति दिई मिलापत्र गरिसकेपछि मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको १४ नं. ले मूल कारणीलाई सजाय नभएको स्थितिमा उक्त कागजमा साक्षी बस्ने यी प्रतिवादीहरूको कार्यलाई जालसाजीपूर्ण कार्य हो भनी भन्न मिल्ने देखिने ।

तसर्थ प्रतिवादी निकेश महर्जनसमेतका व्यक्तिहरूले उक्त मन्जुरनामाको कागज बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको नपाइएको तथा उक्त कागज खडा गर्ने

प्रल्हादकुमार महत र राधेश्याम महर्जनउपरको दाबी छाडी मिलापत्र गरिसकेकोमा अन्य प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरेको सुरु फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीहरूले सफाई पाउने ठहरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६६।७।१९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: जगतबहादुर पौडेल

कम्प्युटर: प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०७४ साल माघ १४ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास नं. १६

१

मा.न्या.श्री.अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०६९-CI-०१५२, लेनदेन / चेक अनादर, कृष्णराज उप्रेती वि. श्यामकुमार क्षेत्री

सुरु मिसिल संलग्न नागरिकता मुद्दामा भएको सरजमिनबाट श्याम जैसवानी र श्यामकुमार क्षेत्री एउटै व्यक्ति हो । क्षेत्री थर जयसवानी टाइल हो भनी यी प्रतिवादी कृष्णराज उप्रेतीसमेतले आफ्नो नागरिकता नं. समेत उल्लेख गरी सरजमिन मुचुल्का लेखाई सही छाप गरेको देखिन्छ । यसबाट यी प्रतिवादीले श्याम जयसवानी र श्यामकुमार क्षेत्री नाम गरेका व्यक्ति एउटै हो भन्ने कुरा स्वीकार गरिसकेपश्चात् प्रस्तुत मुद्दामा आएर अब यी दुई नाम गरेका व्यक्तिहरू अलगअलग हुन् भन्ने जिकिर लिन मिल्ने देखिँदैन । यी प्रतिवादीलाई त्यसो भन्न प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ मा उल्लेख भएको विवन्धनको सिद्धान्तसम्बन्धी व्यवस्थाले समेत रोक्ने ।

प्रस्तुत लेनदेन, चेक अनादर मुद्दा विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ बमोजिम दायर भएको देखिन्छ । सो ऐनको दफा ५४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर क्षतिपूर्ति वा हानि नोक्सानी भराउनको लागि ब्याज कायम गर्दा वाणिज्य बैंकले कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरबाट हिसाब गरिनेछ” भनी कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार मुद्दामा सुरु फैसला हुँदा सो बेला वाणिज्य बैंकले कर्जामा लिने अधिकतम ब्याज प्रतिवादीबाट वादीले लिन पाउने नै देखिने । प्रतिवादीले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ६ नं. ले अधिकतम १०% ब्याज लिन पाउने भनी जिकिर लिए पनि प्रस्तुत मुद्दा विनिमय

अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अनुसार दायर भएको र मुलुकी ऐन, प्रारम्भिक कथनको ४ नं. ले “विषय विषयमा छुट्टाछुट्टै बनेका कानूनमा लेखिए जतिमा सोही कानूनबमोजिम र सो कानूनमा नलेखिएकामा यही मुलुकी ऐनबमोजिम गर्नुपर्छ ।” भनी उल्लेख भएकोले प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा मुलुकी ऐनको व्यवस्था अकर्षित हुनसक्ने नदेखिने ।

प्रस्तुत मुद्दा चेक अनादरको विषयसँग सम्बन्धित रहेको र प्रतिवादीले चेकमा उल्लेख भएको रकम वादीलाई तिर्नुपर्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दामा बिगो भराउने र क्षतिपूर्ति दिने विषयवस्तु समावेश भएको देखिएकोले यसमा कोर्ट फी लिई सजायसमेत गर्न मिल्ने नै देखिने ।

वादी श्यामकुमार क्षेत्री र चेकमा उल्लेख भएका श्याम जयसवानी एउटै व्यक्ति भएको प्रतिवादी स्वयम्ले नागरिकता मुद्दामा स्वीकार गरी सरजमिन बेहोरा लेखाएको देखिएको र प्रस्तुत मुद्दा विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ बमोजिम चलेको र विशेष विषयमा बनेको कानून नै लागू हुने तथा आफूले चेक काटेको र खातामा नभएको तथ्यमा विवाद नहुँदा वादीले प्रतिवादीबाट सावाँ ब्याज भराउने ठहर्‍याएको फैसलालाई अन्यथा मान्न नमिल्ने ।

तसर्थ माथि विवेचित आधार कारण एवम् प्रमाणबाट वादीले प्रतिवादीबाट सावाँ ब्याज भराउने ठहर्‍याएको पर्सा जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०६८।१।२५ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: रामु शर्मा

कम्प्युटर: अर्जुन पोख्रेल

इति संवत् २०७३ साल भदौ २३ गते रोज ५ शुभम् ।

- यसै प्रकृतिको ०७०-CI-०७२३, लेनदेन / चेक अनादर, कृष्णराज उप्रेती वि. श्यामकुमार क्षेत्रीसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैअनुसार फैसला भएको छ ।

२

मा.न्या.श्री.अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७२-CR-०४८९, सवारी ज्यान, नेपाल सरकार वि. हेमकुमार खड्का

प्रतिवादी हेमकुमार खड्काले आफ्नै को.१४ प. ३००६ को मोटरसाइकलमा आफ्नै साथी कमल विष्टलाई पछाडि राखी मोटरसाइकल चलाउँदाको अवस्थामा भएको

प्रस्तुत दुर्घटनामा कसैको ज्यान मर्नसक्ने ठूलो सम्भावना छ भन्ने कुरा जानीजानी वा लापरवाही गरी यी प्रतिवादी हेमकुमार खड्काले सवारी चलाएको कारणबाट सवारी दुर्घटना हुन गई मोटरसाइकल पछाडि बस्ने कमल विष्टको मृत्यु भएको हो भनी भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन। त्यस्तै गरी अभियोग दाबीलाई पुष्टि गर्ने गरी पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट ठोस एवम् वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गर्नसकेको पनि देखिँदैन। यस्तो स्थितिमा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी हेमकुमार खड्काको हकमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) आकर्षित हुने देखिएन। कुनै वारदातको सन्दर्भमा ऐ. ऐनको दफा १६१(१) वा (२) कुनै पनि दफा आकर्षित नभएको अवस्थामा ऐ. ऐनको दफा १६१(४) समेत आकर्षित हुन आउने नदेखिने।

प्रतिवादी हेमकुमार खड्काको कसुरको रूप एवम् प्रकृति हेर्दा, दुर्घटनास्थल पनि सहरबजारको नभई, भिडभाड नभएको सुनसान स्थानमा भएको, दुर्घटना हुनसक्छ भन्ने कुराको पूर्वअनुमान गर्नसक्ने अवस्थाको विद्यमानता पनि नदेखिएको, लापरवाही साथ मोटरसाइकल चलाएकोसमेत नदेखिएको तर यी प्रतिवादीले चलाएको मोटरसाइकल दुर्घटना भई उक्त मोटरसाइकलको पछाडि बसेका कमल विष्टको मृत्यु भएको अवस्था रहेकोले उक्त कसुर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६१(३) अन्तर्गत पर्ने अवस्था देखिने।

तसर्थ, प्रतिवादी हेमकुमार खड्कालाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) अनुरूपको कसुर गरेको ठहर गरी प्रतिवादीलाई ऐ. १६१(३) बमोजिम रु.२०००।- (दुई हजार) जरिवाना र १२ दिन कैद हुने तथा ऐ. ऐनको दफा १६१(२) को कसुरमा सजाय गरिपाउँ भन्ने अभियोग दाबी पुन नसक्ने ठहर्‍याई सुरु मोरङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।०९।०९ मा भएको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०७१।०७।२३ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: शिवप्रसाद पराजुली

कम्प्युटर: उत्तरमान राई

इति संवत् २०७४ साल फागुन १३ गते रोज १ शुभम्।

मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी. र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७३-WO-०००५, उत्प्रेषण, मोहनबहादुर खड्का वि. मालपोत कार्यालय, चावहिल, काठमाडौंसमेत

कुनै पनि व्यक्ति विशेषको अचल सम्पत्ति कारणवश दर्ता गराउन नसकेको रहेछ र कानूनअनुसार छुट जग्गा दर्ता गरी पाउन निवेदन दिई कारबाही चलाएको अवस्थामा त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा बुझनुपर्ने खेस्ता प्रमाण बुझी को कसको भोग रहेछ सोसमेत यथार्थरूपले बुझी कानूनबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको देखिन आउने।

कुनै जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको कारणबाट मात्र व्यक्ति विशेषको नाममा साबिकमा दर्ता भएको जग्गालाई व्यक्तिको नाउँमा दर्ता हुनेगरी सच्याउन नै नमिल्ने गरी कानूनले बन्देज लगाएको अवस्थासमेत देखिँदैन। कानूनबमोजिम आवश्यक प्रमाण बुझी जग्गा दर्ताको सम्बन्धमा यकिन निर्णय गर्नुपर्ने दायित्व रहेको साधिकार निकाय आफ्नो दायित्वबाट कुनै बहानामा पन्छन मिल्ने देखिँदैन। तसर्थ जो जे प्रमाण बुझनुपर्ने हो, प्रमाण बुझी यकिन निर्णय गर्नुपर्नेमा केवल निवेदन तामेलीमा राखी दिने भन्ने मालपोत कार्यालय, चावहिलको मिति २०७१।३।१५ को निर्णय कानूनसम्मत नदेखिने।

नापीको समयमा दर्ता गर्न छुट भएकोले दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन परेपछि सबुत प्रमाणको आधारमा निर्णय दिनुपर्नेमा निवेदन तामेलीमा राख्ने गरेको मालपोत कार्यालय, चावहिलको मिति २०७१।३।१५ को निर्णय मिलेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ। अब विवादित जग्गाको सम्बन्धमा जो जे प्रमाण बुझ्नु पर्ने हो बुझि निवेदकको चार किल्लाभित्र पर्छ पर्दैन ? सबुत प्रमाणले निवेदकको जग्गा देखिन्छ देखिँदैन ? प्रमाणको न्यायोचित मूल्याङ्कन गरी निवेदकको नाममा दर्ता हुने नहुने ? विषयमा निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय, चावहिलको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत: विद्याराज पौडेल

इति संवत् २०७३ साल माघ २८ गते रोज ६ शुभम्।